



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias**
Ramo 1537

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE HANGARES E OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS



ANEXO I

**SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE HANGARES E
OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS**

SUMÁRIO

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA	PÁGINA
1 - OBJETO DO SEGURO	04
2 - VIGÊNCIA DO SEGURO	05
3 - FORMA DE CONTRATAÇÃO	05
4 - ÂMBITO GEOGRÁFICO	05
5 - RISCOS EXCLUÍDOS	05
6 - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO	08
7 - APÓLICE	09
8 - ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SEGURO	10
9 - LIMITE DE RESPONSABILIDADE	10
10 - PAGAMENTO DO PRÊMIO	11
11 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	13
12 - PERDA DE DIREITO	14
13 - REGULAÇÃO DE SINISTROS	15
14 - DEFESA EM JUÍZO CIVIL	15
15 - LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	16
16 - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	17
17 - CANCELAMENTO DO SEGURO	17
18 - CLÁUSULA DE CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	18
19 - INSPEÇÕES	20
20 - FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA	20
21 - PRESCRIÇÃO	20
22 - FORO	20
23 - ARBITRAGEM	20
24 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES	20
25 - RISCOS NUCLEARES (CLÁUSULA DE EXCLUSÃO AVN 38B)	20
26 - BARULHO, POLUIÇÃO E OUTROS RISCOS (CLÁUSULA DE EXCLUSÃO AVN 46B)	22
27 - GUERRA, SEQUESTRO E OUTROS RISCOS (CLÁUSULA DE EXCLUSÃO AVN 48B)	22
28 - RECONHECIMENTO DE DATAS (CLÁUSULA DE EXCLUSÃO AVN 2000A)	23
29 - GLOSSÁRIO	24



CONDIÇÕES ESPECIAIS - COBERTURA BÁSICA

NÚMERO	COBERTURA BÁSICA	PÁGINA
101	RESPONSABILIDADE CIVIL AEROPORTUÁRIA (Em Instalações Aeronáuticas, Danos em Aeronaves de Terceiros, e Responsabilidade Civil de Produtos)	35

CONDIÇÕES PARTICULARES - COBERTURAS ADICIONAIS

NÚMERO	COBERTURA ADICIONAL	PÁGINA
201	Manuseio de Bagagens e Cargas	38
202	Serviços de Bordo (Catering)	39
203	Responsabilidade Civil decorrente de Veículos em Recintos Aeroportuários	40
204	Administradores de Aeroportos	41
205	Abastecimento de Aeronaves	42
206	Cobertura para Vãos de Teste e/ou de Pós-Manutenção	43
207	Despesas de Defesa em Juízo Civil	44

CONDIÇÕES PARTICULARES - CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

NÚMERO	CLÁUSULA ESPECÍFICA	PÁGINA
301	Vigência do Seguro	45
302	Âmbito Geográfico	45
303	Índice de Atualização Monetária	46
304	Cláusula Específica de Arbitragem	46
305	Franquia Dedutível	47
306	Participação Obrigatória do Segurado	47
307	Cobertura Limitada de Interpretação de Datas (AVN 2001A)	48
308	Cobertura Limitada de Interpretação de Datas (AVN 2002A)	49



ANEXO II

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE HANGARES E OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

CONDIÇÕES GERAIS

1 - OBJETO DO SEGURO

1.1 - PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, a Seguradora garante pagar as quantias devidas e/ou reembolsar as despendidas, pelo Segurado, na REPARAÇÃO de DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS CAUSADOS A TERCEIROS, desde que:

- a) tenham sido plenamente atendidas todas as disposições específicas da cobertura, particularmente a cláusula "RISCO COBERTO";
- b) os danos tenham ocorrido durante a vigência deste contrato;
- c) o valor da REPARAÇÃO haja sido fixado por SENTENÇA JUDICIAL, TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL contra o Segurado, ou por acordo, entre este e os terceiros prejudicados, com a anuência da Seguradora, por escrito;

1.1.1 - Se danos múltiplos ou sucessivos forem causados a terceiros, decorrentes de um mesmo FATO GERADOR, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o Segurado reivindicar diversas vezes a garantia, sempre amparado na mesma cobertura, TODOS OS PLEITOS CONSIDERADOS PROCEDENTES SE CONSTITUIRÃO EM UM ÚNICO SINISTRO.

1.1.2 - Se os danos materiais e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequência de fato gerador cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, fica estipulado, salvo acordo entre o Segurado e a Seguradora, que:

- a) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado;
- b) a data de ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa.

1.1.3 - Se a soma da reparação e das despesas, aludidas nas alíneas (c) e (d), do subitem 1.1, exceder, na data de liquidação do sinistro, o valor vigente do Limite Máximo de Indenização, O EXCESSO NÃO COMPETIRÁ A ESTE SEGURO.

1.1.4 - OS LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO, DA COBERTURA BÁSICA E DAS COBERTURAS ADICIONAIS, SÃO INDEPENDENTES, NÃO SE SOMANDO, NEM SE COMUNICANDO.



1.2 - Atendidas as disposições deste seguro, o Segurado terá direito à garantia, ainda que os danos decorram de:

- a) atos ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do Segurado, ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;
- b) atos ilícitos culposos, praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores, beneficiários e seus respectivos representantes legais, EXCETO NO CASO DE CULPA GRAVE equiparável a atos ilícitos dolosos.

1.3 - É obrigatória a contratação da Cobertura Básica deste seguro.

1.3.1 - NÃO é obrigatória a contratação de Coberturas Adicionais presentes neste seguro.

2 - VIGÊNCIA DO SEGURO

2.1 - O seguro vigorará pelo prazo de 1 (UM) ANO, salvo estipulação em contrário nas Condições Especiais e/ou nas Condições Particulares.

2.2 - O dia estipulado, de acordo com a legislação em vigor, para o início da vigência do seguro, será indicado, com destaque, no frontispício da apólice.

2.2.1 - Será indicado, também, o dia fixado para o término da vigência do seguro.

2.3 - O seguro começa a vigorar às 24 (vinte e quatro) horas do dia estipulado para o início da sua vigência e finda às 24 (vinte e quatro) horas do dia de término de sua vigência.

3 - FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1 - Este seguro é contratado a PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO, salvo menção em contrário nas Condições Particulares.

4 - ÂMBITO GEOGRÁFICO

4.1 - Atendidas todas as suas demais disposições, este seguro contempla apenas as reivindicações, apresentadas no TERRITÓRIO BRASILEIRO, relativas a danos, despesas e fatos geradores ocorridos no BRASIL, admitindo-se a alteração deste âmbito, mediante acordo, explicitado nas Condições Particulares.

5 - RISCOS EXCLUÍDOS

5.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES:

- a) de atos ilícitos dolosos praticados pelos sócios controladores do Segurado, por seus dirigentes, administradores, e por representantes destas pessoas;
- b) de detonação de minas, torpedos, bombas, granadas e outros engenhos de guerra;
- c) de campos eletromagnéticos e/ou de radiação eletromagnética;
- d) de arresto, sequestro, detenção, embargo, penhora, ocupação, apreensão, confisco, nacionalização, destruição ou requisição, ordenadas por quaisquer autoridades, de fato ou de direito, civis ou militares;



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias**
Ramo 1537

- e) do descumprimento, por parte do Segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes de trabalho, pagamento de salários e similares;
- f) de reclamações relacionadas com doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;
- g) do descumprimento de obrigações assumidas, pelo Segurado, em contratos e/ou convenções;
- h) da existência, do uso e/ou da conservação de embarcações, portos, cais e/ou atracadouros, de propriedade do Segurado ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados;
- i) da ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na apólice, incluindo conteúdos; esta exclusão não se aplica aos fungos ou bactérias inerentes à composição de qualquer produto alimentar;
- j) da circulação de veículos terrestres que estejam eventualmente a seu serviço, mas que não sejam de sua propriedade, nem por ele alugados ou arrendados, inclusive danos causados a aeronaves;
- k) do desaparecimento, extravio, furto ou roubo, de bens tangíveis, documentos e/ou valores;
- l) da guarda ou custódia, do transporte, do uso ou da movimentação, de bens tangíveis, documentos e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, salvo se contratada a Cobertura Adicional Nº 201 - Manuseio de Bagagens e Cargas;
- m) da execução de trabalhos em bens tangíveis, documentos e/ou valores de terceiros em poder do Segurado, e/ou da sua eventual manipulação, salvo estipulação em contrário na apólice;
- n) de poluição, contaminação ou vazamento;
- o) da ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica), de fatores ambientais presentes nas instalações do Segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;
- p) do funcionamento de torre de controle de aeródromo, salvo estipulação em contrário na apólice;
- q) do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas pertencentes a terceiros;
- r) da prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridades e/ou órgãos competentes;
- s) do uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais ainda não aprovados pelos órgãos competentes, governamentais ou não;
- t) das atividades e/ou de comércio eletrônico do Segurado, relacionados à rede de alcance mundial (world wide web), da transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, rede privada com acesso externo autorizado (extranet), rede interna (intranet) e tecnologias similares, do uso de computadores e/ou de programas de computação, nesta última hipótese particularmente aqueles utilizados e/ou desenvolvidos pelo Segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de informatização;
- u) de assédio, abuso ou violência sexual e/ou moral;
- v) de acusações de calúnia, injúria e/ou difamação;
- w) do uso, pacífico ou bélico, de energia nuclear;
- x) de radiações ionizantes ou de quaisquer outras emanções havidas na produção, transporte, utilização e/ou neutralização de materiais fisséis e seus resíduos;
- y) de atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra civil, guerra e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, greve, bloqueio (lock-out), conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.



5.2 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR PREJUÍZOS FINANCEIROS E/OU PERDAS FINANCEIRAS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES E/OU DANOS EMERGENTES, CAUSADOS A TERCEIROS, AINDA QUE DECORRENTES DE DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS COBERTOS PELO PRESENTE CONTRATO.

5.3 - ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA:

- a) as multas, de qualquer natureza, impostas ao Segurado, bem como as indenizações punitivas e/ou exemplares às quais seja condenado pela Justiça;
- b) danos, de qualquer espécie, causados aos sócios controladores, dirigentes, administradores, e aos respectivos representantes legais, e, ainda, aos ascendentes, descendentes, e cônjuge/companheiro(a) destas pessoas, bem como a quaisquer parentes que residam ou dependam economicamente das mesmas;
- c) as quantias pagas para reparar danos genéticos, bem como danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethylstilbestrol, dioxina, uréia formaldeído, sílica, contraceptivos em geral, fumo e derivados, danos resultantes de hepatite B, gripe aviária, gripe suína (inclusive sua vacina), ou síndrome de deficiência imunológica adquirida ("AIDS");
- d) qualquer tipo de ação de regresso, contra o Segurado, promovida por órgãos governamentais;
- e) danos ecológicos ou ambientais de qualquer natureza;
- f) danos, causados a terceiros, decorrentes de ações e/ou omissões praticados, durante o exercício de suas funções, por diretores, administradores, conselheiros e/ou representantes legais do Segurado;
- g) danos estéticos causados a terceiros, ainda que decorrentes de danos materiais e/ou corporais garantidos por este seguro, salvo estipulação em contrário na apólice;
- h) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
- i) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
- j) DANOS MORAIS, ainda que decorrentes de danos corporais e/ou materiais cobertos pelo seguro, salvo estipulação em contrário na apólice;
- k) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros; serviços profissionais são aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominadas "profissionais liberais";
- l) os danos excluídos pelas Cláusulas de Exclusão AVN 38B, AVN 46B, AVN 48B, e AVN 2000A, cujos conteúdos estão nos itens 25 a 28 destas Condições Gerais;
- m) danos morais coletivos.

5.4 - ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS E/OU PARTICULARES:

- a) os honorários de advogados, relativos a ações ou processos civis e/ou criminais contra o Segurado, assim como as respectivas custas judiciais e quaisquer outras despesas geradas durante o trâmite de tais ações ou processos;



- b) danos causados a bens transportados pelo Segurado, ou cujo transporte tenha sido por este contratado, sejam eles de sua propriedade ou pertencentes a terceiros;
- c) danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes da circulação de veículos terrestres, quando estes veículos pertençam ao Segurado ou sejam por ele alugados ou arrendados ("leasing") para uso em suas atividades.

5.5 - QUANDO O TERCEIRO PREJUDICADO FOR PESSOA JURÍDICA, NÃO CABERÁ QUALQUER INDENIZAÇÃO POR ESTE SEGURO SE, ENTRE O MESMO E O SEGURADO, EXISTIR PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA OU POR COTAS, ATÉ AO NÍVEL DE PESSOAS FÍSICAS, QUE, ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO, EXERÇAM OU POSSAM EXERCER O CONTROLE COMUM DAS DUAS EMPRESAS.

6 - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO

6.1 - Para se habilitar à contratação do seguro, o interessado deverá preencher formulário específico, denominado "proposta de seguro", encaminhando-o, juntamente com a documentação exigida, à Seguradora; A ACEITAÇÃO DO SEGURO ESTARÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO.

6.1.1 O interessado (ou seu representante) deverá, obrigatoriamente, fornecer as seguintes informações cadastrais:

- a) Denominação ou razão social;
- b) Atividade principal desenvolvida;
- c) Número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
- d) Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da Federação), número de telefone e código de DDD.

6.1.2 - A proposta deverá ser assinada pelo interessado, ou por seu representante.

6.2 A contratação, modificação/alteração do seguro e/ou do risco, bem como a renovação do seguro deverá ser feita por meio de proposta escrita que contenha os elementos essenciais para exame, aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, assinada pelo segurado ou seu representante legal, desde que por expressa solicitação de qualquer um dos anteriores.

6.3 A seguradora poderá solicitar, simultaneamente à apresentação da proposta e, deste modo, fazendo parte integrante da mesma, questionário e/ou ficha de informação para um melhor exame do(s) risco(s) proposto(s).

6.4 Em caso de aceitação, a proposta passará a integrar a apólice de seguro.

6.5 A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao segurado, o protocolo que identifique a proposta por ele recepcionada, com a indicação da data e hora de seu recebimento.

6.6 A Seguradora poderá recusar o fornecimento de protocolo para a proposta, previamente à sua análise, que não satisfaça a todos os requisitos formais estabelecidos para o seu efetivo e formal recebimento, devolvendo-a ao segurado para atendimento das exigências.

6.7 A Seguradora disporá do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, para manifestar-se sobre a proposta, para recusar ou aceitar o risco que lhe foi proposto quer seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem em modificações de risco.

6.8 A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, nos prazos acima determinados, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora procederá à comunicação formal, justificando a recusa.

6.9 A contratação de seguro poderá ser condicionada à realização de inspeção prévia pela Seguradora. A falta de inspeção prévia não desobriga o segurado de declarar fatos e circunstâncias que lhe sejam perguntados, que saiba ou deveria saber, na forma do artigo 44 e parágrafos da Lei 15.040/2024.



6.10 A contagem do prazo de avaliação da proposta será interrompida, caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), solicite documentos complementares inspeção prévia ou perícias para melhor análise do risco(s) proposto(s). O prazo terá novo início, a partir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da documentação, da inspeção prévia ou da conclusão da(s) perícia(s).

6.11 A seguradora deverá informar, por escrito, ao segurado ou seu representante legal, sobre a inexistência de cobertura especificando os motivos da recusa.

6.12 Na hipótese prevista anteriormente, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial.

6.13 O eventual recebimento antecipado de prêmio, no todo ou em parte, não caracterizará a aceitação automática do seguro. No entanto, inicia-se um período de cobertura condicional. Em caso de não-aceitação, a cobertura de seguro terá validade ainda por 2 (dois) dias úteis após o recebimento da recusa pelo segurado/ representante legal, descontando-se do prêmio pago apenas o período, proporcional ao tempo (pro-rata temporis), em que vigorou a cobertura condicional e devolvendo-se ao Segurado a diferença do prêmio recebido antecipadamente, se houver, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da formalização da recusa, decorrido o qual, será devida atualização monetária desde a data do pagamento pelo Segurado/ representante legal até a data da efetiva restituição, de acordo com as normas e índice vigente na data da devolução.

6.14 Na hipótese de não cumprimento do prazo máximo definido, a importância a ser devolvida pela Seguradora será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data da proposta até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

- a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou
- b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

6.15 A emissão da apólice, ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data da aceitação da proposta pela Seguradora.



7 - APÓLICE

7.1 - As disposições deste seguro constarão necessariamente na apólice.

7.2 - No frontispício da apólice serão fornecidas as seguintes informações, sem prejuízo de outras previstas neste contrato e/ou nas normas em vigor:



- a) a razão social da Seguradora, com o seu respectivo número de inscrição no CNPJ;
- b) o número do processo administrativo da SUSEP que identifica o plano comercializado, acompanhado da seguinte observação: "O REGISTRO DESTES PLANOS DE SEGURO, NA SUSEP, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO À SUA COMERCIALIZAÇÃO.";
- c) o início e o fim da vigência do seguro;
- d) as coberturas contratadas;
- e) o Limite Máximo de Indenização, por cobertura contratada;
- f) o valor, à vista, do prêmio, a data limite para o seu pagamento ou, no caso de fracionamento do prêmio, o valor total do prêmio fracionado, o valor de cada parcela, as respectivas datas de vencimento, e a taxa de juros praticada, por cobertura contratada;
- g) a identificação do Segurado, e, se for o caso, do beneficiário, com os seus respectivos números de inscrição no CPF ou no CNPJ.

7.3 - Fará prova do contrato de seguro a exibição da apólice e, na falta desta, a apresentação de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, mesmo quando parcial.

8 - ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SEGURO

8.1 - A renovação deste seguro não é automática, devendo o Segurado encaminhar proposta renovatória, à Seguradora, pelo menos 15 (quinze) dias antes do término deste contrato.

8.1.1 - A proposta renovatória obedecerá às normas específicas de "ACEITAÇÃO DA PROPOSTA", mas o início da vigência do novo contrato coincidirá com o dia e o horário de término do presente seguro.

8.1.2 - NO CASO DE O SEGURADO SUBMETTER A PROPOSTA RENOVATÓRIA EM DESACORDO COM O PRAZO ESTABELECIDO ACIMA, A SEGURADORA PODERÁ FIXAR, EM CASO DE ACEITAÇÃO, A DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO NOVO CONTRATO DIFERENTEMENTE DA DATA DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO PRESENTE SEGURO.

8.2 - O Segurado poderá propor alterações no contrato, durante a sua vigência, sujeitas, no entanto, às disposições estipuladas na cláusula 6 - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO.

8.2.1 - Em caso de aceitação de alteração solicitada pelo Segurado, a Seguradora emitirá ADITIVO/ENDOSSO ao seguro, que passará a fazer parte integrante e inseparável da apólice.

8.2.2 - Quaisquer modificações introduzidas na apólice vigorarão das 24 (vinte e quatro) horas do dia do endosso até o término da vigência do seguro, salvo acordo entre as partes.

9 - LIMITE DE RESPONSABILIDADE

9.1 - PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, as partes estipulam um valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora POR SINISTRO abrigado pela cobertura, atendidas as demais disposições do seguro.

9.1.1 - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada NÃO SE SOMAM, NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente, para cada uma delas.



9.2 - PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, as partes estabelecem um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados TODOS os sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais disposições do seguro.

9.2.1 - PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente acordado, estabelecido nas Condições Particulares.

9.2.2 - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).

9.2.3 - Os Limites Agregados de cada cobertura não se somam, nem se comunicam.

9.2.4 - O Limite Agregado não elimina nem substitui o Limite Máximo de Indenização da cobertura correspondente, continuando este a ser o limite máximo de responsabilidade da Seguradora por sinistro relativo àquela cobertura, ressalvada, porém, a possibilidade de variação dos dois limites, conforme o disposto a seguir.

9.3 - Efetuado pagamento, e/ou reembolso, de acordo com as disposições do seguro, vinculados a uma cobertura contratada, serão fixados, para a mesma:

a) um novo Limite Agregado, definido como a diferença entre o Limite Agregado vigente na data de liquidação do sinistro, e a indenização correspondente efetuada;

b) um novo Limite Máximo de Indenização, definido como o MENOR dos seguintes valores:

I - o Limite Máximo de Indenização inicialmente estipulado para aquela cobertura; II - o valor definido ou na alínea (a), acima.

9.3.1 - Se a indenização efetuada exaurir o vigente Limite Agregado de uma cobertura adicional, atendidas as disposições do contrato, A GARANTIA RELATIVA À MESMA SERÁ CANCELADA, mas o seguro continuará em vigor em relação àquelas cujos respectivos Limites Agregados não tiverem sido esgotados.

9.3.2 - O exaurimento do Limite Agregado da Cobertura Básica implicará o cancelamento do seguro.

9.4 - Se o sinistro for abrigado por mais de uma das coberturas contratadas, de tal forma que não possa ser feita, de forma inequívoca, a distribuição das respectivas responsabilidades, esta será decidida por acordo das partes.

10 - PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1 - O prêmio do seguro terá o seu pagamento, ou de suas parcelas, quando fracionado, efetuado por meio de documento de cobrança emitido pela Seguradora, onde constarão, pelo menos, os seguintes elementos, independentemente de outros exigidos pelas normas em vigor:

- a) a identificação do Segurado;
- b) o valor do prêmio;
- c) a data de emissão e o número da proposta de seguro; e
- d) a data limite para o pagamento.



10.1.1 - A Seguradora encaminhará os documentos acima aludidos diretamente ao Segurado ou ao seu representante, ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um daqueles, ao corretor intermediário da contratação do seguro, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento.

10.1.2 - A data limite para o pagamento do prêmio, ou de sua primeira parcela, será, no máximo, de 30 (trinta) dias, contados da aceitação da proposta e/ou de eventuais endossos, respeitado o prazo previsto no subitem precedente.

10.1.3 - Se o Segurado, ou o seu representante, ou o corretor que eventualmente intermediar a operação, não receberem o documento de cobrança, seja do prêmio à vista, ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado, no prazo aludido no subitem 10.1.1, deverão ser solicitadas, de forma registrada, à Seguradora, instruções para efetuar o pagamento antes da data limite.

10.1.4 - Na hipótese do subitem anterior, se as instruções solicitadas não forem recebidas em tempo hábil, a data de vencimento será renegociada pelas partes, sem ônus para o Segurado, revogado, se for o caso, o subitem 10.1.2.

10.1.5 - O pagamento do prêmio e/ou suas parcelas poderá ser feito através de rede bancária, ou em locais autorizados pela Seguradora, admitindo-se o uso de cartão de crédito, ou qualquer outra forma de pagamento permitida por lei.

10.1.6 - Se não houver expediente bancário na data limite para o pagamento do prêmio, ou de suas parcelas, este poderá ser efetuado no primeiro dia útil bancário subsequente, ainda que os locais autorizados, pela Seguradora, a recebê-lo, funcionem na aludida data limite.

10.1.7 - Se o pagamento for efetuado através de rede bancária, além das informações a que se refere o subitem 10.1, constarão também, no documento de cobrança, o número da conta corrente da Seguradora, o nome e respectiva agência do banco receptor e, se for o caso, a informação que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de outros bancos.

10.2 - EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURADO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO, QUANDO PACTUADO À VISTA, OU EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUA PRIMEIRA PARCELA, QUANDO FRACIONADO, A SEGURADORA PODERÁ CANCELAR O CONTRATO DE SEGURO.

10.2.1 - A Seguradora não poderá cancelar contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado atrasar ou suspender o pagamento de parcelas do financiamento.

10.3 - QUALQUER PAGAMENTO E/OU REEMBOLSO DECORRENTE DESTE SEGURO ESTARÁ CONDICIONADO:

a) AO PAGAMENTO DO PRÊMIO, SE PACTUADO À VISTA, ATÉ À DATA PREVISTA NO DOCUMENTO DE COBRANÇA A QUE SE REFERE O SUBITEM 10.1 DESTE CONTRATO, ressalvada a hipótese prevista no subitem 10.1.4;

b) SE O PRÊMIO TIVER SIDO FRACIONADO, AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ ÀS DATAS DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, ressalvada a hipótese prevista no subitem 10.7.

10.3.1 - O direito ao pagamento e/ou ao reembolso não será prejudicado se ocorrer sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio, quando pactuado à vista, ou dentro do prazo de pagamento da primeira parcela, quando fracionado, sem que estes tenham sido efetuados.

10.3.2 - Se, nos termos dos subitens 9.3.1 e 9.3.2, for cancelada alguma cobertura cujo prêmio tenha sido fracionado, as parcelas vincendas correspondentes poderão ser compensadas, com desconto racional composto dos juros cobrados em consequência do fracionamento.



10.4 - Mediante acordo entre as partes, o prêmio poderá ser fracionado em parcelas sucessivas, facultada a cobrança de juros pela Seguradora.

10.4.1 - Salvo disposição em contrário, nas Condições Particulares, a taxa de juros utilizada para o fracionamento do prêmio será pactuada entre as partes, mas não poderá exceder o dobro da taxa de juros referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais, então vigente, fixada pelo Banco Central do Brasil, ou a taxa que vier a substituí-la.

10.4.2 - Não poderão ser cobrados do Segurado quaisquer valores adicionais a título de custo administrativo do fracionamento.

10.4.3 - O Segurado poderá efetuar o pagamento antecipado do prêmio fracionado, total ou parcialmente, com direito ao desconto racional composto dos juros pactuados.

10.5- As parcelas referentes ao fracionamento do prêmio deverão ter as suas datas de vencimento fixadas dentro do período de vigência do contrato.

10.6 - Fracionado o prêmio, e inadimplente o Segurado com parcela subsequente à primeira, o prazo de vigência do seguro será ajustado em conformidade com o período estabelecido na tabela de prazo curto abaixo, correspondente ao percentual do prêmio que efetivamente tiver sido pago, adotando-se o período imediatamente SUPERIOR no caso de percentagens que não constem na tabela.

10.6.1 - A Seguradora deverá informar ao Segurado, por escrito, o novo prazo de vigência ajustado, nos termos do subitem acima.

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação % entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total da apólice	Fração a ser aplicada sobre a vigência original	Relação % entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total da apólice	Fração a ser aplicada sobre a vigência original
13	15/365	73	195/365
20	30/365	75	210/365
27	45/365	78	225/365
30	60/365	80	240/365
37	75/365	83	255/365
40	90/365	85	270/365
46	105/365	88	285/365
50	120/365	90	300/365
56	135/365	93	315/365
60	150/365	95	330/365
66	165/365	98	345/365
70	180/365	100	365/365

10.7 Restabelecido o pagamento do Prêmio das parcelas ajustadas, será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices no momento da satisfação da obrigação e atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data da proposta até a data do efetivo pagamento :

- a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou
- b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

10.7.1 Dentro do novo prazo de vigência, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da Apólice.



10.8 Findo o novo prazo de vigência sem que tenha sido retomado o pagamento do Prêmio, ou no caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resulte em alteração do prazo de vigência da cobertura, se operará o cancelamento da Apólice.

10.9 A Seguradora enviará comunicado, através de correspondência ao Segurado, até 10 (dez) dias antes do cancelamento, advertindo quanto à necessidade de quitação da(s) parcela(s) do Prêmio em atraso, sob pena de cancelamento da Apólice. Decorrido o prazo mencionado sem que tenha(m) sido quitada(s) a(s) parcela(s) do Prêmio(s) em atraso, o contrato de seguro ou endosso a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

10.10 Na hipótese de ocorrência de Sinistro durante o período em que o Segurado esteve em mora, porém beneficiado pelo prazo de vigência concedido conforme a tabela de prazo curto, se o Sinistro for indenizável serão descontadas as parcelas pendentes.

10.11 Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do Prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

10.12 No caso de recebimento indevido de Prêmio, os valores pagos serão devolvidos e ficam sujeitos as atualizações monetárias a partir da data de recebimento, até a data da devolução, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.

11- OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

11.1 - O Segurado se obriga:

- a) a dar imediato aviso à Seguradora, por carta registrada ou protocolada, da ocorrência de qualquer evento que, nos termos deste seguro, possa acarretar a reivindicação da garantia, tão logo dele tome conhecimento;
- b) a tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance, para tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros;



- c) a comunicar à Seguradora, de imediato, qualquer citação, carta ou documento que receber e que se relacione com um possível sinistro coberto por este contrato;
- d) em caso de sinistro, a dar assistência à Seguradora, a fazer o que lhe for possível e permitir a prática de todo e qualquer ato lícito necessário, ou considerado indispensável por aquela, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios;
- e) a dar ciência, à Seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro seguro que contemple coberturas idênticas àquelas previstas neste contrato; e
- f) a zelar e a manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse, relacionados com a garantia contratada, capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração que venham a sofrer os referidos bens; correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.

12- PERDA DE DIREITO

12.1 Além dos casos previstos em lei, e nas demais cláusulas das Condições Contratuais o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a restituição do prêmio já pago, se agravar intencionalmente e de forma relevante o risco.

12.2 Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco garantido ou da severidade de seus efeitos.

12.3 O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que souber, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto.

12.4 Ciente do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de resolução pelo Tomador/Contratante/Segurado.

12.5 A Seguradora deverá restituir a eventual diferença de prêmio, ressalvado, na mesma proporção, seu direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação.

12.6 O segurado que dolosamente descumprir o dever previsto perde o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.

12.7 O segurado que culposamente descumprir o dever previsto fica obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, não fará jus à garantia.

12.8 Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

12.9 Se o Segurado, ou seu Representante Legal, fizer declarações Inexatas, incompletas, ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio:

- a) por descumprimento doloso do dever de informar perderá o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
- b) por descumprimento culposo do dever de informar, a garantia do contrato será reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
- c) Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.



13 - REGULAÇÃO DE SINISTROS/LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

13.1 Tendo ocorrido evento que, na avaliação do Segurado, poderá resultar em reivindicação da garantia, prestará o mesmo, à Seguradora, todas as informações e os esclarecimentos necessários para a determinação da causa, natureza e extensão dos danos causados, colocando, à disposição daquela, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros previstos neste contrato e/ou na legislação de seguros em vigor:

- a) relatório detalhado sobre o evento, incluindo o local (aeroporto), circunstâncias do sinistro, e notificações de terceiros prejudicados;
- b) documentação da aeronave avariada, quando for o caso;
- c) o registro oficial da ocorrência e, caso realizadas, as perícias locais;
- d) os depoimentos de testemunhas, se houver;
- e) comprovantes de despesas médicas e/ou hospitalares, quando for o caso;
- f) os comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos, quando tais ações tiverem sido empreendidas.

13.1.1 Após examinar os documentos acima elencados, a Seguradora poderá, no caso de dúvidas fundamentadas, solicitar outros documentos que se façam necessários à regulação e à liquidação do sinistro.- Os danos aludidos no subitem 13.1 são das espécies material e/ou corporal, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares.

13.2 REGULAÇÃO

13.2.1 A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da cobertura, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, contado da data da apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro, acompanhando de todos os elementos necessários à decisão.

13.2.2 A relação de documentos necessários para a regulação de Sinistro, está prevista em cada uma das respectivas Cláusulas contratadas. O não fornecimento da documentação solicitada acarreta a suspensão do prazo para pagamento da Indenização.

13.2.3 No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo maior determinado pelo órgão Regulador, será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.2.4 A Seguradora disponibilizará ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do relatório definitivo da regulação de sinistros, depois de concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado.

13.3 LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

13.3.1 Qualquer indenização por este seguro somente será devida se o Sinistro for caracterizado como risco coberto por estas condições.

13.3.2 O pagamento de qualquer Indenização decorrente do presente seguro será efetuado após a regulação do sinistro tido por coberto, parcial ou totalmente, em até 30 (trinta) dias ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, contados da data de entrega de todos os documentos básicos, relacionados nas respectivas Cláusulas destas Condições Gerais:

13.3.3 A relação de documentos necessários para a liquidação de Sinistro, está prevista em cada uma das respectivas Cláusulas contratadas. O não fornecimento da documentação solicitada acarreta a suspensão do prazo para pagamento da Indenização.

13.3.4 Poderá ser exigida a autenticação das cópias de todos os documentos necessários à análise da Seguradora.

13.3.5 Independentemente dos documentos listados nas Cláusulas contratadas, a Seguradora poderá consultar, livremente e a seu critério exclusivo, especialistas de sua indicação, para apurar comprovação ou não do evento.

13.3.6 No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar ao segurado, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo para liquidação de sinistros de 30 (trinta) dias, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, será suspenso, voltando a



correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.3.7 Caso atraso no pagamento da Indenização, a importância devida pela Seguradora, relativa ao Evento Coberto, será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do Sinistro até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

- a. Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou
- b. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

13.3.8 Os encargos decorrentes de eventual tradução para a língua portuguesa dos documentos necessários ao recebimento da Indenização serão de responsabilidade total da Seguradora.

13.3.9 O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros de mora far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

13.3.10 Os valores relativos a sinistros sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice do IPCA / IBGE quando não forem cumpridos os prazos exigidos em lei.

13.3.11 A solicitação de documentos e as demais providências ou atos que a Seguradora venha a praticar após o Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar qualquer Indenização.

13.4 RECUSA DE SINISTRO

13.4.1 Quando a Seguradora recusar um sinistro, deverá comunicar os motivos da recusa ao Segurado por escrito, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, contados da entrega da documentação solicitada.



14 - SUB – ROGAÇÃO DE DIREITOS

14.1 Uma vez paga a indenização pelo sinistro, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora estará sub-rogada dos direitos e ações do segurado contra terceiros cujos atos, fatos ou omissões tenham causado os prejuízos indenizados ou que para eles tenham concorrido, podendo exigir do segurado, a qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para exercer estes direitos.

14.2 Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

14.3 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou anule, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

15 - CANCELAMENTO DO SEGURO

15.1- A expressão CANCELAMENTO DO SEGURO será utilizada se o presente seguro for dissolvido em data anterior ao término de sua vigência.

15.2 Excetuados os casos previstos em lei, O CANCELAMENTO DO SEGURO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS SEGUINTE HIPÓTESES:

- a) POR EXAUSTÃO DO LIMITE AGREGADO da Cobertura Básica;



- b) POR EXAUSTÃO DO LIMITE AGREGADO de uma das Coberturas Adicionais contratadas, caso em que o cancelamento será específico para aquela cobertura;
- c) POR PERDA DE DIREITO DO SEGURADO, situação em que o cancelamento será total, abrangendo todas as coberturas contratadas;
- d) POR INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO, nos termos dos subitens 10.2 e 10.7, caso em que o cancelamento será total, abrangendo todas as coberturas contratadas;
- e) POR REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DO RISCO, nos termos do subitem 10.4, caso em que o cancelamento abrangerá somente as coberturas afetadas;
- f) POR RESCISÃO, situação em que o cancelamento é feito mediante acordo entre as partes, abrangendo quaisquer das coberturas contratadas, respeitados os riscos em curso, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias úteis, formulado, por escrito, por qualquer das partes, e observadas as seguintes condições:
- I - se a rescisão for proposta pelo Segurado, tendo sido o seguro contratado por um ano, a Seguradora reterá, além das despesas e do imposto, uma percentagem do prêmio obtida de acordo com a tabela abaixo, adotando-se o percentual imediatamente INFERIOR quando se tratar de prazo não previsto na mesma, ou, alternativamente, calculado por interpolação linear no intervalo adequado:

TABELA DE PRAZO CURTO

PRAZO DIAS	% DO PRÊMIO	PRAZO DIAS	% DO PRÊMIO
15 dias	13	195 dias	73
30 dias	20	210 dias	75
45 dias	27	225 dias	78
60 dias	30	240 dias	80
75 dias	37	255 dias	83
90 dias	40	270 dias	85
105 dias	46	285 dias	88
120 dias	50	300 dias	90
135 dias	56	315 dias	93
150 dias	60	330 dias	95
165 dias	66	345 dias	98
180 dias	70	365 dias	100

II - ainda na hipótese acima, se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de um ano, aplicam-se as mesmas disposições, mas a primeira e a terceira coluna da tabela devem ser adaptadas proporcionalmente ao período pactuado;

III - se a rescisão for proposta pela Seguradora, esta reterá, do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido ("pro rata temporis").

16 - CLÁUSULA DE CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

16.1 O Segurado /Representante Legal que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

16.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado Representante Legal durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade, limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor.



b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades seguradoras envolvidas.

16.3 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado/ Representante legal durante e/ou após a ocorrência do sinistro; valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado/ Representante legal e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor;
- b) Danos sofridos pelos bens segurados.

16.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

16.5 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

I- Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado/Representante legal, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio.

II- Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.

III Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;

IV Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado/tomador/representante legal a responsabilidade pela diferença, se houver;

V Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.



17 - INSPEÇÕES

17.1 - A Seguradora poderá efetuar, a qualquer momento, as inspeções e as verificações que considerar necessárias ou convenientes, com relação ao seguro e ao prêmio, assumindo o Segurado a obrigação de fornecer os esclarecimentos, os elementos e as provas que lhe forem solicitados.

18 - FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

18.1 - Este seguro é contratado SEM FRANQUIA, E SEM PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL OBRIGATÓRIA DO SEGURADO nas indenizações devidas por este contrato, salvo menção em contrário nas Condições Particulares.

19 - PRESCRIÇÃO

19.1 - OS PRAZOS PRESCRICIONAIS SÃO AQUELES ESTIPULADOS EM LEI.

20 - FORO

20.1 - Elege-se O FORO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO SEGURADO para dirimir eventuais litígios originados por este contrato.

20.2 - Mediante solicitação do Segurado, as partes poderão eleger foro diverso daquele acima definido.

21 - ARBITRAGEM

21.1 - Mediante acordo entre as partes, sem cobrança de qualquer prêmio adicional, poderá ser incluída, no seguro, CLÁUSULA ESPECÍFICA DE ARBITRAGEM.

22 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

22.1 - Estas Condições Gerais são acompanhadas por Condições Especiais, e podem ser acompanhadas por Condições Particulares, assim definidas:

a) Condições Especiais, denominação dada às disposições específicas da Cobertura Básica deste seguro, ressaltado que esta deverá, obrigatoriamente, ser contratada pelo Segurado;

b) Condições Particulares, denominação dada às disposições das Coberturas Adicionais, Cláusulas Específicas e/ou Cláusulas Particulares que, eventualmente, forem incluídas na apólice.

23 - RISCOS NUCLEARES (AVN38B)

23.1 - Este seguro NÃO garante a perda ou a destruição de quaisquer bens, ou danos materiais sofridos pelos mesmos, ou, ainda, quaisquer perdas ocorridas em consequência de tais eventos, NEM qualquer responsabilidade legal, de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, decorrentes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) propriedades radioativas, tóxicas, explosivas e/ou outros atributos nocivos, de qualquer artefato nuclear explosivo e/ou de seus componentes;

b) propriedades radioativas, ou uma combinação destas com propriedades tóxicas, explosivas e/ou outros atributos nocivos, de qualquer outro tipo de material radioativo, no decorrer do transporte do mesmo como carga, incluindo armazenamento e/ou manuseio eventual;



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias
Ramo 1537**

c) radiações ionizantes ou contaminação por radioatividade, ou propriedades tóxicas, explosivas e/ou outros atributos nocivos, de qualquer outro tipo de fonte de radiação.

23.1.1 - NÃO estão cobertas quaisquer perdas ou despesas, resultantes, decorrentes ou conseqüentes, da perda, da destruição ou dos danos sofridos pelos bens referidos no subitem 23.1 acima.

23.2 - Fica entendido e acordado que tal material radioativo e/ou outra fonte de radiação, mencionados subitens 23.1 (b) e 23.1 (c), acima, não abrangem:

a) qualquer tipo de urânio empobrecido ou urânio natural;

b) radioisótopos que tenham atingido o estágio final de fabricação, de forma a serem utilizáveis com finalidade científica, médica, agrícola, comercial, educacional ou industrial.

23.3 - Este seguro NÃO cobre a perda ou a destruição de quaisquer bens, ou danos materiais sofridos pelos mesmos, ou, ainda, quaisquer perdas ocorridas em consequência de tais eventos, NEM qualquer responsabilidade legal, de qualquer natureza, se:

a) o Segurado possuir outra apólice cobrindo riscos análogos aos do presente seguro, na qual figure como segurado ou co-segurado, inclusive qualquer apólice de responsabilidade de energia nuclear; ou

b) existir qualquer pessoa ou organização que forneça proteção financeira ao Segurado, em conformidade com a legislação do País; ou

c) o Segurado tiver direito a indenização, ou teria direito, se este seguro não tivesse sido contratado, a ser paga por qualquer Governo ou Agência, na hipótese de ocorrência dos eventos danosos acima citados.

23.4 - Perda, destruição, danos, despesas ou responsabilidade legal, relativamente aos riscos nucleares não excluídos em razão do subitem 23.2, serão cobertos pelo presente seguro (respeitados os demais termos, condições, limitações, garantias e exclusões deste contrato), desde que:

a) no caso de qualquer reclamação a respeito de material radioativo, durante o seu transporte como carga, incluindo armazenamento e/ou manuseio eventual, tal transporte tenha obedecido, em todos os aspectos, as "Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Ar", da Organização Internacional de Aviação Civil, a menos que o transporte tenha obedecido a uma legislação mais restritiva e, neste caso, que tenham sido respeitados todos os aspectos de tal legislação;

b) o evento danoso tenha ocorrido durante a vigência deste seguro, e qualquer reclamação decorrente daquele evento, seja do Segurado contra a Seguradora, ou de qualquer terceiro prejudicado contra o Segurado, tenha sido feita em até três anos após a data do sinistro;

c) no caso de qualquer reclamação por perda, perda de uso, ou destruição de uma Aeronave, ou por danos materiais sofridos pela mesma, quando tais eventos danosos tenham sido causados por contaminação radioativa, ou esta tenha contribuído para a ocorrência dos mesmos, o nível de tal contaminação deverá ter excedido o máximo estabelecido na seguinte tabela:

Emissor (Regulamentação IAEA de Saúde e Segurança)	Nível máximo admissível de contaminação superficial por radioatividade não fixa (avaliada em área de 300cm²)
Emissores Alfa (de baixa toxicidade), Beta e Gama	Não excedente a 4 Bequerels/cm² (10⁻⁴ microcuries/cm²)
Todos os outros emissores Alfa	Não excedente a 0,4 Bequerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

24 - BARULHO, POLUIÇÃO E OUTROS RISCOS (AVN46B)

24.1 Este seguro não garante reclamações que, direta ou indiretamente, tenham sido provocadas por, ou estejam ocorrendo devido a, ou em consequência de:



- a) ruído (quer audível pelo ouvido humano ou não), vibração, estrondo sônico e/ou quaisquer fenômenos associados;
- b) poluição e contaminação de qualquer espécie, à exceção de poluição e/ou contaminação de produtos vendidos ou fornecidos pelo Segurado;
- c) interferência elétrica e/ou eletromagnética;
- d) interferência com a utilização de bens de terceiros.

24.1.1 - Estas exclusões NÃO se aplicam quando os fenômenos citados nos subitens acima tenham sido provocados por (ou tenham resultado em) uma queda, com incêndio, decorrente de explosão ou colisão de Aeronave, ou, ainda, uma emergência durante voo, devidamente registrada, causando uma operação anormal de Aeronave.

24.2 Com relação a quaisquer cláusulas deste seguro que digam respeito à obrigação de a Seguradora investigar reclamações de terceiros contra o Segurado, ou defendê-lo destas reclamações, fica estabelecido que tais cláusulas NÃO serão aplicadas, e a Seguradora NÃO será exigida a defender o Segurado quando se tratar de:

- a) reclamações excluídas pelo subitem 26.1, ou
- b) reclamação ou reclamações garantidas pelo seguro se combinadas com quaisquer reclamações excluídas pelo subitem 26.1 (referidas abaixo como "Reclamações Combinadas").

24.3 - Em relação a qualquer Reclamação Combinada, a Seguradora reembolsará o Segurado (desde que comprovada a perda, e obedecidos os limites de indenização do seguro) por aquela porção correspondente às reclamações cobertas pelo seguro, e relativa aos itens a seguir:

- a) danos atribuídos ao Segurado;

24.4 - Nenhuma garantia concedida por esta cláusula prevalecerá sobre qualquer cláusula de exclusão de contaminação radioativa ou sobre qualquer outra cláusula de exclusão, que façam parte deste seguro, ou a ele tenham sido anexadas.

25 - GUERRA, SEQUESTRO E OUTROS RISCOS (AVN48B)

25.1 - Este seguro não cobre reclamações de terceiros contra o Segurado, decorrentes de:

- a) guerra, invasão, atos de inimigos estrangeiros, hostilidades (tenha a guerra sido declarada ou não), guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, lei marcial, poder militar ou usurpado, ou tentativas de usurpação do poder;



- b) qualquer detonação hostil de qualquer arma de guerra que use fissão e/ou fusão atômica ou nuclear, ou outra reação similar, ou ainda, outra força ou matéria radioativa;
- c) greves, tumultos, comoções civis ou agitações trabalhistas;
- d) qualquer ação, de uma ou mais pessoas, sejam ou não agentes de um Poder soberano, que tenha finalidade política ou terrorista, independente de o prejuízo ou dano resultante ser acidental ou intencional;
- e) qualquer ato criminoso ou ato de sabotagem;
- f) confisco, nacionalização, arresto, repressão, detenção, apropriação, requisição para posse ou uso pelo Governo ou por ordem dele (seja civil, militar ou legítimo) ou por autoridade pública ou local;
- g) sequestro, ou qualquer apreensão ilegal, ou exercício criminoso de controle de uma Aeronave, ou de sua tripulação, durante o voo (inclusive qualquer tentativa malograda de apreensão ou controle), feita por qualquer pessoa ou pessoas a bordo de uma Aeronave, agindo sem o consentimento do Segurado.

25.2 - Além disso, este seguro não cobre reclamações de terceiros relativas a danos ocorridos durante o período em que a Aeronave esteve fora do controle do Segurado, em razão de qualquer dos riscos citados no item 27.1.

25.2.1 - A Aeronave será considerada ter voltado ao controle do Segurado quando de sua devolução, a este, em segurança, em um aeroporto não excluído pelos limites geográficos deste seguro, e que seja inteiramente adequado para as operações da Aeronave (esta devolução em segurança requer que a Aeronave esteja estacionada, com os motores desligados, e que não exista qualquer tipo de pressão ameaçando a mesma).

26 - RECONHECIMENTO DE DATAS (AVN2000A)

26.1 - Este seguro não cobre qualquer reclamação, dano, acidente pessoal, perda, custo ou despesa, de qualquer natureza, ou a responsabilização civil do Segurado (seja relacionada a contratos, prejuízos, negligência, responsabilidade civil de produtos, falsificações, fraudes, ou a outras razões), originados ou causados por, ou ocorridos em consequência de (seja direta ou indiretamente, e/ou total ou parcialmente):

- a) falha ou incapacidade de qualquer equipamento de computador (hardware), programa de computador (software), circuito integrado (chip), ou de equipamento e/ou sistema de tecnologia da informação (quer esteja sob a posse do Segurado ou de quaisquer terceiros), em processar, compartilhar, ou transferir, de forma precisa ou completa, ano, data, ou hora, ou informação relativa a qualquer alteração de ano, data ou hora, seja antes, durante ou depois de tal mudança de ano, data ou hora;
- b) qualquer troca ou modificação, implementada ou somente tentada, de qualquer equipamento de computador (hardware)", programa de computador (software), circuito integrado (chip), ou de equipamento e/ou sistema de tecnologia da informação (quer esteja sob a posse do Segurado ou de quaisquer terceiros), em antecipação ou em resposta a tais alterações de ano, data ou hora, e, ainda, qualquer recomendação feita e/ou serviços realizados em conexão com tal troca ou modificação;
- c) qualquer impossibilidade e/ou proibição de uso, ou indisponibilidade para uso, de qualquer bem ou equipamento de qualquer espécie, em consequência de qualquer ação, omissão, ou decisão, do Segurado ou de terceiros, relacionada a tal mudança de ano, data ou hora.

26.2 - Qualquer garantia, dada neste seguro, a respeito de qualquer obrigação de a Seguradora investigar ou responder a reclamações de terceiros contra o Segurado, NÃO SE APLICA em relação às exclusões apresentadas nesta cláusula.



27 - GLOSSÁRIO

ACEITAÇÃO

Ato de aprovação de proposta submetida à Seguradora para a contratação de seguro.

ACIDENTE

Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, seqüelas permanentes ou destruição. Ver "Evento" e "Acidente Pessoal".

ACIDENTE PESSOAL

Evento danoso, caracterizado por causar exclusivamente danos corporais, e ocorrer satisfazendo a todas as seguintes circunstâncias:

- a) dá-se em data perfeitamente conhecida;
- b) manifesta-se de forma súbita e violenta, agindo sobre o corpo da pessoa vitimada exclusivamente a partir do exterior;
- c) não é provocado intencionalmente pela própria pessoa vitimada;
- d) é a única causa dos danos corporais;
- e) provoca a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, da vítima, ou torna necessário, para a mesma, submeter-se a tratamento médico.

ADESÃO

Quase todos os contratos de seguro são contratos de adesão, porque suas condições são padronizadas, e o Segurado simplesmente adere ao contrato.

ADITIVO

Disposições complementares, acrescentadas a uma apólice já emitida, modificando-a de alguma forma. Entre as possibilidades, citamos: alterações na cobertura, cobrança de prêmio adicional, e prorrogação do período de vigência. O ato que formaliza a inclusão do aditivo na apólice é denominado "endosso". O termo aditivo também é empregado no mesmo sentido de endosso.

AERÓDROMO

Área destinada ao pouso e decolagem de aeronaves e ao atendimento e manutenção das mesmas.

AERONAVE

Veículo capaz de se sustentar e de se conduzir no ar, e que tem como função transportar pessoas e/ou objetos.

AEROPORTO

Aeródromo com instalações para chegada e partida de aeronaves, carga e descarga, além de embarque e desembarque de passageiros.

AGRAVAÇÃO DE RISCO

Deterioração das circunstâncias que influenciaram a avaliação original de um risco: aumento de sua probabilidade de vir a ocorrer e/ou expectativa de ampliação dos danos em caso de sinistro.

APÓLICE

É o documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações da Seguradora e do Segurado. Ver "Contrato de Seguro" e "Proposta".

ARBITRAGEM:

Processo alternativo, extrajudicial e voluntário, sem a tutela do Poder Judiciário. As partes litigantes elegem, em compromisso arbitral, uma ou mais pessoas denominadas árbitros ou juízes arbitrais, de confiança das partes, para o exercício neutro ou imparcial do conflito de interesses, submetendo-se à decisão final dada pelo árbitro, em caráter definitivo, vez que não cabe recurso neste sistema de resolução de controvérsia.

ARRENDAMENTO (MERCANTIL) - (LEASING)

Contrato de arrendamento, cessão ou locação, geralmente com opção de compra, de quaisquer tipos de bens tangíveis. .

ATERRISSAGEM (ATERRIZAGEM)

Conjunto de procedimentos técnicos, efetuados, em diversas etapas sequenciais, por um piloto, e que têm por objetivo levar uma aeronave, inicialmente em estado de deslocamento estável, no ar, até o solo, em estado de imobilidade.

ATO ILÍCITO/ ATO DANOSO

Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil). Sinônimo: "Ato Danoso".

ATO (ILÍCITO) CULPOSO

Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência ou imprudência do responsável, pessoa ou empresa.



ATO (ILÍCITO) DOLOSO

Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

AVISO DE SINISTRO

É uma das obrigações do Segurado, presente em todos os contratos de seguro. O Segurado deve comunicar, de imediato, a ocorrência de sinistro à Seguradora, a fim de que esta possa tomar as providências necessárias, em seu próprio interesse e no interesse do Segurado.

AVN

Abreviação de aviação (aviation). Identifica cláusulas padronizadas usadas em seguros aeronáuticos.

BENEFICIÁRIO

Pessoa física ou jurídica em cujo proveito se faz o seguro.

BENEFÍCIO

Ver "Indenização".

BENS ECONÔMICOS

São os bens materiais e os bens imateriais. De forma mais explícita: as coisas e os direitos econômicos que são objeto de propriedade. Uma definição clássica é a seguinte: são os valores materiais e imateriais que servem de objeto a uma relação jurídica.

BENS CORPÓREOS, MATERIAIS OU TANGÍVEIS

As coisas que são objetos de propriedade. As disponibilidades financeiras concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliários, NÃO são bens corpóreos do ponto de vista da atividade securitária. Mas pedras e metais preciosos, ou jóias, se materialmente existentes, são bens tangíveis daquele que tem a sua propriedade.

BENS INCORPÓREOS, IMATERIAIS OU INTANGÍVEIS

Direitos que possuem valor econômico e que são objeto de propriedade. Estão incluídas nesta definição as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários.

BLOQUEIO (LOCK-OUT)

Paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação de seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.

BOA - FÉ

No contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que têm o Segurado e a Seguradora, agindo ambos com total transparência, isentos de vícios, e convictos de que agem de acordo com a lei.

CAMPO ELETROMAGNÉTICO

Campo físico determinado pelo conjunto de quatro grandezas vetoriais, que caracterizam os estados elétrico e magnético de um meio material ou de vácuo. Estas quatro grandezas são: o campo elétrico, a indução elétrica, o campo magnético e a indução magnética.

CANCELAMENTO (DE SEGURO OU DE COBERTURA)

Dissolução antecipada do contrato de seguro, EM SUA TOTALIDADE, por determinação legal, acordo, perda de direito ou inadimplência do Segurado, ou PARCIALMENTE, em relação a uma determinada cobertura, por acordo ou exaurimento do Limite Agregado da mesma. O cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo das partes, denomina-se RESCISÃO.

CLÁUSULA

Em sentido estrito, é a denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de seguros, utiliza-se o termo para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo, "Cláusula de Pagamento do Prêmio" ou "Cláusula de Concorrência de Apólices".

CLAUSULADO

Conjunto das cláusulas de um contrato de seguro, ou, num sentido mais amplo, uma referência a todas as disposições do contrato.

CLÁUSULA ESPECÍFICA

Um dos três tipos de cláusulas das Condições Particulares dos contratos de seguro. Sua função é alterar as Condições Gerais e/ou Especiais, e, às vezes, até mesmo as Condições Particulares, normalmente sem ampliar a cobertura e, portanto, sem gerar prêmio adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR

Um dos três tipos de cláusulas das Condições Particulares dos contratos de seguro. Sua função é estipular, nos contratos de seguro, disposições muito específicas, aplicáveis, em geral, apenas a certos Segurados, e, às vezes, a um único Segurado. Ver "Condições Particulares".

COBERTURA

Numa acepção ampla, é o conjunto dos riscos cobertos elencados na apólice. De forma restrita, é sinônimo de Cobertura Básica ou Cobertura Adicional.



COBERTURA ADICIONAL / ACESSÓRIA

Um dos três tipos de cláusulas das Condições Particulares dos contratos de seguro. Prevêem ampliação das Coberturas Básicas contratadas ou são, de fato, novas coberturas, gerando, nas duas hipóteses, cobrança de prêmio adicional. As Coberturas Adicionais são normalmente elencadas nos Planos de Seguro, cabendo aos Segurados selecionar aquelas que venham a lhes interessar.

COBERTURA BÁSICA

Alguns ramos de seguro apresentam diversas alternativas de coberturas principais, denominadas Coberturas Básicas ou modalidades, e que podem, em geral, ser contratadas de forma independente. As suas disposições, denominadas as condições especiais de cada modalidade, são reunidas no contrato de seguro sob o título "Condições Especiais". Uma apólice de seguro deve conter, além das Condições Gerais do ramo, as Condições Especiais, que estipulam as disposições de pelo menos uma Cobertura Básica.

COMUNICAÇÃO DE SINISTRO

Ver "Aviso de Sinistro".

CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

Coexistência de várias apólices, cobrindo os mesmos riscos.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Em sentido amplo, trata-se do nome dado, nos contratos de seguro, ao conjunto das disposições relativas às Coberturas Básicas contratadas. Em sentido estrito, é uma referência às disposições de uma modalidade. Neste último sentido, são exemplos de condições especiais: os riscos cobertos pela modalidade, novos riscos excluídos, e a ratificação ou a revogação de cláusulas das Condições Gerais.

CONDIÇÕES GERAIS

Nome dado, nos contratos de seguro, às disposições comuns a todas as coberturas de um mesmo ramo de seguro. Por exemplo, estão sempre presentes, nas Condições Gerais, cláusulas intituladas "Objeto do Seguro", "Foro", e "Obrigações do Segurado".

CONDIÇÕES PARTICULARES

Nome dado, nos contratos de seguro, às cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Especiais, variando tais alterações de acordo com cada Segurado. As Condições Particulares se subdividem em Coberturas Adicionais, Cláusulas Específicas e/ou Cláusulas Particulares. No 1º caso, ampliam a cobertura e geram prêmio adicional; no 2º caso, alteram as Condições Gerais e/ou Especiais, e/ou as Coberturas Adicionais, mas normalmente sem gerar prêmio extra; no 3º caso, são cláusulas estipuladas para determinados Segurados, não se aplicando, em geral, aos demais, não constando, normalmente, nos Planos de Seguro.

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP

É de sua competência privativa a fixação das diretrizes e normas da política de seguros privados. Um dos membros do Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP.

CONTRATO DE SEGURO

Contrato que estabelece para uma das partes, mediante pagamento (prêmio) pela outra parte, a obrigação de pagar, a esta, determinada importância, no caso de ocorrência de um sinistro. É constituído de dois documentos principais, a saber, a proposta e a apólice. Na proposta, o candidato ao seguro fornece as informações necessárias para a avaliação do risco, e, caso a Seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a apólice, formalizando o contrato. Ver "Apólice" e "Proposta".

CORRETOR DE SEGUROS (PESSOA FÍSICA)

Técnico devidamente credenciado por meio de curso ou exame de habilitação profissional, autorizado pelos órgãos competentes a promover a intermediação de contratos de seguro e a sua administração. A sua principal função é orientar o Segurado quanto ao seguro mais conveniente para as necessidades do mesmo. O corretor de seguros não é um empregado das Seguradoras, sendo remunerado por seu trabalho com um percentual do prêmio de cada seguro que venha a intermediar, percentual este denominado "comissão".

CORRETOR (A) DE SEGUROS (PESSOA JURÍDICA)

Empresa cuja constituição é regulada por leis e normas específicas, e que tem atuação semelhante à de um corretor de seguros.

CO-SEGURO

Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na apólice e denominada "Seguradora Líder", assume a responsabilidade de administrar o contrato, e representar todas as demais no relacionamento com o Segurado, inclusive em caso de sinistro.

CULPA

Na Responsabilidade Civil, os atos ilícitos praticados por outrem ou por aqueles pelos quais é o mesmo responsável, são classificados como dolosos ou culposos. Os atos ilícitos culposos estão associados a um comportamento negligente ou imprudente. Nestes casos, diz-se que há culpa em sentido estrito ("stricto sensu"). Em sentido amplo ("lato sensu"), diz-se que o responsável por um ato ilícito agiu com culpa, ou tem culpa, independente de seu ato ter sido doloso ou culposo. Portanto, no sentido amplo, culpa tem dois significados: dolo, ou culpa no sentido estrito.

DANO

Alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de uma pessoa ou empresa, ou violação



de seus direitos, ou, ainda, no caso de pessoas físicas, lesão ao seu corpo ou à sua mente, ou aos direitos da personalidade. A generalidade desta definição tornou necessária a introdução de conceitos mais restritivos, que caracterizassem especificamente as espécies de dano com que as Seguradoras estariam dispostas a operar. Surgiram assim os conceitos de "Dano Corporal", "Dano Material", "Dano Moral", "Dano Estético", "Dano Ambiental", "Perdas Financeiras" e "Prejuízo Financeiro". Ver "Perdas e Danos".

DANO CORPORAL

Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluídas as doenças, a invalidez, temporária ou permanente, e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os danos morais, os danos estéticos, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos corporais, ou em consequência destes. Ver "Dano Moral", "Dano Pessoal", "Dano Material", e "Dano Estético".

DANO EMERGENTE

Ver "Dano Patrimonial".

DANO ESTÉTICO

Espécie de dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da aparência externa da pessoa, causando-lhe redução ou eliminação de padrão de beleza.

DANO FÍSICO À PESSOA

Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico e/ou fisiológico, incluídas as doenças, a invalidez, temporária ou permanente, e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os danos morais, os danos estéticos, os danos mentais, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos físicos à pessoa, ou em consequência destes. Ver "Dano Moral", "Dano Pessoal", "Dano Material", "Dano Corporal", e "Dano Estético".

DANO MATERIAL

Toda alteração de um bem tangível ou corpóreo que reduza ou anule seu valor econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo. Não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como dinheiro, créditos, e/ou valores mobiliários, que são consideradas "Prejuízos Financeiros". A redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas sim na de "Perda Financeira".

DANO MORAL

Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento, desconforto, e/ou humilhação, independente da ocorrência conjunta de danos materiais, corporais, ou estéticos. Para as pessoas jurídicas, o dano moral está associado a ofensas ao nome ou à imagem da empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, não contabilizáveis, independente da ocorrência de outros danos.

DANO PATRIMONIAL

Todo dano suscetível de avaliação financeira objetiva. Subdivide-se em **danos emergentes**, definidos como aquilo que o patrimônio do prejudicado efetivamente perdeu (abrangem os danos materiais e os prejuízos financeiros), e em **perdas financeiras**, definidas como redução ou eliminação de expectativa de aumento do patrimônio. Ver "Prejuízos Financeiros" e "Perdas Financeiras".



DANO PESSOAL

Danos causados à pessoa. Subdivide-se em "Danos Corporais", "Danos Morais" e "Danos Estéticos".

DECOLAGEM (DESCOLAGEM)

Conjunto de procedimentos técnicos, efetuados, em diversas etapas sequenciais, por um piloto, e que têm por objetivo levar uma aeronave, inicialmente parada, no solo, a atingir um estado de deslocamento estável no ar.

Redução do valor do prêmio, normalmente concedida aos Segurados que renovam seguros sem que tenham apresentado reivindicação relativa aos contratos anteriores. É um direito intransferível, sendo o desconto progressivamente maior quando há sucessivas renovações sem ocorrência de sinistro.

DESCONTO RACIONAL (COMPOSTO)

Desconto concedido aos devedores que efetuam pagamentos antecipados de débitos financiados com juros, sendo o desconto calculado de tal forma que o saldo a pagar, se investido à taxa de juros contratada, pelo período de tempo equivalente à antecipação, reproduziria a dívida total.

DESPESAS EMERGENCIAIS

São gastos realizados pelo Segurado em caráter de urgência, com o objetivo de tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, e cobertos pelo seguro.

DIREITO DE REGRESSO

No Seguro de Responsabilidade Civil, é o direito que tem a Seguradora de se ressarcir da indenização paga na ocasião da liquidação de um sinistro, cobrando-a do responsável direto pelo sinistro. Restrições: o direito não pode ser exercido contra o Segurado, seus familiares, representantes e prepostos, e, ainda, contra pessoas ou empresas protegidas por cláusula de renúncia à sub-rogação. Ver "Sub-rogação".

DIREITOS

Tudo aquilo que tem existência imaterial e que pode ser objeto de uma relação jurídica.

DIREITOS ECONÔMICOS

Direitos aos quais pode ser atribuído um valor econômico.

DOLO (ó)

Má-fé. Qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.

DURAÇÃO DO SEGURO

Expressão usada para indicar o período de vigência do seguro.

EMPREGADO

Pessoa física que presta serviços de caráter contínuo a um empregador, sob a subordinação dele e mediante salário.

ENDOSSO

Documento, emitido pelas Seguradoras, que tem por objetivo formalizar a inclusão de aditivo em contrato de seguro. Ver "Aditivo".

EVENTO

No Seguro de Responsabilidade Civil, é qualquer acontecimento em que são produzidos, ou alegados, danos, e a partir do qual é invocada, justificadamente ou não, por terceiros pretensamente prejudicados, a Responsabilidade Civil do Segurado. Comprovada a existência de danos, trata-se de um "evento danoso". Se for atribuído judicialmente à Responsabilidade Civil do Segurado e atender as definições de cláusula de Risco Coberto de cobertura contratada, pelo Segurado, trata-se de um "sinistro". Caso contrário, é denominado "evento danoso não coberto", ou, ainda, "evento não coberto", estando a Seguradora, neste caso, isenta de responsabilidade.

FATO GERADOR

É a causa primordial de um evento danoso. Quando existem várias causas, trata-se da causa que predomina e/ou que efetivamente produz o evento danoso.

FORO (ó)

No contrato de seguro, refere-se à localização do órgão do poder judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos do contrato; jurisdição, alçada. Sinônimo: fórum.

FORO COMPETENTE

Normalmente é o do domicílio do Segurado.

FRACIONAMENTO DO PRÊMIO

Usa-se esta expressão nos casos em que o pagamento do prêmio é parcelado.

FRANQUIA

Quantia fixa, definida na apólice, que, em caso de sinistro, representa a parte do prejuízo apurado que poderá deixar de ser paga pela Seguradora, dependendo das disposições do contrato.



FRANQUIA DEDUTÍVEL

Franquia que é incondicionalmente deduzida do prejuízo apurado, em caso de sinistro. A indenização devida pela Seguradora é, portanto, a diferença, se positiva, entre o montante do prejuízo e a franquia dedutível (respeitado o Limite Máximo de Indenização de cada cobertura contratada), sendo nula em caso contrário. A franquia é repetidamente aplicada a cada sinistro garantido por uma específica cobertura, enquanto o seguro vigorar para a mesma.

FUNENSEG

Fundação Escola Nacional de Seguros. Entidade responsável pelo aprimoramento profissional do mercado segurador, sendo mantida pelo Sistema Nacional de Seguros Privados - FUNENSEG.

FURTO QUALIFICADO

Subtração, para si ou para outrem, de coisa móvel alheia, sem violência contra a pessoa, mas cometida com a destruição e/ou o rompimento de obstáculos, ou, alternativamente, mediante o emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, ou, ainda, a utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local em que se encontra a coisa, desde que o emprego de qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatado por inquérito policial.

FURTO SIMPLES

Subtração, para si ou para outrem, de coisa móvel alheia, sem violência contra a pessoa e sem deixar vestígios.

GARANTIA

Nos Seguros de Responsabilidade Civil, o termo é usado com vários sentidos:

- a) como sinônimo do próprio contrato de seguro ;
- b) significando o valor limite, previsto no contrato, por cujo pagamento e/ou reembolso a Seguradora se responsabiliza, em decorrência de sinistro; e
- d) no sentido de compromisso ou aval, da Seguradora para com o Segurado, pois aquela "garante" o pagamento de perdas e danos devidos por este a terceiro, em caso de sinistro .

HANGAR

Um grande galpão, situado em um aeroporto ou heliporto, no qual estacionam-se as aeronaves para manutenção e preparação para os próximos voos.

HIPOSSUFICIÊNCIA (DO SEGURADO)

Manifesta posição de inferioridade do Segurado perante a Seguradora, decorrente de sua condição econômica e/ou de seu desconhecimento acerca dos aspectos relacionados às condições da garantia das coberturas securitárias contratadas com a Seguradora.

IMPERÍCIA

Ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequência direta de ação (ou omissão) de caráter técnico e/ou profissional e para a qual o responsável:

- a) não está habilitado, ou;
- b) embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência, ou;
- c) embora habilitado e experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização da mesma.

IMPORTÂNCIA SEGURADA

É sinônimo de "Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada".

IMPRUDÊNCIA

Definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, desprovido da preocupação de evitar erros ou enganos. Se, em decorrência da ação (ou omissão) imprudente, for, involuntariamente, violado direito e causado dano, o responsável terá cometido um ato ilícito culposo. **INDENIZAÇÃO**

No Seguro de Responsabilidade Civil, em caso de sinistro, corresponde ao pagamento e/ou reembolso, até o Limite Máximo de Indenização de cada cobertura contratada, das quantias que o Segurado foi judicialmente condenado a pagar a terceiros prejudicados, e/ou despendeu tentando evitar o sinistro ou minorar as suas consequências.

INTERNET

É um sistema de endereçamento dos computadores ligados a um dos servidores da rede mundial de computadores (web), por sua vez interconectados entre si em escala mundial.



JURISPRUDÊNCIA

Conjunto de decisões similares proferidas pelos tribunais superiores, e que apontam tendências a serem seguidas pela Justiça em julgamentos futuros de casos análogos.

LIMITE AGREGADO (LA)

Nos seguros de responsabilidade civil, não há, normalmente, previsão de reintegração, após a liquidação de um sinistro, do Limite Máximo de Indenização da cobertura cuja garantia tenha sido reivindicada. Para contornar, ao menos parcialmente, a ausência da reintegração, e eventualmente cobrir sinistros independentes abrigados pela mesma cobertura, utiliza-se o Limite Agregado, que representa o total máximo indenizável pelo contrato de seguro, relativamente à cobertura considerada. O seu valor, previamente fixado, é normalmente estipulado como o produto do Limite Máximo de Indenização por um fator maior que um, como, por exemplo, 1 e meio, ou 2, ou 3. Não é, no entanto, obrigatório que este fator seja maior do que um, considerando-se, nestes casos, que o Limite Agregado é igual ao Limite Máximo de Indenização. Os Limites Agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG)

Representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, de estipulação opcional, aplicado quando uma reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador, é garantida por mais de uma das coberturas contratadas. O LMG da apólice é fixado com valor menor ou igual à soma dos limites máximos de indenizações estabelecidos individualmente para cada cobertura contratada.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI)

Limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por cobertura, relativo a reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador. Os limites máximos de indenização estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

Ato pelo qual a Seguradora, após a regulação do sinistro, e tendo concluído tratar-se de sinistro coberto, apura os prejuízos e efetua o pagamento da indenização ao Segurado e/ou Beneficiário

LUCROS CESSANTES

São lucros que deixam de ser auferidos devido à paralisação de atividades e do movimento de negócios do Segurado, ou do terceiro prejudicado, no caso de Seguro de Responsabilidade Civil. Os "lucros cessantes" estão incluídos no conceito de "perdas financeiras".

MÁ - FÉ

Agir de modo contrário à lei ou ao direito, fazendo-o propositadamente. Dolo.

MODALIDADE

Subdivisão de ramo; tipo específico de cobertura de um determinado ramo de seguro; cada modalidade é uma Cobertura Básica.

NEGLIGÊNCIA

Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, decorrente da negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado dano, o responsável terá cometido ato ilícito culposos.

OBJETO DO SEGURO

É a designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias.

OCORRÊNCIA

Acontecimento, circunstância. No jargão de seguros, usa-se às vezes como sinônimo de evento danoso, sinistro ou, ainda, agravação de risco.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Cláusula Específica que altera as disposições de algumas coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Geral, estabelecendo participação do Segurado no prejuízo, em caso de sinistro. Normalmente são fixados valores mínimo e máximo para esta participação, embora a presença de valor mínimo seja mais comum. Ressalte-se que "participação obrigatória" é um conceito distinto de "franquia".

PERDA

Na Responsabilidade Civil, significa redução ou eliminação de expectativa de ganho ou de lucro, não apenas de dinheiro, mas de bens de uma maneira geral. Se tal expectativa se limitar a valores financeiros, como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, usa-se a expressão "Perdas Financeiras".



PERDAS E DANOS

Expressão utilizada para abranger todas as espécies de danos que podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequência de ato ou fato pelo qual o Segurado é responsável.

PERDAS FINANCEIRAS

Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro, exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários. Exemplo: "Lucros Cessantes".

PERÍODO DE VIGÊNCIA

Ver "Vigência".

PRAZO PRESCRICIONAL

Ver "Prescrição".

PREJUDICADO

Na Responsabilidade Civil, trata-se de pessoa, física ou jurídica, que teve direito violado e sofreu danos em consequência de ato ou fato atribuído à responsabilidade de outrem. No Seguro de Responsabilidade Civil, se um Segurado é responsabilizado por ato ou fato que causou danos a uma pessoa ou a uma empresa, estas, como terceiras na relação Segurado-Seguradora, costumam ser aludidas como "terceiro prejudicado".

PREJUÍZO

Dano material ou prejuízo financeiro, isto é, lesão física a bem material, ou redução (eliminação) de disponibilidades financeiras concretas. Difere de "perda", que se refere à redução ou à eliminação de expectativa de ganho ou lucro de bens de uma maneira geral.

PREJUÍZO FINANCEIRO

Redução ou eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários. Difere de "Perdas Financeiras" no sentido de representarem estas a redução ou eliminação de uma expectativa de ganho ou lucro, e não uma redução concreta de disponibilidades financeiras.

PRÊMIO / PRÊMIO BRUTO

É a quantia, prevista no contrato de seguro, devida pelo Segurado à Seguradora.

PRÊMIO ADICIONAL

Prêmio suplementar, cobrado em determinados casos. Por exemplo, quando o Segurado deseja ampliar o seguro, contratando uma nova cobertura, ou, posteriormente à celebração do contrato de seguro, opta por um prazo maior.

PRÊMIO FRACIONADO

É o prêmio, dividido em parcelas para efeito de pagamento, normalmente com acréscimo de juros.

PRESCRIÇÃO

Na Responsabilidade Civil, é o perecimento da pretensão que tem o prejudicado contra o responsável por ato ou fato que lhe tenha causado perdas e danos. No âmbito de seguros, é o perecimento da pretensão do Segurado contra a Seguradora e desta contra aquele.

PROFISSIONAIS LIBERAIS

Ver "Serviços Profissionais".

PROPOSTA

Documento físico ou virtual, contendo um questionário detalhado, que deve ser preenchido pelo candidato ao seguro (inclusive por meios remotos) e que servirá de base para a avaliação do risco por parte da Seguradora. É parte integrante do contrato de seguro, juntamente com a apólice. Ver "Apólice" e "Contrato de Seguro".

PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS (PRO RATA DIE)

PROPORCIONAL AO TEMPO (PRO RATA TEMPORIS)

Referência a um tipo de cálculo cujos resultados são proporcionais ao tempo decorrido.

REDE DE ALCANCE MUNDIAL (WORLD WIDE WEB/WEB)

É um conjunto de páginas, ou "sites", acessados pela "internet", que disponibilizam informações e documentos em meio eletrônico.

REDE PRIVADA DE COMPUTADORES ESTENDIDA A USUÁRIOS EXTERNOS (EXTRANET)

É uma rede privada de computadores que é estendida a usuários externos.

REDE PRIVADA DE COMPUTADORES QUE COMPARTILHAM ARQUIVOS (INTRANET)

É uma rede privada de computadores, que compartilham arquivos disponíveis em um computador da rede, denominado servidor.

REGULAÇÃO DE SINISTROS

Trata-se do processo de avaliação das causas, consequências, circunstâncias e apuração dos prejuízos devidos ao Segurado e/ou Beneficiário e do direito deste à indenização.

REINTEGRAÇÃO

Recomposição do Limite Máximo de Indenização relativo a uma ou mais das coberturas contratadas, após ter sido efetuado o pagamento de alguma indenização ao Segurado.

RENOVAÇÃO



Ao término da vigência de um seguro, normalmente é oferecida ao Segurado a possibilidade de dar continuidade ao contrato, com a emissão de nova apólice de seguro. O conjunto de normas e procedimentos a serem cumpridos, para que se efetive tal continuidade, é denominado "a renovação do contrato".

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Tipo especial de renovação dos contratos de seguro, em que não são necessários os procedimentos habituais, bastando que conste, na apólice, cláusula expressa a respeito. O contrato é prorrogado por período igual ao da vigência anterior, mantidas todas as condições, com cobrança de novo prêmio.

RENÚNCIA À SUB-ROGAÇÃO

No Seguro de Responsabilidade Civil, é o acordo que estabelece que o Segurado, ou a Seguradora, não exercerá seu direito de regresso em relação a determinadas pessoas ou empresas, especificadas na apólice, na hipótese de ocorrência de sinistro.

RESCISÃO (DE APÓLICE OU SEGURO)

Dissolução antecipada do contrato de seguro por acordo das partes. Ver "Cancelamento".

RESPONSABILIDADE CIVIL (RC)

É a obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados: "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (Art.927, Código Civil); "Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido" (Art.938, Código Civil). Ver "Seguro de Responsabilidade Civil".

Ver "Direito de Regresso".

RISCO

É o acontecimento incerto, ou de data incerta, potencialmente danoso.

RISCO COBERTO

No Seguro de Responsabilidade Civil, o risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por danos causados a terceiros, e/ou a eventual realização de despesas emergenciais para tentar evitá-los e/ou minorá-los, atendidas as disposições do contrato.

RISCO EXCLUÍDO

É o mesmo que RISCO NÃO COBERTO, isto é, no caso do Seguro de Responsabilidade Civil, NÃO estão garantidos, em cada cobertura contratada, entre outros, o pagamento e/ou reembolso de:

a) reparações civis, devidas pelo Segurado, por danos causados a terceiros:

I - de tipo e/ou espécie explicitamente excluídos nas Condições Gerais e/ou nas disposições específicas da cobertura; e/ou

II - decorrentes de fato gerador explicitamente excluído nas Condições Gerais e/ou nas disposições específicas da cobertura; e/ou

b) despesas, efetuadas pelo Segurado, que não se enquadrem no conceito de despesas emergenciais, levadas a efeito para tentar evitar ou minorar o sinistro; e/ou

c) multas, impostas por autoridades e/ou decorrentes do descumprimento de contratos; e/ou

d) quantias devidas pelo Segurado, decorrentes de qualquer tipo de ação de regresso, contra o Segurado, promovida por órgãos governamentais; e/ou

e) reparações civis, devidas pelo Segurado, decorrentes de lucros cessantes, perdas e/ou prejuízos financeiros, causados a terceiros, salvo na hipótese de contratação de cobertura específica.

Embora RISCO EXCLUÍDO seja conceitualmente equivalente a tudo aquilo que não é RISCO COBERTO, as Condições Gerais e as disposições específicas das coberturas listam, sem serem exaustivas, as situações que não estão cobertas pelo seguro, com o objetivo de minimizar possíveis interpretações equivocadas quanto à abrangência das coberturas contratadas, seja por parte do Segurado, seja por parte da Justiça Civil.

ROUBO

Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos, ou assalto à mão armada.

SALVADOS

São bens tangíveis resgatados de um sinistro, afetados ou não por danos materiais, e que têm valor comercial.

SEGURADO

É a pessoa, física ou jurídica, que tendo interesse segurável, contrata o seguro, ou seja, qualquer pessoa ou empresa mencionadas na apólice. Tratando-se de pessoa jurídica, a designação "Segurado" abrange as pessoas abaixo relacionadas, quando aplicável, e exclusivamente no exercício das funções de sua competência na organização da empresa:

a) diretores, sócios, acionistas, enquanto agindo em suas respectivas funções e competências em prol do Segurado;

b) empregados do Segurado, inclusive pessoal médico, mas somente enquanto agindo dentro do escopo de suas obrigações;

c) qualquer pessoa ou organização designadas na apólice como vendedor, mas somente em relação à distribuição ou venda dos produtos do Segurado;

d) membros do Comitê de Executivos, ajudantes voluntários e participantes da equipe do Segurado, de sua organização social, de esportes e bem-estar, dentro de suas respectivas competências.



SEGURADORA

É a AXA Seguros S.A, empresa identificada na especificação da apólice devidamente constituída e autorizada a funcionar no país, que garante os interesses e riscos cobertos pelo seguro na vigência da apólice

SEGURO

Ver "Contrato de Seguro".

SEGURO PADRONIZADO

Seguros que possuem condições contratuais idênticas às constantes em normas produzidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP ou pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo a tarifação padronizada, quando prevista.

SEGURO A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO

É aquele em que a Seguradora responde pelo valor integral de qualquer sinistro até o Limite Máximo de Indenização da cobertura reivindicada. É a forma predominante de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil.

SEGURO A PRAZO CURTO

Seguro contratado por prazo inferior a 1 (um) ano.

SEGURO A PRAZO LONGO

É aquele contratado por período maior que um ano, em geral com duração máxima de cinco anos.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Responsabilidade Civil (RC) é a obrigação legal de reparar danos, imposta àquele que pelos mesmos tiver sido responsável. O Seguro de Responsabilidade Civil garante ao Segurado, responsável por danos causados a terceiros, o reembolso e/ou o pagamento das indenizações a que for condenado, a título de reparação, atendidas as disposições do contrato: O seguro cobre, também, as despesas efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos.

SEGURO DE RC HANGAR

O seguro de RC HANGAR contempla, entre outros, os danos materiais causados a aeronaves pertencentes a terceiros, sob a responsabilidade do Segurado, para guarda, reparo, reforma, conservação e/ou manutenção, nos locais especificados na apólice. Estão também contemplados os sistemas de propulsão das aeronaves, peças e equipamentos, quando instalados nas mesmas, e quando temporariamente removidos, para manutenção e/ou conserto, quando tais atividades forem desenvolvidas nos locais especificados na apólice. A cobertura destas partes cessa a partir do momento em que as mesmas forem definitivamente substituídas. Ferramentas e equipamentos projetados para o uso com as aeronaves seguradas, e que são normalmente transportados pelas mesmas, também estão contemplados pelo seguro.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

São aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominadas "profissionais liberais"; por exemplo, advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, e outros profissionais similares.

SINISTRO

É a concretização de um risco coberto. Caso não esteja coberto pelo contrato de seguro, é denominado evento danoso não coberto ou evento não coberto. No Seguro de Responsabilidade Civil, caracteriza-se pela atribuição, ao Segurado, da responsabilidade pela ocorrência de um evento danoso, causando danos a terceiros, atendidas as disposições do contrato.

SUB-ROGAÇÃO

De forma geral, é o direito, previsto na lei (artigos 346 a 351 do Código Civil), atribuído a pessoa, física ou jurídica, de substituir um credor nos direitos e ações que o mesmo teria em relação ao devedor, por ter aquela assumido ou efetivamente pago dívida deste último. No jargão jurídico, diz-se que o novo credor se sub-roga nos direitos e ações do antigo credor. Nos contratos de seguro, uma vez indenizado o Segurado (ou o terceiro prejudicado, no caso do Seguro de Responsabilidade Civil), a Seguradora se sub-roga nos direitos e ações que teria o Segurado de demandar o responsável direto pelo sinistro.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP

Entidade autárquica integrante do Sistema Nacional de Seguros Privados, à qual compete a fiscalização da constituição, organização, funcionamento e operação das Seguradoras e Resseguradoras.

TERCEIRO

No Seguro de Responsabilidade Civil, trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída ao Segurado. O seguro objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que eventualmente o Segurado venha a ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados.

TÉRMINO DA VIGÊNCIA

Data final do período de vigência de um contrato de seguro. Ver "Data de Extinção".

TUMULTO

Pode ser considerado:

a) explosão de rebeldia, motim, levante;



- b) desordem, briga, envolvendo várias pessoas, pancadaria;
- c) grande agitação desordenada, confusão.

VALOR DO SEGURO / VALOR SEGURADO

Ver "Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada".

VALORES

Dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, jóias, cheques, títulos de créditos de qualquer espécie, selos, apólices, e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro.

VALORES MOBILIÁRIOS

Designação comum dada aos créditos por dinheiro, ações, obrigações, ou títulos negociáveis.

VÍCIO

Conceito jurídico que designa, na realização de atos jurídicos em geral, e, particularmente, na celebração de contratos de seguro, a inobservância das formalidades e/ou circunstâncias exigidas por lei para a validade de tais contratos, e da qual pode resultar a nulidade ou a anulabilidade dos mesmos. O conceito preciso de "vício" pode ser encontrado no Código Civil, artigos 138 a 165.

VÍCIO INTRÍNSECO / VÍCIO PRÓPRIO

Condição natural de certas coisas, que as torna suscetíveis de se destruir ou avariar, espontaneamente e sem intervenção de qualquer causa extrínseca.

VIGÊNCIA / VIGÊNCIA DO CONTRATO / PERÍODO DE VIGÊNCIA

Intervalo contínuo de tempo, fixado no contrato. O Segurado estará coberto apenas em relação a sinistros ocorridos em data pertencente àquele intervalo, embora as reivindicações da garantia possam ser apresentadas posteriormente, desde que dentro dos prazos prescricionais;

VÔO (DE UMA AERONAVE)

Período compreendido entre o início da decolagem da aeronave e o final de sua aterrissagem. No caso de aeronaves que necessitam efetuar uma corrida em terra, antes da decolagem e/ou depois que tocam o solo, durante a aterrissagem, o voo compreende também estas corridas.

ANEXO III

CONDIÇÕES ESPECIAIS - COBERTURAS BÁSICAS

COBERTURA BÁSICA Nº 101

RESPONSABILIDADE CIVIL AEROPORTUÁRIA

(Em Instalações Aeronáuticas, Danos em Aeronaves de Terceiros, e
Responsabilidade Civil de Produtos - Seções 1, 2 e 3)

A Seguradora garante reembolsar o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização em vigor, de todas as quantias que o mesmo vier a ser legalmente obrigado a pagar a terceiros prejudicados, fixadas em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, correspondentes a reparações relativas às seguintes espécies de danos:

- a) danos corporais, incluindo morte (a garantia também se aplica quando o óbito ocorrer posteriormente, em consequência daqueles danos); e/ou
- b) danos materiais,

quando causados involuntariamente, durante a vigência deste contrato, e decorrentes dos riscos estabelecidos nas Seções 1, 2 e 3, a seguir.

Seção 1 Em Instalações Aeronáuticas

Esta Seção 1 garante os danos corporais e os danos materiais ocorridos:

- a) nas instalações aeronáuticas listadas na apólice, ou nas proximidades das mesmas, como resultado direto dos serviços prestados pelo Segurado; ou



- b) em qualquer outro local, durante a realização de qualquer trabalho ou cumprimento de quaisquer obrigações por parte do Segurado e/ou seus empregados, que tenham ligação com as atividades e/ou operações especificadas na apólice,

desde que tais danos tenham sido causados por culpa do Segurado e/ou de qualquer dos seus empregados, durante o exercício de suas funções, ou, ainda, tenham sido causados por qualquer defeito existente nas instalações, nas vias internas de circulação, no maquinário, e/ou nas oficinas em que o Segurado desenvolva as suas atividades.

ESTA SEÇÃO ESTÁ SUJEITA ÀS SEGUINTE EXCLUSÕES:

a) Perdas ou danos sofridos por bens (móveis e/ou imóveis) pertencentes ao Segurado, ou por ele ocupados, alugados, arrendados, controlados, ou, ainda, sob sua custódia ou guarda, durante manutenção, manipulação e/ou prestação de serviços realizadas em tais bens pelo Segurado ou qualquer de seus empregados. No entanto, esta exclusão NÃO se aplica a veículos não pertencentes ao Segurado quando estiverem no perímetro interno das instalações aeronáuticas especificadas na apólice;

b) Danos corporais e/ou danos materiais causados por:

I - qualquer veículo automotor que o Segurado induza, ou autorize, terceiros a usar, em qualquer via pública localizada no exterior das instalações aeronáuticas listadas na apólice;

II - quaisquer Navios, Embarcações ou Aeronaves pertencentes ao Segurado, ou por ele, ou sob a sua responsabilidade, fretados, usados ou operados; no entanto, esta exclusão NÃO se aplicará a danos materiais causados a Aeronaves pertencentes a terceiros, situadas no solo, quando a indenização para tais danos NÃO estiver garantida na Seção 2 desta cobertura;

c) Danos corporais e/ou danos materiais decorrentes de qualquer Encontro Aéreo, Corrida Aérea ou Show Aéreo, assim como aqueles danos (corporais e/ou materiais) ocorridos em qualquer local utilizado para a acomodação dos espectadores presentes nos eventos acima citados, exceto se previamente acordado com a Seguradora;

d) Danos corporais e/ou danos materiais decorrentes da construção, demolição ou alteração de edifícios, pistas, ou instalações feitas pelo Segurado e/ou seus contratados e/ou subcontratados (excetuando-se as operações normais de manutenção), a menos que previamente acordado com a Seguradora;

e) Danos corporais e/ou danos materiais decorrentes de quaisquer bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado e/ou seus empregados, após tais bens ou produtos terem deixado de estar na posse ou sob o controle do Segurado; no entanto, esta exclusão NÃO se aplica ao fornecimento de comida e/ou bebida, pelo Segurado, nas instalações indicadas na apólice.

Seção 2

Danos em Aeronaves de Terceiros

Esta Seção se destina a cobrir as perdas e danos causados a Aeronaves, ou a equipamentos aeronáuticos, que NÃO pertençam ao Segurado, e NÃO sejam por ele arrendados ou alugados, enquanto no solo, sob sua guarda, custódia ou controle, ou, ainda, durante manutenção, manipulação e/ou prestação de serviços realizadas pelo Segurado ou qualquer de seus empregados.

ESTA SEÇÃO ESTÁ SUJEITA ÀS SEGUINTE EXCLUSÕES:

a) Perdas e danos causados a objetos pessoais ou a mercadorias de qualquer natureza;

b) Perdas e danos causados a Aeronaves, ou a equipamentos aeronáuticos, contratados, arrendados ou emprestados ao Segurado;



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias**
Ramo 1537

c) Perdas e danos causados a qualquer Aeronave durante vôo (exceto se contratada cobertura específica), conforme definido a seguir:

c.1) O termo vôo significa o intervalo de tempo compreendido entre o início da efetiva corrida de decolagem da Aeronave até o fim da corrida de aterrissagem.



**Seção 3 Responsabilidade
Civil de Produtos**

Esta Seção cobre os danos corporais e/ou danos materiais decorrentes da posse, uso, consumo ou manuseio de quaisquer bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado ou seus empregados, mas apenas em relação aos bens ou produtos que fazem parte ou são usados em conjunto com aeronaves, e apenas depois que tais bens ou produtos terem deixado de estar na posse ou sob o controle do Segurado.

ESTA SEÇÃO ESTÁ SUJEITA ÀS SEGUINTE EXCLUSÕES:

- a) Danos a bens pertencentes ao Segurado ou àqueles sob a sua guarda, custódia ou controle;
- b) O custo do reparo ou da substituição de quaisquer bens ou produtos defeituosos, fabricados, construídos, alterados, reparados, atendidos, tratados, vendidos, entregues ou distribuídos pelo Segurado, ou, ainda, de qualquer parte ou peça defeituosas presentes naqueles bens e produtos;
- c) Perdas decorrentes de projeto, especificação e/ou desempenho que apresentem incorreções ou falhas; no entanto, esta exclusão NÃO será aplicada a danos corporais e/ou danos materiais, causados a terceiros, conforme especificado nesta apólice, que tenham ocorrido em consequência de tais incorreções ou falhas;
- d) Perda de uso de qualquer Aeronave, que não tenha sido, de fato, perdida ou danificada em decorrência de acidente, dando origem a qualquer reivindicação com base nesta apólice.

ANEXO IV

CONDIÇÕES PARTICULARES - COBERTURAS ADICIONAIS

COBERTURA ADICIONAL Nº 201

Manuseio de Bagagens e Cargas

1 - RISCO COBERTO

1.1 - Não obstante as disposições em contrário, a presente Cobertura Adicional garante os seguintes danos causados a terceiros, relacionados com o manuseio de bagagens e cargas efetuado pelo Segurado, ou sob a sua responsabilidade, dentro da área do aeroporto:

- a) Danos materiais a bagagens e pequenas cargas transportadas, desde que este transporte esteja relacionado com os serviços prestados pelo Segurado; e
- b) Danos corporais causados a terceiros, diretamente relacionados com o manuseio de bagagens e pequenas cargas transportadas, desde que este transporte esteja relacionado com os serviços prestados pelo Segurado.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - A presente Cobertura não cobre reclamações por:

- a) Danos a bens de terceiros em poder do Segurado, para guarda ou custódia, transporte, uso ou manipulação, ou execução de quaisquer trabalhos, SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER CONTRATO FORMAL ENTRE AS PARTES;



b) Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;

COBERTURA ADICIONAL Nº 202

Serviços de Bordo (Catering)

1 - RISCO COBERTO

1.1 - Não obstante as disposições em contrário, a presente Cobertura Adicional garante os seguintes danos causados a terceiros, relacionados com a prestação de serviços de bordo (catering) em Aeronaves, por parte do Segurado:

- a) danos materiais aos bens das empresas contratantes do Segurado para fins de prestação de serviços de bordo (catering);
- b) danos corporais causados diretamente pelo fornecimento de comestíveis e/ou bebidas para consumo dos passageiros e/ou tripulantes a bordo das Aeronaves pertencentes às empresas com as quais o Segurado mantenha contrato específico;
- c) despesas com o traslado aeroporto/hotel/aeroporto e a hospedagem dos passageiros, devido à não realização de voo, limitado a um período máximo de 24 horas, contados a partir da data do evento, em consequência de danos causados à Aeronave durante a prestação de serviços de bordo (catering).

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - A presente Cobertura não cobre reclamações por:

- a) danos a bens de terceiros em poder do Segurado, para guarda ou custódia, transporte, uso ou manipulação, ou execução de quaisquer trabalhos, SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER CONTRATO FORMAL ENTRE AS PARTES;
- b) responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, que não sejam decorrentes de obrigações civis legais.
- c) prejuízos patrimoniais não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais coberta pelo presente seguro;

COBERTURA ADICIONAL Nº 203

Responsabilidade Civil decorrente de Veículos em Recintos Aeroportuários

1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, de acidentes ocorridos com equipamentos e/ou veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele contratados, alugados ou arrendados, e que tenham sido expressamente discriminados nesta apólice, ao circularem nas áreas aeroportuárias também discriminadas nesta apólice.

1.1.1 - Esta garantia é concorrente com o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS



2.1 - O presente contrato NÃO garante:

- a) Danos causados durante a circulação de veículos fora da área aeroportuária, ou seja, em vias públicas;
- b) Danos causados aos dirigentes e prepostos do Segurado;
- c) Danos aos próprios veículos, sejam de propriedade do Segurado, ou por ele contratados, alugados, ou arrendados;

COBERTURA ADICIONAL Nº 204

Administradores de Aeroportos

1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, no âmbito das áreas aeroportuárias especificadas nesta apólice, ou nas suas imediações, e que tenham decorrido diretamente dos serviços prestados pelo Segurado, por culpa deste ou de seus empregados, ou por qualquer defeito nas instalações, pistas / pátios, obras, maquinário ou locais utilizados no curso dos negócios do Segurado, como proprietário ou operador de aeroporto/aeródromo.

1.1.1 - Com relação à garantia concedida nos termos desta Cobertura, a Seguradora:

a) patrocinará a defesa em qualquer ação movida contra o Segurado alegando danos corporais e/ou danos materiais, mesmo que tal ação seja infundada, falsa ou fraudulenta, mas a Seguradora poderá realizar qualquer investigação, negociação e/ou acordo relativo a qualquer reclamação, conforme entender ser conveniente;

b) pagará:

I - as custas e despesas incorridas na defesa do Segurado, em qualquer processo;

II - os prêmios de Seguro-Garantia, para liberar penhoras de quantias não superiores ao Limite Máximo de Indenização da presente Cobertura, e fianças e/ou custas necessárias para a defesa do Segurado em qualquer processo judicial, mas sem qualquer obrigação de contratar ou apresentar tal Seguro-Garantia e/ou fiança;

III - as indenizações às quais o Segurado tenha sido condenado, e os juros acumulados relativos a tais indenizações, computados desde o início do julgamento até o momento em que a Seguradora tenha pago, entregue ou depositado em juízo, o valor de tal condenação, obedecido o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura.

1.1.2 - Se o montante da condenação ultrapassar o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, o excesso NÃO será de responsabilidade da Seguradora.

1.1.3 - Os valores incorridos pelo Segurado com o consentimento da Seguradora são indenizáveis em adição ao Limite Máximo de Indenização aplicável a esta Cobertura.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - Esta Cobertura não se aplica a:

a) danos materiais causados a bens pertencentes ao Segurado, ou por este alugados, arrendados e/ou ocupados, quando por ele operados, consertados ou conservados; esta exclusão não se aplica aos veículos que não são de propriedade do Segurado, e que estejam nas áreas aeroportuárias listadas na especificação da apólice;

b) danos corporais e/ou danos materiais causados por qualquer aeronave, navio, embarcação ou aeronave de propriedade do Segurado, ou por este fretados ou operados, ou, ainda, que estejam sob a sua responsabilidade.



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias**
Ramo 1537

2.2 - A contratação desta cobertura NÃO substitui a responsabilidade do Segurado pela contratação de qualquer seguro obrigatório e/ou pela oferta de garantia que seja exigida por legislação aplicável ao tráfego rodoviário ou, na ausência de qualquer lei aplicável, a responsabilidade decorrente da utilização de qualquer veículo em via pública.



COBERTURA ADICIONAL Nº 205

Abastecimento de Aeronaves

1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, no âmbito das áreas aeroportuárias especificadas nesta apólice, decorrentes das operações de abastecimento, reabastecimento, desabastecimento, lubrificação e outros serviços relacionados com combustíveis e/ou lubrificantes, realizados em Aeronaves.

1.2 - Fica entendido e acordado que esta cobertura só garante o reembolso das indenizações pagas por danos sofridos pela aeronave, seus passageiros, tripulantes e cargas, danos que essa aeronave venha a causar a terceiros, por acidente que decorra de falha na operações de abastecimento, reabastecimento, desabastecimento, lubrificação e todos os outros serviços relacionados.

1.3 - Encontram-se cobertos, também, os prejuízos decorrentes de paralisação de Aeronave, por sinistro ocorrido durante a operação de abastecimento e/ou outros serviços relacionados, desde que o Segurado venha a ser legalmente obrigado a pagar tais prejuízos, a título de danos causados a terceiros.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - Esta cobertura está sujeita às seguintes exclusões:

- a) danos corporais e/ou danos materiais causados por qualquer veículo de propulsão mecânica que o Segurado ou pessoa autorizada utilize em qualquer via pública, ou seja, fora das áreas aeroportuárias;
- b) perdas e prejuízos decorrentes da má execução das operações de abastecimento e/ou outros serviços relacionados, ou da utilização de especificações impróprias ou inadequadas na prestação de tais serviços; mas essa exclusão não será aplicada aos danos corporais e materiais que venham a ocorrer em consequência daqueles eventos;
- c) danos materiais causados a qualquer aeronave e/ou equipamentos militares (exceto quando autorizado pela Seguradora);
- d) NÃO se aplica a qualquer espaçonave, satélite, veículo de lançamento ou nave espacial.



COBERTURA ADICIONAL Nº 206

Cobertura para Vãos de Teste e/ou de Pós-Manutenção

1 - RISCO COBERTO

1.1 - Não obstante a exclusão contida na Cobertura Básica Nº 101, Seção 2 - Aeronaves de Terceiros, alínea (c), existirá cobertura para as Aeronaves de terceiros durante voo, desde que estes estejam em procedimento exclusivamente relacionado com as operações de "Voo de Teste" e/ou de "Voo de Pós-Manutenção", como parte dos serviços prestados pelo Segurado.

1.2 - A cobertura para Vãos de Teste e/ou de Pós-Manutenção cobre exclusivamente os danos materiais causados a bens de terceiros (seja o equipamento, sejam bens no solo), e danos corporais, que tenham ocorrido por culpa do Segurado, ou para os quais o Segurado tenha contribuído, direta ou indiretamente.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. A Seguradora não indenizará:

- a) o desgaste normal e a depreciação pelo uso;
- b) os estragos mecânicos e quebras (exceto aqueles diretamente relacionados com o serviço de manutenção realizado na Aeronave em teste).

2.2 - NÃO são indenizáveis os prejuízos decorrentes de acidentes ocorridos em razão de:

- a) "erros decorrentes de mau desempenho dos pilotos" ou "falhas decorrentes da operação dos pilotos", quando estes não forem funcionários do Segurado ou não autorizados pelo Segurado;
- b) inobservância das leis, regulamentos ou instruções que regem a navegação aérea;
- c) não estar nos comandos pessoa legalmente habilitada e qualificada para o tipo de Aeronave submetida ao "Voo de Teste", exceto por motivo de força maior que sobrevenha durante o voo;
- d) pouso, decolagem ou tentativa para realizá-los em lugares que não sejam aeródromos ou aeroportos homologados ou registrados, exceto em situações de emergência, e desde que tenham sido respeitadas as limitações da aeronave, conforme estabelecidas pelo seu fabricante, as instruções das autoridades competentes, e a decisão do piloto em comando.

3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - O Segurado não poderá abandonar Aeronave eventualmente sinistrada, devendo tomar todas as medidas necessárias para a sua preservação.

3.2 - Os salvados, em caso de perda total, ou as peças ou partes substituídas no reparo de Aeronave parcialmente sinistrada, passarão a pertencer à Seguradora, ressalvados os casos em que tenham sido negociados diretamente com o Segurado, quando, então, o correspondente valor será abatido da indenização devida pelo sinistro.

3.3 - Efetuado o pagamento de qualquer indenização, a Seguradora se sub-rogará automaticamente nos valores remanescentes de eventuais salvados, e em todos os direitos de ação contra terceiros responsáveis pelo sinistro.



**Seguro de Responsabilidade Civil
de Hangares e Operações Aeroportuárias**
Ramo 1537



ANEXO V

CONDIÇÕES PARTICULARES - CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 301

VIGÊNCIA DO SEGURO

1 - Fica entendido e acordado que a presente cobertura vigorará pelo prazo estipulado no frontispício da apólice.

1.1 - Especificamente para esta cobertura, substitui-se o prazo de 1(UM) ANO, estipulado no subitem 2.1 das Condições Gerais, pelo prazo acima definido.

2 - Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições em contrário presentes neste contrato.



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 302

ÂMBITO GEOGRÁFICO

1 - Fica entendido e acordado que a presente cobertura contempla danos, despesas e fatos geradores ocorridos no Brasil e nas seguintes regiões, situadas NO EXTERIOR do território brasileiro, abaixo discriminadas, atendidas as demais disposições do seguro:

2 - Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições em contrário presentes neste contrato.



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 303

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 304

ARBITRAGEM

1 - Por meio deste documento, o Segurado e a Seguradora acordam o seguinte:

- a) os litígios decorrentes do presente seguro e não decididos de comum acordo pelas partes, poderão ser resolvidos por meio de arbitragem;
- b) os árbitros e suas decisões obedecerão ao disposto na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
- c) as decisões tomadas pelos árbitros serão acatadas pelas partes, e terão o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

De acordo, ____/____/____.

Segurado

De acordo, ____/____/____.

Seguradora



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 305

FRANQUIA DEDUTÍVEL

1 - As partes estipulam as seguintes franquias dedutíveis para as coberturas abaixo relacionadas:

COBERTURA	FRANQUIA DEDUTÍVEL

1.1 - Para qualquer cobertura relacionada acima, a franquia se aplica em cada sinistro garantido pela mesma.

2 - Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições em contrário presentes neste contrato.



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 306

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

1 - Fica entendido e acordado que o Segurado participará, obrigatoriamente, das indenizações e/ou despesas garantidas pelas coberturas especificadas no quadro abaixo, sendo esta participação fixada na forma de um percentual incidente sobre o montante da indenização, esta calculada de acordo com as disposições deste contrato.

1.1 - Em cada sinistro garantido por qualquer cobertura relacionada abaixo, aplica-se a correspondente participação obrigatória do Segurado.

1.2 - As partes poderão estabelecer, também, limites absolutos, máximos e/ou mínimos, para a participação obrigatória do Segurado, correspondentes a cada cobertura abaixo relacionada.

COBERTURA	PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (%)	VALOR MÍNIMO (R\$)	VALOR MÁXIMO (R\$)

3 - Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições em contrário presentes neste contrato.



CLÁUSULA ESPECÍFICA N.º 307

COBERTURA LIMITADA DE INTERPRETAÇÃO DE DATAS (AVN 2001A)

1 - Fica entendido e acordado, sujeito a todos os termos e disposições desta cláusula, que a Cláusula AVN 2000A não se aplica:

a) a qualquer dano causado a uma Aeronave que tenha sido incluída na especificação da apólice ("Aeronaves Seguradas"), inclusive perda accidental da mesma;

b) a quaisquer valores por cujo pagamento o Segurado seja legalmente responsabilizado, e que efetivamente (se assim exigido pela apólice) venha a pagar (incluindo despesas a que tenha sido condenado), relativos a:

I - danos corporais accidentais, fatais ou não, causados a passageiros, em razão de acidente sofrido por uma Aeronave Segurada; e/ou

II - danos materiais, inclusive perda, causados à bagagem e/ou aos artigos pessoais de passageiros, à correspondência e/ou à carga transportadas, em razão de acidente sofrido por uma Aeronave Segurada; e/ou

III - danos corporais accidentais, fatais ou não, e danos materiais, causados por uma Aeronave Segurada, ou por qualquer pessoa ou objeto que dela caiam.

2 - A garantia fornecida por esta cláusula específica está sujeita a todos os termos, condições, limitações, garantias, exclusões e disposições relativas a cancelamentos deste seguro, e, à exceção do que está sendo expressamente estipulado no item 1, acima, nada nesta cobertura amplia a garantia além daquilo que é contratado por este seguro.

3 - Esta cláusula NÃO dá qualquer garantia relativamente à:

a) imobilização (interdição ao voo) de qualquer Aeronave; e/ou

b) impossibilidade de utilizar qualquer bem, exceto quando tal bem tenha sofrido danos materiais ou destruição em acidente que tenha originado uma reivindicação com base neste seguro.

4 - O Segurado concorda que tem a obrigação de revelar, por escrito, à Seguradora, durante o período de vigência deste seguro, quaisquer fatos materiais relevantes relacionados com a adequação das operações, equipamentos e produtos do Segurado no que diz respeito a padrões técnicos de Interpretação de Datas.



CLÁUSULA ESPECÍFICA Nº 308

COBERTURA LIMITADA DE INTERPRETAÇÃO DE DATAS (AVN 2002A)

1 - Fica entendido e acordado, sujeito a todos os termos e disposições desta cobertura, que a Cláusula AVN 2000A não se aplica a quaisquer valores por cujo pagamento o Segurado seja legalmente responsabilizado, e que efetivamente (se assim exigido pela apólice) venha a pagar (incluindo despesas a que tenha sido condenado), relativos a:

a) danos corporais acidentais, fatais ou não, e/ou danos materiais sofridos por bens, inclusive perda, causados por acidente aéreo ocorrido durante a vigência do seguro, e decorrente de um risco segurado neste contrato; e/ou

b) danos corporais acidentais, fatais ou não, e/ou danos materiais sofridos por bens, inclusive perda, causados por acidente NÃO aéreo ocorrido durante a vigência do seguro, e decorrente de um risco segurado neste contrato.

2 - Para evitar dúvidas, e unicamente no âmbito do item 1 (b), acima, sem prejuízo do significado das palavras em qualquer outro contexto, “danos corporais” significa somente “danos físicos corporais”, e NÃO inclui danos mentais ou psicológicos, exceto quando estes decorram diretamente dos danos corporais.

3 - A garantia fornecida por esta cláusula específica está sujeita a todos os termos, condições, limitações, garantias, exclusões e disposições relativas a cancelamentos deste seguro, e, à exceção do que está sendo expressamente estipulado no item 1, acima, nada nesta cobertura amplia a garantia além daquilo que é contratado por este seguro.

4 - Esta Cobertura NÃO dá qualquer garantia relativamente:

a) à sua utilização como seguro a segundo risco; e/ou

b) a qualquer risco não aeronáutico; e/ou

c) à imobilização (interdição ao voo) de qualquer Aeronave; e/ou

d) à impossibilidade de utilizar qualquer bem, exceto quando tal bem tenha sofrido danos materiais ou destruição em acidente que tenha originado uma reivindicação com base neste seguro.

5 - O Segurado concorda que tem a obrigação de revelar, por escrito, à Seguradora, durante o período de vigência deste seguro, quaisquer fatos materiais relevantes relacionados com a adequação das operações, equipamentos e produtos do Segurado no que diz respeito a padrões técnicos de Interpretação de Datas.



Cláusula Particular Exclusão De Responsabilidade Eventos De Dados Eletrônicos
Liiba Aviation 12092019

As seguintes garantias estão excluídas desta apólice:

1) qualquer forma de lesão mental, angústia mental, choque psicológico ou medo, a menos que resulte de lesão corporal causada por:

a) atraso, cancelamento ou não execução do transporte aéreo e serviços relacionados;

b) acesso não autorizado e / ou uso de informações confidenciais, exclusivas ou pessoais de qualquer pessoa singular ou coletiva;

2) Dano material a dados eletrônicos resultante de um ataque a dados eletrônicos.

No entanto, esta exclusão não se aplica a Dano Material e Dano Pessoal causado por incêndio, explosão, colisão ou evento imprevisto que ocorra durante o voo, desde que esse evento tenha sido devidamente anotado e registrado e leve a uma evolução aeronave anormal.

Para os únicos fins desta exclusão e sem prejuízo do significado dos termos em qualquer outro contexto:

"Violação de Dados" significa qualquer acesso ou impossibilidade de acesso a Dados Eletrônicos, ou qualquer perda, privação de prazer, dano, corrupção, alteração ou divulgação de Dados Eletrônicos.

"Dados eletrônicos" significa qualquer informação, dados ou programas armazenados, criados ou usados em ou transmitidos para ou a partir de programa de computador (software) , incluindo sistemas e programas de computador (softwares) de aplicativos, disquetes, Discos Compactos (CD- ROMs), fitas, unidades, células, dispositivos de processamento dados ou qualquer outro meio utilizado com equipamentos controlados eletronicamente.

Nenhuma disposição deste documento poderá prevalecer sobre qualquer outra cláusula de exclusão anexada a esta apólice ou que faça parte integrante da mesma.



Cláusula particular de Exclusão absoluta da Doença Coronavírus

Não obstante qualquer disposição em contrário dentro da Apólice ou em qualquer endosso referente à mesma (incluindo qualquer extensão para doenças transmissíveis), nenhuma cobertura será fornecida na presente apólice para qualquer reclamação, perda, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente, decorrente, contribuída ou resultante da doença de coronavírus (COVID-19), da síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), ou qualquer mutação ou variação das mesmas.

Esta exclusão também se aplica a qualquer reclamação, perda, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente, decorrente, contribuída ou resultante de:

(i) qualquer medo ou ameaça (real ou percebida) da; ou

(ii) qualquer ação tomada para o controle, prevenção, supressão ou qualquer ação de alguma forma relacionada ao surto da doença de coronavírus (COVID-19), síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) ou qualquer mutação ou variação das mesmas.



Cláusula particular de Sanções e embargos

1. Em complementação ao Glossário Técnico constantes nas Condições Gerais, as seguintes palavras e expressões terão sempre os seguintes significados e passam a fazer parte integrante das Condições Gerais, Condições Especiais e Cláusulas Particulares:

EMBARGOS E SANÇÕES: Significa qualquer embargo, sanção, proibição) ou restrição comercial ou econômica, expedido por órgãos nacional ou internacional de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

PESSOA: significa qualquer pessoa natural ou jurídica, entidade de direito público ou privado, incluindo as autarquias, os fundos, os condomínios, os acordos de trust, joint ventures, associações, fundações, firmas individuais, consórcios, sociedades em comum, sociedades em conta de participação e sociedades sem fins econômicos, bem como entes desprovidos de personalidade jurídica.

GRUPO: Grupo abrange qualquer Pessoa que detenha, direta ou indiretamente, participação societária do Tomador ou Beneficiário, bem como qualquer Pessoa em que o Tomador ou Beneficiário detenha participação direta ou indireta.

2. Fica entendido e acordado que, além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais do presente Contrato de Seguro, não estarão cobertas, em relação a todas as Coberturas previstas neste Contrato de Seguro, as Reclamações decorrentes da inclusão do Grupo como objeto(s) de Embargos e Sanções.

3. Fica ainda entendido e acordado que, além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais do presente Contrato de Seguro, não estarão cobertas, em relação a todas as Coberturas previstas neste Contrato de Seguro, as Reclamações decorrentes da inclusão de países, aeronaves e/ou embarcações relacionadas com o Objeto da Apólice, em listas de Embargos e Sanções.

4. Fica entendido e acordado que tendo o Grupo, contra si quaisquer Embargos ou Sanções, após apresentação de Reclamação à Seguradora, eventual pagamento de Indenização correspondente a Reclamação apresentada permanecerá suspensa até a superação e/ou revogação dos Embargos e Sanções instituídas anteriormente, ou por decisão judicial, a qual autorize o pagamento da respectiva Indenização pela Seguradora.

5. Em referência ao item 3, acima, o Tomador deve comunicar à Seguradora a superação e/ou revogação dos Embargos e Sanções instituídas anteriormente, ou da decisão judicial a qual autorize o pagamento da respectiva Indenização, para que a Seguradora dê seguimento à liquidação do Sinistro.

6. Quando da inclusão do Grupo como objeto(s) de Embargos e Sanções, a Seguradora poderá cancelar a Apólice em referência, mediante aviso prévio escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, com eventual devolução de prêmio, conforme constante nas Condições Gerais e sujeito ao item 4 acima.

7. Nenhum ressegurador será obrigado a cobrir riscos nem será responsável pelo pagamento de um sinistro ou de qualquer outro benefício, na medida em que tal cobertura, pagamento de sinistro ou atribuição de benefício exporia o ressegurador a Embargos e Sanções em matéria comercial ou econômica.

8. Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.



CLÁUSULA PARTICULAR EXCEDENTE DE RESPONSABILIDADE DE AVIAÇÃO – com base na AVN37B

DEFINIÇÕES

- 1. "Prejuízo Líquido Final"** significa o montante a pagar pela indenização da responsabilidade do Segurado, após a dedução de todas as recuperações e outros seguros válidos e coletáveis, com exceção do seguro primário e apólices subjacentes de Excesso, excluindo todos os Custos Excluídos e Custos Permitidos.
- 2. "Custos Excluídos"** significam todas as despesas do escritório do Segurado, todas as despesas com funcionários assalariados e taxas de retenção para Conselheiro normalmente pagas pelo Segurado.
- 3. "Custos permitidos"** significam todos os juros vencidos após a abertura do julgamento, investigação, despesas legais e de regulação (excluindo, porém todas as despesas com funcionários assalariados e taxas de retenção para Conselheiros normalmente pagas pelo Segurado
- 4. "Ocorrência"** deve ser considerada como tendo o mesmo significado atribuído na Apólice Primária, porém, não obstante o acima exposto, para efeitos desta Cláusula, todas as obrigações legais do Segurado a pagar danos decorrentes de exposição às substancialmente mesmas condições gerais devem ser considerados provenientes de uma mesma ocorrência.

Item 1. Nome e endereço do Segurado:

Item 2. Vigência da Apólice

Item 3. Riscos Cobertos

Responsabilidade Legal do Segurado decorrente de _____

conforme determinado e detalhado na apólice primária

Item 4. Limites de Responsabilidade

- (a) Limites Combinados das apólices Primária e subjacentes de Excesso
- (b) Limite Total de Responsabilidade sob esta Apólice e as Apólices Primária e subjacente de Excesso combinadas
- (c) Limite em Excesso (A Segundo Risco)

Item 5. Detalhes e Limites das Apólice Primária e Subjacente de Excesso :

Seguradora do Limite Primário:

Apólice Nr.:

Limite

Seguradora do limite subjacente de Excesso:

Apólice Nr.:



Limite

Item 6. Prêmio:

Item 7. Endereço para Notificações

Todas as notificações devem ser transmitidas pelos termos e condições da presente Apólice e devem ser dadas ao corretor nomeado pelo Segurado

Mediante o pagamento do prêmio, fica entendido e acordado que a Seguradora irá, na medida e na forma prevista a seguir e, em contrapartida ao pagamento do prêmio, pagar em nome do Segurado todas as quantias que o Segurado possa ser legalmente obrigado a pagar indenizações em relação a lesões corporais e / ou danos materiais causados por uma ocorrência durante a vigência da apólice, e decorrentes dos Riscos Cobertos previstos no item 3 desta cláusula.

Sempre na condição de que

1. A responsabilidade atribuída à seguradora desta apólice ocorrerá somente após o(s) Segurador(es) das apólices Subjacente de Excesso e Primária ter(em) pago ou ter(em) sido responsabilizado(s) a pagar o montante total estabelecido no item 4 (a) desta cláusula em relação ao Prejuízo Líquido Final e então:

(a) o limite de responsabilidade nos termos desta Apólice será o montante do Prejuízo Líquido Final como notificado pelo Segurado com um Limite Total de Responsabilidade sob esta Apólice e as Apólices Primária e subjacente de Excesso combinadas, conforme estabelecido no item 4 (b) desta Cláusula, ou

(b) se nenhum valor for estabelecido no item 4 (b) desta Cláusula, o limite de responsabilidade sob esta cláusula será o montante do Prejuízo Líquido Final, conforme estabelecido no item 4 (c) desta cláusula em excesso ao limite previsto no item 4 (a) desta Cláusula.

2. O limite de responsabilidade desta Cláusula conforme item 4 acima não será aumentado pela inclusão de mais de um Segurado seja por endosso ou outro documento.

3. Se algum dos Riscos Cobertos por esta Cláusula estiver sujeito a um limite agregado de responsabilidade na apólice primária, então o limite de responsabilidade sob esta Cláusula será, no que concerne a tais riscos, aplicada também no agregado para o período de vigência desta Apólice de Excesso.

4. Se os Riscos Cobertos por esta Cláusula incluem responsabilidade pela propriedade, operação ou utilização de aeronaves por parte do Segurado e se a Apólice Primária previr que estes termos são aplicáveis separadamente a cada aeronave, então, os termos desta Apólice em Excesso, em relação a tais riscos, também serão aplicáveis separadamente a cada aeronave.

EXCLUSÕES

Ressalta-se que esta cláusula não cobre:

1. Qualquer perda sofrida pelo Segurado, como resultado da incapacidade, recusa ou falta de pagamento pelo(s) Segurador(es) das Apólices Subjacente de Excesso e Primária por qualquer motivo, incluindo mas não limitando-se a, qualquer impedimento financeiro, insolvência ou liquidação.

2. Sinistros excluídos pela Cláusula de Exclusão de Barulho, Poluição e Outros Riscos Correlatos



(AVN46B).

3. Sinistros excluídos pela Cláusula de Exclusões de Riscos Nucleares (AVN38B)

4. Sinistros excluídos pela Cláusula de Exclusão de Guerra, Sequestro e Outros Riscos Correlatos (AVN48B).

5. Sinistros excluídos pela Cláusula de Exclusão de Reconhecimento de Data (AVN2000A)

6. Sinistros excluídos pela Cláusula AVN72 - Contratos (Direitos de Terceiros) ATO 1999

7. Demais exclusões já mencionadas nas condições gerais da Apólice

CONDIÇÕES PRECEDENTES

É necessário que o Segurado observe e cumpra as seguintes condições antes que a Seguradora tenha qualquer responsabilidade para efetuar quaisquer pagamentos nos termos desta Cláusula:

1. Manutenção das Apólices Primária e Subjacente de Excesso

O Segurado deverá manter a Apólice Primária e de Excesso Subjacente em pleno vigor durante a vigência desta Apólice, exceto em relação a qualquer redução de quaisquer limites agregados nelas contidos apenas pelo pagamento de reclamações em relação a ocorrências durante a vigência da apólice constante do item 2 desta cláusula. Se as Apólices Primárias e Subjacente de Excesso não forem mantidas em pleno vigor em todos os momentos durante a vigência desta Cláusula, a cobertura aqui contida cessará imediatamente.

CONDIÇÕES GERAIS

1. No que diz respeito aos Riscos Cobertos previstos no item 3 desta cláusula, estão sujeitos (exceto no que diz respeito ao prêmio, a obrigação de investigar e defender, o acordo de renovação, se houver, a quantidade e o limite de responsabilidade que não seja a franquia ou a provisão de auto seguro, onde aplicável, e salvo disposição em contrário neste documento), às mesmas garantias, prazos, condições, definições e exclusões contidas ou que possam ser adicionadas à Apólice Primária antes do acontecimento de uma ocorrência para a qual um sinistro tenha ocorrido. Caso qualquer alteração seja feita no prêmio da Apólice Primária durante a vigência desta Apólice, o Segurado deve dar conhecimento aos Seguradores dentro de 30 (trinta) dias, para que os mesmos tenham o direito de alterar o Prêmio desta Cláusula.

2. Associação da Responsabilidade

A obrigação de pagar sob esta Apólice não será exercida a menos e até que os Segurador(es) das apólices subjacente de Excesso e Primária ter(em) pago ou ter(em) sido responsabilizado(s) a pagar o montante total estabelecido a Apólice Primária e Subjacente de Excesso, conforme estabelecido no item 4 (a), desta cláusula.

3. Incorrer de custos permitidos

No caso de um sinistro ou sinistros decorrentes que estejam suscetíveis a ultrapassar os Limites das Apólices Primária e Subjacente de Excesso, nenhum Custo Permitido será suportado pelo Segurado sem o consentimento da Seguradora

4. Rateio de Custos

Os Custos Permitidos incorridos por ou em nome do Segurado com o consentimento escrito da Seguradora, e para o qual o Segurado não está coberto pelos Seguros Primário e Subjacente de Excesso, serão repartidos da seguinte forma:

(a) No caso de qualquer sinistro ser resolvido antes do início do julgamento por valor que não seja superior a



Limite dos Seguros Primário e Subjacente de Excesso, então nenhum Custo Permitido deverá ser pago por esta Seguradora.

(b) Se, no entanto, a quantia pela qual a referida reclamação ou reclamações serem resolvidas, excedendo o limite dos Seguros Primário e Subjacente de Excesso, então, a Seguradora, se consentir para o processo continuar, irá contribuir com os Custos Permitidos incorridos por ou em nome do Segurado na mesma proporção em que está responsável a pagar em relação ao Prejuízo Líquido Final em relação ao montante total do Prejuízo Líquido Final.

No caso de o Segurado optar por não recorrer da decisão judicial em excesso aos Seguros Primário e Subjacente de Excesso, a Seguradora pode eleger para conduzir tal recurso às suas próprias expensas e será responsável pelos custos judiciais tributáveis e respectivos juros incidentes, mas em nenhum caso a responsabilidade total da Seguradora excederá o limite de responsabilidade de desta cláusula, tal como previsto neste instrumento, mais as despesas de tal recurso.

5. Aplicação de Recuperações

Todas as recuperações ou pagamentos recuperados ou recebidos após a liquidação de sinistro sob esta Cláusula devem ser aplicados como se tivessem sido recuperados ou recebidos antes de tal liquidação, assim como todos os ajustes necessários devem ser feitos entre o Segurado e Seguradora, entendido sempre que nada nesta cláusula será interpretada no sentido de que eventuais perdas decorrentes desta Cláusula não sejam devidas até que o Prejuízo Líquido Final tenha sido definitivamente determinado.

6. Notificação de sinistro

No caso de uma ocorrência esteja suscetível a gerar sinistro nesta apólice, a notificação deverá ser dada pelo Segurado à Seguradora, logo que razoavelmente possível, em conformidade com o item 7 desta Cláusula e Condições Gerais da Apólice.

7. Sinistros Fraudulentos

Se o Segurado fizer qualquer reivindicação sabendo que a mesma é falsa ou fraudulenta em relação aos valores ou outra forma, esta Apólice deverá tornar-se nula e todas as reivindicações serão negadas.

8. Lei e Jurisdição

Esta Apólice deve ser regida pelas leis do País de domicílio do Segurado – Brasil - cujos tribunais terão jurisdição exclusiva em qualquer disputa que surja entre as partes para seguir a este contrato.

9. Mudança no Risco

O Segurado, após ter conhecimento de qualquer alteração material das circunstâncias ou da natureza dos riscos cobertos por esta Apólice, deve dar imediato aviso à Seguradora, que terá o direito de alterar o prêmio desta cobertura.

10. Cancelamento

Esta Apólice pode ser cancelada a qualquer momento, mediante pedido por escrito do Segurado ou da Seguradora desde que com uma antecedência não inferior a 30 (trinta) dias de antecedência, a ser dada por escrito.

O prêmio a ser retido pela Seguradora em caso de cancelamento por parte do Segurado será calculado da seguinte forma:

a) Se o prêmio foi estabelecido em base ajustável: o prêmio ganho para o período que esta apólice tenha estado em vigor ou a proporção prazo curto de um prêmio mínimo calculado de acordo com a tabela de prazo curto abaixo, o que for maior.



b) Se o prêmio foi determinado em uma base não-ajustável: a proporção de prazo curto calculado em conformidade com a tabela de prazo curto abaixo.

Em caso de cancelamento por parte da Seguradora e o prêmio devido será calculado como em (a) e (b) acima, exceto em relação à que a taxa pro-rata substituirá a tabela de prazo curto abaixo. Aviso de cancelamento por parte da Seguradora prevalecerá mesmo que a Seguradora não faça qualquer pagamento ou devolução do prêmio.

Se o prazo de prescrição relativo ao aviso prévio for proibido ou anulado por qualquer lei controlando a construção deste artigo, tal notificação será considerada alterada de modo a ser igual ao prazo mínimo de prescrição permitida por essa lei.

11. Concorrência de Apólices

Considerando a existência de outros seguros com cobertura para a reclamação (à exceção do Seguro Subjacente ou outro seguro que se destine especificamente a ser em Excesso a essa Apólice), a responsabilidade da Seguradora desta Apólice deve ser limitada à sua proporção na reclamação.

TABELA DE PRAZO CURTO (aplicável a Apólices Anuais)

1 mês-----	20% prêmio anual
2 meses -----	30% prêmio anual
3 meses -----	40% prêmio anual
4 meses -----	50% prêmio anual
5 meses -----	60% prêmio anual
6 meses -----	70% prêmio anual
7 meses -----	75% prêmio anual
8 meses -----	80% prêmio anual
9 meses -----	85% prêmio anual

Acima de 9 meses – equivalente ao prêmio anual.

AVN 37B 10.10.02

AVN71 – Cláusula de Exclusão de Riscos Nucleares (integrante da Cobertura de Peças e Partes Sobressalentes (Spare Parts))

A cobertura de Peças e Partes Sobressalentes (Spare Parts) não ampara:

(iii) perda, destruição, dano ou despesa de qualquer tipo, a qualquer propriedade, ou ainda qualquer perda consequente, que sejam resultantes ou decorrentes,

(iv) qualquer responsabilidade civil legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadas, resultantes, ou com a contribuição de:

(a) Elementos radioativos, tóxicos, explosivos ou outros riscos decorrentes de qualquer montagem de explosivo ou componente nucleares.

(b) Radiações ionizantes, contaminação radioativa, ou riscos de elementos tóxicos, explosivos ou outros riscos de qualquer outra fonte radioativa.



CLÁUSULA PARTICULAR - EXCLUSÃO DE CONTRATOS (DIREITOS DE TERCEIROS) ATO 1999 – COM BASE NA AVN72

Os direitos de uma pessoa que não seja parte deste contrato de seguro, para fazer valer algum termo deste seguro e/ou não ter este seguro rescindido, ou alterado sem seu consentimento em decorrência de disposições constantes em Contratos Lei dos Contratos- Direitos de Terceiros (Contracts Act 1999 - Rights of Third Parties), estão excluídos deste seguro.

CLÁUSULA PARTICULAR - SEGURO CONTRATADO EM MOEDA ESTRANGEIRA

1. A critério do segurado, a opção de moeda de contratação da presente apólice de seguro foi em USD (dólares norte-americanos).
2. O prêmio devido deverá ser pago em USD (dólares norte-americanos), conforme instruções na(s) nota(s) de pagamento da apólice, em qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar em câmbio no país, observadas, inclusive as disposições da Cláusula 10 - PAGAMENTO DO PRÊMIO.
3. Em caso de pagamentos de indenizações realizados pela Seguradora no Brasil, os valores serão convertidos para moeda brasileira - Reais (R\$), com base na taxa do dólar Ptax de compra do dia anterior ao pagamento, (taxa disponível no site do Banco Central)
 - a. Caso haja aplicação de franquias em moeda estrangeira USD (dólares norte-americanos), a mesma será deduzida do pagamento da indenização, na mesma taxa prevista no item 3 acima.
4. Em caso de pagamentos de indenizações realizados pela Seguradora no exterior, os valores serão mantidos em USD (dólares norte-americanos) e pagos por remessa ao beneficiário.
 - a. Fica entendido e acordado que qualquer devolução de prêmio de seguro em moeda estrangeira, devida em ocasiões de: cancelamento, rescisão, exclusão de itens segurados e/ou devoluções decorrentes de acerto de taxa ou prêmio, e cujo pagamento for realizado a Segurado sediado no país, se processará sempre em moeda brasileira - Reais (R\$), adotando-se para conversão a taxa do dólar Ptax de compra fixada pelo Banco Central, do dia anterior à data do efetivo pagamento ao Segurado.

CLÁUSULA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERAÇÕES AERONÁUTICAS – AEROPORTOS - COM BASE NA AVN104

Objetivo do Seguro

A Seguradora indenizará o Segurado por todas as importâncias que este seja legalmente responsável a pagar, ou condenado a liquidar por sentença final, deduzidas as franquias aplicáveis e estando ainda limitadas aos valores especificados na Apólice, relativas a reparações por danos involuntários causados a terceiros por:

- (a) Dano corporal e/ou
- (b) Dano material à propriedade de terceiros (doravante referido como dano material) causados por acidente ocorrido durante a vigência desta Apólice e que sejam decorrentes das operações do Segurado como proprietário e/ou operador dos Aeroportos / Aeródromos especificados nesta Apólice.

Exclusões

Esta cobertura NÃO ampara

1. Dano corporal a qualquer pessoa que, na ocasião do dano, esteja envolvida no serviço do Segurado ou agindo em seu nome, ou responsabilidade atribuída a qualquer indenização trabalhista, acidente de trabalho, auxílio desemprego, benefício assistencial a portador de necessidades especiais ou qualquer outra lei semelhante;
2. Responsabilidade assumida pelo Segurado por acordo sob qualquer contrato a menos que tal responsabilidade esteja vinculada ao Segurado mesmo na inexistência de tal acordo
3. Dano material à propriedade pertencente, alugada, arrendada, ocupada pelo Segurado ou enquanto sob seu cuidado, custódia ou controle, a menos que sejam danos materiais à:



(a) Aeronave que não seja pertencente, alugada ou arrendada pelo Segurado, enquanto estiver no solo e sob o cuidado, custódia ou controle do Segurado com o propósito de guarda, prestação de serviços, manuseio ou manutenção.

(b) Veículos que não sejam pertencentes, alugados ou arrendados pelo Segurado, enquanto estiverem no(s) Aeroporto(s) discriminado(s) na Apólice.

(c) Bagagem e/ou carga que não sejam de propriedade do Segurado, enquanto tal bagagem e/ou carga estiver sob seu cuidado, custódia ou controle.

4. Dano corporal ou dano material causados por quaisquer navios, embarcações ou Aeronaves pertencentes, alugadas, usadas ou operadas pelo Segurado ou em seu nome.

Esta exclusão não será aplicável a danos corporais ou danos materiais causados por Aeronave que não seja pertencente, alugada ou arrendada pelo Segurado, enquanto estiver no solo e sob o cuidado, custódia ou controle do Segurado com o propósito de guarda, prestação de serviços, manuseio ou manutenção.

5. Responsabilidade decorrente de posse, uso, consumo ou manipulação de quaisquer mercadorias ou produtos manufaturados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado ou seus empregados, após tais bens ou produtos terem saído da posse ou do controle do Segurado.

Esta exclusão não deverá ser aplicada:

(a) às mercadorias ou produtos que façam parte integrante ou sejam usados em conjunto com uma Aeronave.

(b) ao fornecimento de alimento ou bebida pelo Segurado, nas instalações aeronáuticas especificadas na presente Apólice.

6. O custo de reparo ou reposição de quaisquer mercadorias ou produtos manufaturados defeituosos, construídos, alterados, consertados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado ou de qualquer parte(s) defeituosa(s) dos mesmos.

7. Perda/prejuízo decorrente de performance, projeto ou especificação impróprios ou inadequados, mas esta exclusão não será aplicada a dano corporal ou dano material resultantes, que permanecem segurados conforme termos desta Apólice.

8. Custo de reparação de mão-de-obra defeituosa pela qual o Segurado, seus empregados, contratados ou subcontratados possam ser responsáveis (mas esta exclusão não se aplica a dano corporal ou dano material resultante de sinistro causado por tal falha na mão-de-obra)

9. Dano corporal ou dano materiais causado pelo uso de qualquer veículo, fora das áreas aeroportuárias, de maneira que deixe o Segurado sujeito a qualquer legislação/código nacional ou internacional relacionados ao trânsito ou, na ausência de tal legislação/código, enquanto o veículo esteja trafegando em qualquer via pública.

Esta exclusão não se aplica a respeito de responsabilidades oriundas de ocorrências dentro dos limites das áreas dos Aeroportos especificados na Apólice:

(a) se não se aplica a legislação/código nacional ou internacional relacionados ao trânsito previstos no item 9. acima.

(b) à responsabilidade do Segurado em pagar qualquer montante que for em excesso à:

(i) qualquer limite prescrito que seja requerido a ter cobertura de seguro para cumprir com a lei, tendo ou não o Segurado contratado a devida Apólice de seguro em relação a esta responsabilidade

(ii) o limite de responsabilidade da Apólice de seguro contratada pelo Segurado em relação a esta responsabilidade

limites dos itens (i) ou (ii), qual for maior.



10. Dano corporal ou dano material decorrentes da construção, demolição ou alterações em prédios, pistas ou instalações, executadas pelo Segurado ou seus contratados ou subcontratados (exceto trabalhos normais de manutenção).

11. Responsabilidade decorrente da operação de torre de controle de voo ou do fornecimento de serviços de controle de tráfego aéreo.

12. Dano corporal ou dano material decorrentes e/ou ocorridos em encontros aéreos, exibições e/ou disputas aéreas, shows aéreos ou qualquer recinto utilizado para acomodar espectadores de tais eventos, a menos que haja prévia e expressa concordância da Seguradora.

Ratifica-se ainda que esta Cobertura está sujeita às seguintes Exclusões presentes nas Condições Gerais desta Apólice:

(a) AVN48B – Exclusão de Guerra, Sequestro e outros Riscos Correlatos

(b) AVN 46B - Exclusão de Barulho, Poluição e Outros Riscos Correlatos

Parágrafo 1 (b) da Cláusula AVN46B não será aplicável à poluição ou contaminação de mercadorias ou produtos vendidos ou fornecidos pelo Segurado.

(c) AVN38B – Exclusão de Riscos Nucleares

(d) AVN 2000A – Exclusão de Reconhecimento de Data

(e) 2488AGM00003 – Cláusula de Exclusão de Asbestos (amianto)

(f) AVN72 – Cláusula de Exclusão de Contratos (Direitos de Terceiros) Ato 1999.

CUSTOS SUPLEMENTARES, DE DEFESA E REGULAÇÃO

Em relação aos amparos da presente Cobertura, a Seguradora irá:

1. Ter o direito e a obrigação de defender, a seu custo, em nome do Segurado, quaisquer processos ou ações judiciais, mesmo que infundados, falsos ou fraudulentos, movidos contra o Segurado. No entanto, a Seguradora terá o direito de investigar, negociar e liquidar quaisquer processos ou ações judiciais como julgarem conveniente. Além disso, a Seguradora pagará todas as despesas incorridas pelo Segurado que tenham sua devida aprovação (exceto

os salários de funcionários do Segurado e despesas de escritório normais do Segurado) em relação a quaisquer processos ou ações judiciais movidas contra o Segurado.

2. Pagar todos os depósitos de títulos em caução para liberar bens bloqueados, desde que em montante não superior ao limite de responsabilidade aplicável a esta Apólice, e todas as cauções de apelação necessárias em quaisquer destas ações defendidas, mas sem qualquer obrigação de solicitar ou fornecer quaisquer desses recursos.

3. Pagar todas as custas tributadas contra o Segurado em quaisquer dessas ações ou processos e todos os juros vencidos após início do julgamento até que a Seguradora tenha pago, ofertado ou depositado em juízo, desde que não exceda o limite de responsabilidade aplicável da Seguradora. A Seguradora será responsável pelo pagamento de tais custas e juros na mesma proporção de suas responsabilidades no sinistro sendo julgado.

Os valores incorridos nos termos desta Cláusula, exceto por ações processuais e liquidações de sinistros, são pagáveis pela Seguradora em adição aos limites de responsabilidade discriminados na Apólice. No entanto, com relação a qualquer Cobertura sujeita a limite agregado, a Seguradora não será obrigada a defender quaisquer processos nem a pagar quaisquer custas ou despesas após o limite agregado previsto nesta Apólice ter esgotado e neste caso, o Segurado terá o direito de assumir o controle do processo.

DEFINIÇÕES – aplicáveis especificamente a esta Cobertura

Dano Corporal

Dano causado ao corpo humano, enfermidade ou doença, incluindo morte daí resultante a qualquer tempo.

Dano Material

Perda, dano ou destruição de propriedade tangível, incluindo a resultante perda de uso de tal propriedade.

Ocorrência



Acidente ou exposição contínua ou repetitiva à condições que resultem em dano corporal ou dano material, durante o período de vigência da Apólice, que não sejam esperadas ou intencionais do ponto de vista do Segurado.

Todas as responsabilidades resultantes de tal exposição substancialmente sob as mesmas condições gerais serão consideradas provenientes de uma só Ocorrência.

Responsabilidade de Produtos Aeronáuticos

Dano corporal e / ou dano material decorrentes de posse, uso, consumo ou manuseio de quaisquer mercadorias ou produtos manufaturados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados,

vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado, depois que tais mercadorias ou produtos deixem de estar sob posse ou controle do Segurado. No entanto, a responsabilidade pelo fornecimento comida ou bebida pelo Segurado no(s) Aeroporto(s) especificados na Apólice não será considerada como Responsabilidade de Produtos Aeronáuticos.

Segurado especificado na Apólice incluindo seus diretores, conselheiros e empregados do Segurado enquanto estiverem agindo no escopo de suas atividades em nome do Segurado.

CONDIÇÕES PRECEDENTES APLICÁVEIS A ESTA COBERTURA

É necessário que o Segurado observe e cumpra as seguintes condições antes que a Seguradora assuma qualquer responsabilidade em fazer qualquer pagamento sob esta Apólice:

1. Seguir os termos da Cláusula 13 – Regulação/Liquidação de Sinistros, presentes nas Condições Gerais da Apólice.
2. Seguir os termos da Cláusula 11 – Obrigações do Segurado, presentes nas Condições Gerais da Apólice.
3. Cumprir todas as regulamentações e instruções aéreas reconhecidas, nacionais e internacionais, emitidas pelo governo e autoridades civis competentes no que diz respeito à operação em Aeroportos.

DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS A ESTA COBERTURA

Ratificam-se a aplicação das Cláusulas presentes nas Condições Gerais da Apólice:

- Cláusula 16 – Concorrência de Apólices
- Cláusula 15 – Rescisão e Cancelamento
- Cláusula 10 – Pagamento do Prêmio

A Cobertura amparada por esta Cláusula não será invalidada por nenhum ato razoável praticado pelo Segurado, ou em seu nome, com o propósito de proteção a pessoas ou propriedades.

CLÁUSULA PARTICULAR - EXCLUSÃO DE ASBESTOS – 2488AGM00003

1. Esta apólice não cobre nenhum sinistro de qualquer tipo que seja, diretamente ou indiretamente relacionado a, decorrente de ou em consequência de:

- a) a real, suposta ou ameaçada presença de asbesto em qualquer forma que seja, ou qualquer material ou produto que contenha, ou supostamente contenha, asbesto; ou
- b) qualquer obrigação, solicitação, exigência, ordem, requerimento estatutário ou regulatório aplicável a qualquer segurado ou outros para, monitorar, limpar, remover, conter, tratar, neutralizar, proteger ou em qualquer outra forma responder à real, suposta ou ameaçada presença de asbesto ou qualquer material ou produto que contenha, ou supostamente contenha, asbesto.



2. Entretanto, esta exclusão não deve ser aplicada a qualquer sinistro causado por ou resultante de um desastre com explosão e fogo ou colisão ou registrada emergência em voo causando operação anormal da aeronave.
3. Não obstante quaisquer outras provisões desta apólice, os Seguradores não terão a obrigação de investigar, defender ou pagar custos de defesa a respeito de qualquer sinistro excluído, no todo ou em parte, sob as alíneas “a” e “b” do item 1 acima.

CLÁUSULA PARTICULAR - GARANTIA ÚNICA (RESPONSABILIDADE CIVIL)

Fica estabelecido que, nos seguros de responsabilidade Civil contratados em Garantia Única, o máximo indenizável por este contrato, considerada a soma de todas as indenizações (por danos corporais e materiais) e despesas por ele pagas, será o valor do limite máximo de indenização fixado na apólice para esta cobertura que ficará cancelada quando tal limite for atingido.

CLÁUSULA PARTICULAR - EXTENSÃO DE COBERTURA - RESPONSABILIDADES AERONÁUTICAS - AVN52G

1. Tendo em vista que a presente Apólice inclui a AVN48B – Exclusão de Guerra, Sequestro e outros Riscos Correlatos, prevista na Cláusula 6 – Exclusões Gerais, das Condições Gerais desta Apólice, e considerando-se a inclusão desta Cobertura, todos os sub-parágrafos exceto o subparágrafo (b) da Exclusão AVN48B são excluídos, sujeitos, porém a todos os termos e condições desta Cobertura.

2. Exclusão aplicável somente ao subparágrafo (a) da AVN48B:

A presente cobertura não incluirá responsabilidade por dano a qualquer propriedade no solo localizado fora do Canadá e dos Estados Unidos da América, salvo se provocado ou decorrente do uso da Aeronave.

3. Limitação de Responsabilidade

A responsabilidade da Seguradora no que se refere a esta Cobertura estará sublimitada ao valor expresso na Apólice, por ocorrência e no agregado anual. Este sublimite está incluído no limite total da Apólice e não deve ser considerado em adição a este.

4. Cancelamento Automático

A presente Cobertura será AUTOMATICAMENTE CANCELADA nas seguintes circunstâncias:

(i) Cancelamento integral da Cobertura:

No caso de eclosão de guerra (haja ou não declaração de guerra) entre dois ou mais dos seguintes Países/Estados: França, República Popular da China, Federação Russa, Reino Unido, Estados Unidos da América.

(ii) Cancelamento da exclusão do subparágrafo (a) da AVN48B

Mediante a detonação hostil de qualquer arma de guerra que empregue fissão e/ou fusão atômica ou nuclear ou outra reação, força ou matéria radioativas semelhantes, onde quer que seja e não importando ainda o momento em que tal detonação possa ocorrer ou se a Aeronave segurada possa ou não estar



envolvida.

(iii) Cancelamento integral da Cobertura no que se refere a qualquer Aeronave segurada que seja requisitada pelo Governo para seu uso ou transferência:

Mediante tal requisição.

Entretanto, se a Aeronave segurada estiver em voo quando (i), (ii) ou (iii) ocorrerem, o amparo concedido por esta Cobertura (desde que a presente Cobertura não tenha sido de outra forma cancelada, rescindida ou suspensa) será mantido no que se refere a esta Aeronave até que a mesma tenha completado seu primeiro pouso subsequente e desembarcado os passageiros.

5. Revisão e Cancelamento

(a) Revisão de prêmio e/ou limites geográficos (7 dias)

A Seguradora poderá notificar, com efeito em vigor ao término de 7 (sete) dias a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida, a revisão de taxa / prêmio e/ou dos limites geográficos.

(b) Cancelamento limitado (48 horas)

Seguindo uma detonação hostil na forma estabelecida no item 4(ii) da presente Cobertura, a Seguradora poderá notificar o cancelamento de uma ou mais partes da cobertura concedida pelo parágrafo 1 desta Cobertura, referindo-se aos sub-parágrafos (c), (d), (e), (f) e/ou (g) da AVN48BB. Esta notificação se tornará efetiva ao término 48 (quarenta e oito) horas, a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida.

(c) Cancelamento (7 dias)

Esta Cobertura poderá ser cancelada pelo Segurado ou Seguradora mediante notificação prévia, ao término de 7 (sete) dias, a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida.

(d) 5.4. Notificações

Todas as notificações referidas nesta Cláusula devem ser por escrito.

CLÁUSULA PARTICULAR - EXTENSÃO DE COBERTURA - RESPONSABILIDADES AERONÁUTICAS - AVN52E

1. Tendo em vista que a presente Apólice inclui a Exclusão de Guerra, Sequestro e outros Riscos Correlatos, e considerando-se a inclusão desta Cobertura, todos os subparágrafos **exceto o sub-parágrafo (b)** da Exclusão AVN48B são excluídos, sujeitos, porém a todos os termos e condições desta Cobertura.

2. Exclusão aplicável somente ao subparágrafo (a) da AVN48B:

a presente cobertura não incluirá responsabilidade por dano a qualquer propriedade no solo localizado fora do Canadá e dos Estados Unidos da América, salvo se provocado ou decorrente do uso da Aeronave.

3. Limitação de Responsabilidade

A responsabilidade da Seguradora no que se refere a esta Cobertura estará sublimitada ao valor expresso na Apólice, por ocorrência e no agregado anual. Este sublimite está incluído no limite total da Apólice e não deve ser considerado em adição a este.



Este sublimite não será aplicável à Responsabilidade Civil do Segurado em relação à:

- (c) passageiros (incluindo suas bagagens e artigos pessoais) quando amparados pela cobertura de Responsabilidade Civil da presente Apólice.
- (d) carga e correio enquanto estiverem a bordo da Aeronave segurada, quando amparados pela cobertura de Responsabilidade Civil da presente Apólice.

4. Cancelamento Automático

A presente Cobertura será AUTOMATICAMENTE CANCELADA nas seguintes circunstâncias:

(i) Cancelamento integral da Cobertura:

No caso de eclosão de guerra (haja ou não declaração de guerra) entre dois ou mais dos seguintes Países/Estados: França, República Popular da China, Federação Russa, Reino Unido, Estados Unidos da América.

(ii) Cancelamento da exclusão do subparágrafo (a) da AVN48B

Mediante a detonação hostil de qualquer arma de guerra que empregue fissão e/ou fusão atômica ou nuclear ou outra reação, força ou matéria radioativas semelhantes, onde quer que seja e não importando ainda o momento em que tal detonação possa ocorrer ou se a Aeronave segurada possa ou não estar envolvida.

(iii) Cancelamento integral da Cobertura no que se refere a qualquer Aeronave segurada que seja requisitada pelo Governo para seu uso ou transferência:

Mediante tal requisição.

Entretanto, se a Aeronave segurada estiver em voo quando (i), (ii) ou (iii) ocorrerem, o amparo concedido por esta Cobertura (desde que a presente Cobertura não tenha sido de outra forma cancelada, rescindida ou suspensa) será mantido no que se refere a esta Aeronave até que a mesma tenha completado seu primeiro pouso subsequente e desembarcado os passageiros.

5. Revisão e Cancelamento

(a) Revisão de prêmio e/ou limites geográficos (7 dias)

A Seguradora poderá notificar, com efeito em vigor ao término de 7 (sete) dias a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida, a revisão de taxa / prêmio e/ou dos limites geográficos.

(b) Cancelamento limitado (48 horas)

Seguindo uma detonação hostil na forma estabelecida no item 4(ii) da presente Cobertura, a Seguradora poderá notificar o cancelamento de uma ou mais partes da cobertura concedida pelo parágrafo 1 desta Cobertura, referindo-se aos sub-parágrafos (c), (d), (e), (f) e/ou (g) da AVN48BB. Esta notificação se tornará efetiva ao término 48 (quarenta e oito) horas, a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida.

(c) Cancelamento (7 dias)

Esta Cobertura poderá ser cancelada pelo Segurado ou Seguradora mediante notificação prévia, ao término de 7 (sete) dias, a partir das 23:59 hr (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) GMT ("Greenwich Meridian Time / Hora de Greenwich) do dia em que a notificação for emitida.

(d) 5.4. Notificações



Todas as notificações referidas nesta Cláusula devem ser por escrito.

CLÁUSULA PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA – COM BASE NA LSW715

Por meio desta Cláusula fica acordado que a inclusão de mais do que um Segurado nesta Apólice não afetará os direitos de qualquer outro Segurado relativamente a qualquer reclamação ou ação legal intentada por quaisquer um dos outros Segurados, ou por qualquer membro do pessoal ou funcionário desses outros Segurados.

A Apólice cobrirá cada Segurado da mesma maneira como se tivesse sido emitida uma Apólice separada para cada um, renunciando a Seguradora a todos os direitos de subrogação que possua ou venha a possuir contra quaisquer partes seguradas por esta Apólice, em virtude de qualquer acidente ou ocorrência que origine reclamação prevista nesta Apólice. DESDE QUE nada do que aqui fica estipulado possa contribuir para agravar a responsabilidade da Seguradora, conforme estipulado na Apólice, para além do valor ou valores aos quais a Seguradora seria considerada responsável, se apenas existisse um Segurado.

CLÁUSULA PARTICULAR - FABRICANTE COMO SEGURADO ADICIONAL – COM BASE NA AVN29A

Fica acordada a inclusão do fabricante especificado na Apólice como Segurado Adicional, mas somente na medida em que seus interesses sobrevenham na condição de proprietários (no todo ou em parte) da Aeronave segurada.

Este acordo não poderá prejudicar os direitos da Seguradora de mover ação contra tal fabricante na qualidade de fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou prestador de serviço sempre que tais direitos existissem previamente à inclusão desta Cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR – SEGURO ADICIONAL (RESPONSABILIDADE CIVIL) - com base na AVN53

Fica acordada a inclusão da(s) parte(s) especificada(s) na Apólice como Segurado(s) Adicional(is), mas somente na medida em que seus interesses sobrevenham na condição de proprietários (no todo ou em parte) da Aeronave segurada, ou em relação à operação da Aeronave segurada pelo Segurado principal.

Esta Cláusula não fornece cobertura ao Segurado Adicional em relação às reclamações oriundas de suas responsabilidades legais como fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou prestador de serviço e não poderá prejudicar os direitos da Seguradora de mover ação contra o Segurado Adicional na qualidade de fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou prestador de serviço, sempre que tais direitos existissem previamente à inclusão desta Cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE NÃO-AERONÁUTICA – COM BASE NA AVN59

Esta Apólice NÃO COBRE responsabilidade civil do Segurado, a menos que ela surja de uma ou mais das seguintes ocorrências: -

1. Ocorrências envolvendo Aeronave ou peças sobressalentes ou equipamentos a eles relacionados.
2. Ocorrências surgidas em aeroportos.



3. Ocorrências em qualquer outro local relacionadas com operações do Segurado no transporte de passageiros ou de mercadorias por via aérea.
4. Ocorrências decorrentes do fornecimento de bens ou serviços a terceiros (i) em conexão com o uso e / ou operação de Aeronave (ii) envolvidos na indústria do transporte aéreo.

CLÁUSULA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS PESSOAIS A TERCEIROS - COM BASE NA AVN60A

Por meio desta Cobertura, esta Apólice é ampliada para indenizar o Segurado em respeito à responsabilidade legal por danos atribuídos a qualquer pessoa, decorrentes de uma ou mais das seguintes ofensas cometidas durante a vigência da Apólice, mas somente quando tais ofensas forem cometidas em conexão com a operação aeronáutica do Segurado que já estiver coberta por esta Apólice:

1. Prisão ilegal, contenção, detenção ou aprisionamento.
2. Acusação criminosas;
3. Entrada ilícita, expulsão ou outra invasão do direito de ocupação privada;
4. Discriminação involuntária em relação à retenção ou recusa de transporte, a não ser no caso de venda de passagens acima da capacidade (*overbooking*);
5. Publicação ou divulgação de calúnia ou libelo, ou de outro material difamatório ou depreciativo em violação do direito de privacidade de um indivíduo, com exceção da publicação ou divulgação em atividades publicitárias, transmissão por rádio ou TV feitas pelo Segurado ou em seu nome;
6. Eventual erro ou engano médico, cometidos por um médico, cirurgião, enfermeira, técnico clínico ou outra pessoa que realize serviços médicos, mas somente quando realizados em nome do Segurado na prestação de socorro médico de emergência aeronáutica.

As seguintes exclusões se aplicam a esta Cobertura:

- a. **responsabilidade assumida pelo Segurado por meio de qualquer contrato ou acordo, salvo se esta responsabilidade teria entrado em vigor para ao Segurado, mesmo na ausência de tal contrato**
- b. **responsabilidade decorrente da violação intencional de lei ou diretiva penal cometida por ou com o conhecimento ou consentimento do Segurado**
- c. **responsabilidade decorrente de infração 5 acima**
 - (i) **se a primeira publicação ou divulgação ofensiva do mesmo material ou similar for feita antes da data de entrada em vigor deste seguro;**
 - (ii) **se tal publicação ou divulgação for feita por ordem do Segurado com o conhecimento de sua natureza falsa;**
- d. **responsabilidade direta ou indiretamente relacionada com relação empregatícia passada, presente ou potencial de qualquer pessoa perante o Segurado.**



O limite de responsabilidade aplicável a esta Cobertura será o indicado na Apólice para qualquer ofensa, e no total agregado durante a vigência desta Apólice estando dentro do limite de Responsabilidade Civil previsto na Apólice e não em adição ao mesmo.

Todos os demais termos e condições da Apólice permanecem inalterados.

CLÁUSULA PARTICULAR – PAGAMENTO DIRETO (CUT-THROUGH) – COM BASE NA AVN109

A Seguradora concorda por meio da inclusão desta Cláusula que, por solicitação e concordância do Segurado, em caso de reclamação coberta por esta Apólice, a Seguradora pagará a indenização que seria devida ao Segurado diretamente à parte nomeada para tal, de acordo com o especificado na Apólice, sujeito às seguintes provisões:

- (1) tal pagamento será efetuado em detrimento de pagamento ao Segurado, seus sucessores beneficiários e cessionários, desobrigando e liberando integralmente a Seguradora de toda e qualquer responsabilidade em conexão com tal reclamação sob as Coberturas consideradas;
- (2) a Seguradora se reserva o direito de deduzir do valor de tal pagamento qualquer prêmio pendente em relação às Coberturas consideradas;
- (3) a Seguradora não será obrigada a efetuar pagamento de indenização nos termos desta Cláusula se tal pagamento for contrário às leis sob a jurisdição em que Seguradora ou Segurado estejam sujeitos. A Seguradora, a seu custo, tomará todas as medidas razoáveis, para obter qualquer consentimento ou licença necessários junto ao governo, a fim de permitir que tal pagamento seja legalmente realizado.

CLÁUSULA PARTICULAR - INGESTÃO

1. Fica entendido e acordado que os prejuízos decorrentes de danos sofridos por motores à reação (de propulsão a "jato" ou "turbo-hélice") em consequência de sucção (ingestão) de objeto estranho ao mesmo serão considerados indenizáveis pela Apólice, desde que, e somente, se tais danos tenham sido provocados por um único evento identificável, súbito e acidental, cujos efeitos no funcionamento do motor atingido exijam sua imediata retirada de serviço para reparos.
2. Fica entendido e acordado que não serão indenizáveis por este seguro, porquanto entendidos como consequentes de desgaste normal ou depreciação pelo uso, os prejuízos decorrentes de danos a motores, provocados pelo acúmulo de cascalho, areia, poeira, gelo e similares, os quais progressivamente afetem seu funcionamento, mesmo que acabem redundando na necessidade de sua remoção para reparos, ou seja, somente constatados em inspeções de rotina, ou ainda, por ocasião de sua abertura para conserto de defeitos.
3. A franquia prevista na Apólice se aplicará a todo e qualquer sinistro decorrente de ingestão, inclusive nos casos em que o motor seja considerado técnica ou economicamente irrecuperável, ficando ainda entendido que, mesmo na hipótese de ingestão por mais de um motor da Aeronave, ainda que simultaneamente ocorridas, a franquia será aplicada aos prejuízos referentes a cada motor atingido, sendo considerado um sinistro independente ocorrido em cada motor.
4. Ratificados os demais termos e condições da Apólice, o direito a qualquer indenização estará prejudicado se a reclamação do Segurado não for feita com estrita observância da Cláusula 12 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO, das Condições Gerais desta Apólice de seguro, bem como se o motor, objeto da necessidade de remoção prematura, tiver sua desmontagem iniciada sem a presença de representante indicado pela Seguradora.



CLÁUSULA PARTICULAR - COSSEGURO

Esta Apólice será operacionalizada pela Seguradora Líder, com a distribuição de riscos na forma de cosseguro, com prévia anuência do Segurado e/ou de seu representante legal., sem solidariedade entre as Cosseguradoras., como dispõe o artigo 25º da Resolução CNSP nº 451, de 19/12/2022. As Cosseguradoras, portanto, responderão com o percentual de sua participação, limitada à importância máxima indicada para cada uma delas na Especificação da Apólice.

A Seguradora Líder deverá administrar o seguro em todas as suas fases, comprometendo-se o Segurado a enviar à Seguradora Líder todas as comunicações a ele inerentes nos termos da Apólice.

A Seguradora Líder repassará proporcionalmente o prêmio às Cosseguradoras e apenas responderá pelo pagamento de qualquer indenização, de acordo com sua participação no risco, respeitando o percentual e valor máximo fixados na Apólice.

As condições contratuais desta Apólice aplicam-se a todas as Cosseguradoras.

Especificação da Apólice - Cosseguro

RAZÃO SOCIAL SEGURADORA	CÓDIGO SUSEP	PARTICIPAÇÃO (%)	PARTICIPAÇÃO MÁXIMA (R\$)
AXA Seguros S/A	285-2	83,33%	XX.000.000,00
XXXXX	XXX-X	16,67%	XX.000.000,00

CLÁUSULA PARTICULAR – ATIVIDADE DO SEGURADO

Esta apólice possui cobertura única e exclusivamente para as atividades do segurado descritas nesta apólice.

CLÁUSULA PARTICULAR – REINVIDICAÇÕES FRAUDULENTAS – AVN100A

Um Segurado não deverá na apresentação e no adiantamento de qualquer reclamação:

- (a) ocultar de forma deliberada ou imprudente das Seguradoras qualquer informação que ele saiba ou deva conhecer pode ser relevante para a consideração de qualquer reclamação;
- (b) fornecer às Seguradoras informações que ele sabe serem falsas, com relação a qualquer evento invocado como causa de perda ou quanto ao valor reivindicado; nem
- (c) utilizar meios ou dispositivos fraudulentos, incluindo a supressão de uma defesa conhecida da responsabilidade da Seguradora.

Em qualquer caso, as Seguradoras terão a opção de se recusar a pagar a totalidade ou parte da reivindicação a tal Segurado.

Nas circunstâncias previstas no subparágrafo (b) acima, as Seguradoras também terão a opção de:

- (i) encerrar a cobertura fornecida por todas as seções da Apólice a tal Segurado, com efeito a partir da data do evento invocado para a reivindicação;



(ii) recuperar quaisquer quantias pagas a tal Segurado com relação a perdas ocorridas na ou após a data do evento invocado para a reivindicação; e

(iii) reter todo e qualquer prêmio pago por tal Segurado.

Se qualquer disposição desta cláusula estiver em conflito com as Condições que rege a apólice, ela não terá efeito na extensão de tal conflito.

CLÁUSULA PARTICULAR – ENDOSSO DE SEGURADO ADICIONAL – AVN101

Fica entendido e acordado que
.....
são adicionados como (um) Segurado (s) Adicional (is).

Este Endosso não fornece cobertura para o acima com relação a reclamações decorrentes fora de sua responsabilidade legal como fabricante ou executor de manutenção, reparos, serviço ou fornecimento para a aeronave e não prejudica os direitos de recurso das seguradoras contra o acima como fabricante ou executor de manutenção, reparos, serviço ou fornecimento para a aeronave onde tais direitos de recurso teriam existido se este o endosso não foi efetuado segundo esta Política.

(Para uso com responsabilidades de aeronaves)

AVN 101 25.9.08

Em comum com todas as cláusulas AVN produzidas pelo AICG, esta cláusula é publicada pela AICG, mas é expressamente não vinculativo e AICG não faz nenhuma recomendação quanto ao seu uso em particular políticas. As seguradoras são, obviamente, livres para oferecer diferentes formulações e cláusulas de apólices para seus segurados.

CLÁUSULA PARTICULAR – PEÇAS E PARTES SOBRESSALENTES (“SPARE PARTS”) – com base na LPO 344C

1. Objeto do Seguro

Sujeito aos termos, condições e exclusões descritos a seguir, esta Cobertura garante as seguintes propriedades: Motores, Peças Sobressalentes e Equipamentos destinados a serem encaixados/montados ou fazer parte de uma Aeronave e que sejam de propriedade do Segurado ou propriedade de terceiros sob responsabilidade do Segurado enquanto tal propriedade esteja sob seu cuidado, custódia ou controle, enquanto no solo ou sendo transportada como carga em trânsito, pelo ar (incluindo a Aeronave do Segurado) e/ou navios (aprovados ou com cobertos com prêmio a ser acordado) e/ou rodovias e/ou ferrovias e/ou outros meios de transporte.

2. Condições / Riscos Cobertos

Perda ou dano material, exceto **exclusões aplicáveis, discriminadas no item 4 desta cláusula.**

3. Limites geográficos

Esta cobertura seguirá o perímetro (âmbito) geográfico indicado na Apólice.

4. Exclusões

Esta Cobertura não ampara:



- (a) perda ou dano de qualquer propriedade ocorridos a qualquer momento após o início das operações de seu encaixe/montagem ou colocação a bordo da Aeronave de destino.
- (b) sinistro ou dano a um Motor ocorrido durante seu acionamento, giro ou teste.
- (c) avaria mecânica ou elétrica.
- (d) perda ou dano causados por desgaste, depreciação ou deterioração gradual.
- (e) perda ou dano causados ou resultantes de negligência do Segurado em usar meios razoáveis para salvaguardar e preservar a propriedade no momento da ocorrência ou após a ocorrência de qualquer perda ou dano.
- (f) perda ou dano a qualquer propriedade que tenha sido removida da Aeronave mas que seja destinada a ser recolocada na mesma (e não ser substituída por outra propriedade).
- (g) perda ou dano a qualquer propriedade aqui segurada que esteja suspensa enquanto sob qualquer processo de perda ou dano daí diretamente resultantes.
- (h) propriedade transportada em uma Aeronave como kit de Peças Sobressalentes.
- (i) propriedade encaixada/montada ou que faça parte de uma Aeronave.
- (j) propriedade de terceiros transportada ou armazenada pelo Segurado para aluguel ou outra compensação.
- (k) desaparecimento misterioso, perda inexplicada ou escassez constatada durante inventário.

5. Esta Cobertura está sujeita ainda à AVN71 – Cláusulas de Riscos Nucleares.

6. Esta Cobertura também está sujeita à AVN48B – EXCLUSÃO DE GUERRA, SEQUESTRO E OUTROS RISCOS CORRELATOS, presentes nas Condições Gerais desta Apólice.

7. Franquia

Cada sinistro decorrente de perda ou dano de um mesmo evento será regulado separadamente e dos valores de cada indenização serão deduzidas as franquias previstas na Apólice, porém tais franquias não serão aplicáveis para sinistros de perda ou dano causados por incêndio, vento, tornado e ciclone, cujas indenizações serão pagas, portanto sem a dedução de franquia.

8. Limites de Responsabilidade

A responsabilidade da Seguradora não excederá:

- (1) O limite para qualquer prédio / localidade indicado na Apólice
- (2) O limite para qualquer envio indicado na Apólice
- (3) O custo do reparo ou reposição (o que for menor) a respeito de qualquer propriedade.

9. Reporte e Ajustamento

O prêmio indicado na Apólice será considerado Prêmio Depósito e poderá ser ajustado ao final da sua vigência, conforme a seguir indicado:



(a) Em até um mês após o fim de vigência o Segurado deverá fornecer à Seguradora um relatório informando os valores totais em risco em todos os prédios / localidades, aplicáveis no último dia de cada mês em que a Apólice esteve vigente. Tais valores serão totalizados e divididos pelo número de meses em que a Apólice esteve vigente e o prêmio será ajustado e pago aplicando-se a taxa pré-definida, indicada na Apólice.

(b) Se esta Apólice for cancelada antes do fim de vigência, o Segurado deverá fornecer à Seguradora um relatório informando os valores totais em risco em todos os prédios / localidades, aplicáveis no último dia de cada mês até a data de cancelamento da Apólice. Tais valores serão totalizados e divididos pelo número de meses em que a Apólice esteve vigente e o prêmio será ajustado e pago aplicando-se a taxa pré-definida, indicada na Apólice.

É uma condição precedente deste seguro que o Segurado manterá adequadamente o registro de todos os itens de propriedade segurados, fazendo sua revisão de tempos em tempos, assim como dos seus valores.

10. Salvados e Recuperações

Todos os salvados, recuperações e pagamentos recuperados ou recebidos após a regulação de um sinistro garantido por esta Cobertura devem ser considerados como recebidos ou recuperados antes da referida regulação e todos os ajustes necessários devem ser feitos pelas partes.

11. Perda

Qualquer perda regulada sob esta Apólice não reduzirá o Limite desta Cobertura.

12. Cancelamento

Esta Cobertura poderá ser cancelada pelo Segurado ou pela Seguradora conforme o disposto na Cláusula 21 – RESCISÃO E CANCELAMENTO, presente nas Condições Gerais desta Apólice, seguindo ainda o disposto no item 9.(b) acima.

AVN71 – Cláusula de Exclusão de Riscos Nucleares (integrante da Cobertura de Peças e Partes Sobressalentes (Spare Parts))

A cobertura de Peças e Partes Sobressalentes (Spare Parts) não ampara:

(i) perda, destruição, dano ou despesa de qualquer tipo, a qualquer propriedade, ou ainda qualquer perda consequente, que sejam resultantes ou decorrentes,

(ii) qualquer responsabilidade civil legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadas, resultantes, ou com a contribuição de:

(a) Elementos radioativos, tóxicos, explosivos ou outros riscos decorrentes de qualquer montagem de explosivo ou componente nucleares.

(b) Radiações ionizantes, contaminação radioativa, ou riscos de elementos tóxicos, explosivos ou outros riscos de qualquer outra fonte radioativa.

CLÁUSULA PARTICULAR – DESPESAS MÉDICAS E RELATIVAS - com base na AVN80 (Emendada)

Fica entendido e acordado que esta Apólice é ampliada para cobrir todas as despesas razoavelmente incorridas no prazo de até um ano a partir da data do acidente, em relação a despesas médicas, cirúrgicas, de ambulância, de enfermagem profissional, de repatriação, e de funeral, para cada pessoa que sofra dano corporal, enfermidade ou doença causados por acidente enquanto tal pessoa estiver a bordo, embarcando ou desembarcando da Aeronave, se a Aeronave estiver sendo usada pelo Segurado ou com sua permissão.

Assim que praticável, a pessoa afetada ou alguém em seu nome deverá fornecer à Seguradora ou a qualquer representante da mesma, prova por escrito do sinistro, sob juramento, se necessário, devendo, após cada



solicitação da Seguradora, conceder autorização para permitir que a Seguradora obtenha os prontuários médicos e cópias dos registros médicos. A pessoa prejudicada deverá passar por exame físico por médicos selecionados pela Seguradora sempre e na frequência que a Seguradora possa razoavelmente exigir.

O seguro previsto por esta cobertura estará sujeito ao limite, por pessoa, indicado na Apólice, e caso as despesas incorridas sejam recuperáveis sob qualquer outro seguro, a Seguradora será responsável pela diferença entre essa recuperação e o custo total das Despesas Médicas incorridas, respeitando-se sempre o limite por pessoa indicado na Apólice.

A cobertura prevista nesta Cláusula será estendida ao(s) piloto(s) e tripulação operacional da Aeronave, caso os mesmos já estejam amparados por Cobertura de Responsabilidade Civil nesta Apólice.

Emenda:

1. No parágrafo 1º onde se lê “*enquanto tal pessoa estiver a bordo, embarcando ou desembarcando da Aeronave, se a Aeronave estiver sendo usada pelo Segurado ou com sua permissão*”, altera-se para “*decorrente das atividades realizadas pelo Segurado previstas e cobertas nesta apólice*”.

2. Exclui-se desta cláusula o parágrafo 4º.

CLÁUSULA PARTICULAR - DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO

Esta seguradora renuncia a todos e quaisquer direitos de sub-rogação contra a _____ CNPJ: _____, mas somente na proporção da indenização / isenção de responsabilidade, dada pelo Segurado à _____ - CNPJ.: _____, sujeito aos demais termos e condições da apólice e em particular as cláusulas AVN72, LSW715 e AVN53.

CLÁUSULA PARTICULAR – ENDOSSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE CARGA – AVN92

Este Endosso estende a cobertura concedida nos termos da Seção [completar] desta Apólice, sujeito ao Limite de Garantia e à Franquia indicados abaixo, em relação à responsabilidade civil relativa à perda física ou danos acidentais causados à carga enquanto sob os cuidados, custódia ou controle do Segurado, para o propósito de transporte aéreo.

Desde que sempre observado que:

1. Antes da aceitação de qualquer carga para transporte aéreo, o Segurado tomará medidas (incluindo, mas não se limitando à emissão ou aceitação de um conhecimento de transporte aéreo) necessárias para excluir ou limitar a responsabilidade civil por sinistros em relação à perda física ou danos acidentais tanto quanto for permitido por lei. Em nenhuma hipótese o montante da indenização oferecida pelos Seguradores nos termos deste Endosso excederá o montante da responsabilidade civil, se for o caso, que existiria se o Segurado tivesse tomado tais medidas.
2. O Segurado assegurará que a carga sob os seus cuidados, custódia ou controle seja mantida em dependências seguras por todo o tempo que não estiver em transporte.

A Cobertura concedida por este Endosso se inicia quando da aceitação de tal carga pelo Segurado e cessa com a entrega da carga pelo Segurado no destino final ou quando a carga é transferida a uma transportadora subsequente.



Este Endosso não se aplica à responsabilidade civil em relação a:

1. o atraso ou perda de mercado;
2. os perecíveis e/ou carga viva;
3. a perda indireta decorrente de qualquer razão;
4. as cargas transportadas de forma pendurada;
5. o dinheiro, títulos, pedras preciosas, metais preciosos, joias, obras de arte e antiguidades de qualquer tipo.

CLÁUSULA PARTICULAR - DE SUBSCRIÇÃO DE RESSEGURO E DE CONTROLE DE SINISTROS – AVN41A

1. Esta Apólice é um resseguro e fica garantido que esta possui a mesma taxa bruta, termos e condições que se aplicam ao(s) Ressegurado(s), conforme acordado no início.
2. Fica garantido ainda que o(s) Ressegurado(s) pagará(ao) durante a vigência desta apólice, a quantia que foi acordada no início pelos Resseguradores.
3. Sujeito ao disposto acima, constituem-se condições prévias para a garantia de qualquer responsabilidade nos termos desse Resseguro que:
 - (a) nenhuma alteração aos termos e condições, nem qualquer inclusão ou exclusão na apólice original vinculará aos Resseguradores a menos que consentimento prévio tenha sido obtido dos referidos Resseguradores;
 - (b) O(s) Ressegurado(s) notificarão os Resseguradores dentro do prazo máximo de 72 horas, sobre o conhecimento de qua(is)quer perda(s) que possam dar origem a uma reclamação nos termos deste Resseguro;
 - (c) O(s) Ressegurado(s) fornecerá(ão) aos Resseguradores todas as informações disponíveis acerca da(s) referida(s) perda(s), e os Resseguradores terão o direito exclusivo de nomear reguladores de sinistro, assessores, investigadores e/ou advogados, e de exercer o controle de todas as negociações, da regulação dos sinistros e liquidações relacionadas com tal(is) perda(s).

CLÁUSULA PARTICULAR – PAGAMENTOS COMPLEMENTARES AVN76

Fica entendido e acordado que esta Apólice é estendida para cobrir da forma mais ampla o estabelecido nos termos do(s) parágrafo(s) identificado(s) abaixo. Fica expressamente entendido que nenhuma cobertura será concedida nos termos dos parágrafos desta Cláusula caso não esteja identificada abaixo.

Os Seguradores concordam em indenizar o Segurado por:

- (a) quaisquer despesas razoáveis incorridas com o objetivo de realizar operações de busca e salvamento da Aeronave segurada, que foi considerada desaparecida e sem comunicação após ter excedido a duração máxima computada do seu voo;



- (b) quaisquer despesas razoáveis incorridas com o objetivo de colocar espuma na pista de pouso (runway foaming) para evitar ou mitigar possíveis perdas ou danos causados por defeito ou suspeita de defeito na Aeronave segurada nos termos deste instrumento;
- (c) quaisquer despesas razoáveis incorridas na tentativa ou na efetiva elevação, retirada, descarte ou destruição dos destroços e do respectivo conteúdo da Aeronave segurada nos termos do presente instrumento;
- (d) quaisquer despesas razoáveis que o Segurado possa vir a ser obrigado a pagar em relação a qualquer investigação pública ou inquérito feito pela Autoridade de Aviação Civil ou qualquer outra autoridade relevante em relação a um Acidente envolvendo uma Aeronave segurada nos termos deste instrumento.

A cobertura é concedida de acordo com os parágrafos acima.

Fica entendido que a todo momento a responsabilidade civil dos Seguradores nunca excederá USD 5.000.000,00 no agregado para todos os parágrafos segurados.

CLÁUSULA PARTICULAR – ENDOSSO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – LINHAS AÉREAS – AVN67B

É sabido que a(s) **Parte(s) Contratante(s)** possui(em) interesses em relação ao **Equipamento**, objeto do(s) **Contrato(s)**. Desta forma, as perdas que ocorrerem durante o período compreendido entre a **Data de Vigência** até a data do término do Seguro ou até a data do vencimento ou rescisão acordada do(s) **Contrato(s)**, ou até que se rescindam as obrigações nos termos do(s) **Contrato(s)** por qualquer ação do Segurado ou da(s) **Parte(s) Contratante(s)**, o que ocorrer primeiro, em relação ao referidos interesses da(s) **Parte(s) Contratante(s)**, e em consideração ao pagamento de um **Prêmio Adicional**, fica acordado que o Seguro concedido pela Apólice encontra-se em pleno vigor e efeito em relação a tais perdas, ficando ainda acordado que as seguintes disposições em especial passam a fazer parte integrante da Apólice, através de endosso:

1. Aplicável aos Seguros de Casco e Sobressalentes da Aeronave

- 1.1. Com relação a qualquer sinistro envolvendo **Equipamento** que seja indenizável com base na declaração de Perda Total, o pagamento do acordo (líquido de qualquer **Franquia da Apólice** aplicável) deverá ser feito à(s) **Parte(s) Contratante(s)** ou a sua ordem. Com relação a qualquer outro sinistro, o pagamento (líquido de qualquer **Franquia da Apólice** aplicável) deverá ser feito a tal(ais) parte(s) na medida em que seja necessário reparar o **Equipamento**, salvo se for acordado de forma diversa após entendimentos entre as Seguradoras e o Segurado e, quando for necessário nos termos do(s) **Contrato(s)**, à(s) **Parte(s) Contratante(s)**.

Tais pagamentos serão efetuados desde que estejam de acordo com todos as leis e regulamentos cabíveis.

- 1.2. Os Seguradores terão o direito aos benefícios dos salvados em relação a qualquer bem para o qual se tenha sido feito um pagamento de sinistro.

2. Aplicável ao Seguro de Responsabilidade Civil

- 2.1. Sujeito às disposições desse Endosso, o Seguro funcionará em todos os aspectos como se uma Apólice separada tivesse sido emitida cobrindo cada parte segurada nos termos deste instrumento, mas esta disposição não servirá para incluir qualquer sinistro ocorrido de qualquer maneira decorrente de perda ou dano ao **Equipamento** segurado pelos Seguros de Casco ou Sobressalentes do



Segurado. Não obstante o acima exposto, a responsabilidade civil total dos Seguradores a respeito de qualquer e todos os Segurados não excederá os limites de garantia constantes na Apólice.

- 2.2. O Seguro concedido nos termos deste instrumento funcionará a primeiro risco absoluto, portanto sem direito a rateio com qualquer outro seguro que possa estar eventualmente disponível à(s) **Parte(s) Contratante(s)**.
- 2.3. O presente Endosso não garante cobertura à(s) **Parte(s) Contratante(s)** em relação aos sinistros decorrentes de sua(s) responsabilização na condição de fabricante, reparador, ou agente de manutenção do **Equipamento**.

3. **Aplicável a TODOS os Seguros**

- 3.1. A(s) **Parte(s) Contratante(s)** são incluída(s) como Segurado(s) Adicional(is).
- 3.2. A cobertura proporcionada pela Apólice a cada **Parte Contratante**, de acordo com este Endosso, não será invalidada por qualquer ato ou omissão (inclusive declaração equívoca ou omissão) de qualquer outra pessoa ou parte, que resulte em violação de qualquer disposição, condição ou garantia da Apólice, CONTANTO QUE a **Parte Contratante** coberta não tenha causado, contribuído, ou sabia de tal ato ou omissão.
- 3.3. As disposições do presente Endosso aplicam-se à(s) **Parte(s) Contratante(s)** enquanto agindo na qualidade de financiador(es)/arrendador(es), no(s) **Contrato(s)** identificado(s), e jamais em qualquer outra qualidade. O eventual conhecimento que qual(is)quer **Parte(s) Contratante(s)** possa(m) ter ou vir a ter, bem como atos que possa(m) fazer ou deixar de fazer, nessa outra qualidade (nos termos de qualquer outro contrato ou não) não serão considerados como prejudiciais a cobertura garantida por este Endosso.
- 3.4. A(s) **Parte(s) Contratante(s)** não ser(ão) responsável(is) pelo pagamento do prêmio e os Seguradores renunciarão a qualquer direito de compensação ou de reconvenção contra a(s) **Parte(s) Contratante(s)**, exceto a respeito do prêmio em aberto em relação ao **Equipamento**.
- 3.5. Após o pagamento de qualquer perda ou sinistro para ou em nome de qual(is)quer **Parte(s) Contratante(s)**, os Seguradores subrogar-se-ão na extensão e a respeito de tal pagamento legal e proporcionalmente em todos os direitos da(s) **Parte(s) Contratante(s)** indenizada(s) por este instrumento (mas não contra qualquer **Parte Contratante**). Os Seguradores não exercerão tais direitos sem o consentimento das partes indenizadas, e este consentimento não poderá ser negado injustificadamente. Tal(ais) **Parte(s) Contratante(s)** deverá(ão), às custas dos Seguradores, fazer de tudo que for razoavelmente necessário para auxiliar os Seguradores no exercício dos referidos direitos.
- 3.6. Exceto a respeito das disposições de Cancelamento ou de Rescisão Automática previstos na Apólice ou em qualquer endosso da mesma, a cobertura garantida por esse Endosso somente poderá ser cancelada ou alterada de maneira relevantemente desfavorável à(s) **Parte(s) Contratante(s)** se for enviado um aviso por escrito com não menos de 30 (trinta) dias de antecedência ao **Corretor Indicado**. Considerar-se-á que o aviso foi dado a partir da entrega deste pelos Seguradores. Todavia, tal aviso NÃO será emitido na data de término ordinário da Apólice ou de qualquer endosso.

SALVO QUANDO ESPECIFICAMENTE ALTERADO OU ESPECIFICADO PELOS TERMOS DESSE ENDOSSO:



1. A(S) PARTE(S) CONTRATANTE(S) ESTÁ(ÃO) COBERTA(S) PELA APÓLICE SUJEITO À TODOS OS TERMOS, CONDIÇÕES, LIMITAÇÕES, GARANTIAS, EXCLUSÕES E DISPOSIÇÕES DE CANCELAMENTO DA MESMA.
2. A APÓLICE NÃO SERÁ ALTERADA POR QUAISQUER DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO(S) CONTRATO(S) QUE PRETENDAM SERVIR COMO UM ENDOSSO OU INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DA APÓLICE.

ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICANDO OS TERMOS USADOS NESTE ENDOSSO

1. **Equipamento** (Especifique os detalhes de quaisquer aeronaves, motores ou peças a serem cobertas):
2. **Franquia da Apólice** aplicável a danos físicos sofridos pelo **Equipamento** (Insira todas as franquias aplicáveis à Apólice):
3. (a) **Parte(s) Contratante(s)**:

E (b), em adição, a respeito de Seguros de Responsabilidade Civil:
4. **Contrato(s)**:
5. **Data de Vigência** (sendo a data em que o **Equipamento** é incluído na cobertura da Apólice ou em data específica posterior):
6. **Prêmio Adicional**:
7. **Corretor Indicado**:

AVN 67B
28.9.94

CLÁUSULA PARTICULAR – ENDOSSO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – LINHAS AÉREAS – AVN67C (CASCO / GUERRA)

DEFINIÇÕES aplicáveis a esta Cláusula:

- a) **Equipamento** – significa a Aeronave, motores ou Peças Sobressalentes indicados pelo Segurado à Seguradora, que sejam objeto de contrato de arrendamento / financiamento.
- b) **Franquia** – significa a franquia aplicável ao Equipamento em questão, conforme indicado na Apólice.



- c) **Partes Contratantes** – partes indicadas pelo Segurado à Seguradora, que estabeleceram relação de contrato com o mesmo e serão considerados como Segurados Adicionais na presente Apólice.
- d) **Contrato** – Acordo firmado entre Segurado e as outras Partes Contratantes em relação ao Equipamento.
- e) **Data Efetiva** – data em que o Equipamento foi incluído na Apólice ou outra data especificada indicada pelo Segurado à Seguradora (desde que sempre durante a vigência da Apólice).
- f) **Prêmio Adicional** – Prêmio adicional que a critério da Seguradora, poderá ser cobrado do Segurado para a inclusão da presente Cláusula.
- g) **Corretor Nomeado**: broker nomeado pelo Segurado como seu representante junto à Seguradora.

É notado que as **Partes Contratantes** têm interesse em respeito ao **Equipamento** objeto de **Contrato**. Dessa forma, em respeito aos sinistros ocorridos durante o período da **Data Efetiva** até (i) o término da vigência desta Apólice ou se ocorrer primeiro, (ii) até a data em que o Segurado não tenha mais obrigação de segurar o **Equipamento** nos termos do **Contrato**, como notificado por escrito à Seguradora pela **Parte Contratante Designada** (via **Corretor Nomeado**, caso exista), tal notificação deverá ser enviada prontamente. Em consideração ao **Prêmio Adicional**, fica confirmado que em respeito a tais interesses das **Partes Contratantes** o seguro provido por esta Apólice está em pleno efeito e em vigor. É também acordado que as provisões a seguir são especificamente endossadas a esta Apólice.

1. Sob as Coberturas de Casco e Peças Sobressalentes da Aeronave (aplicável quando contratadas):

- 1.1. Em relação a qualquer sinistro no **Equipamento** que se torne pagável nas bases de Perda Total, o pagamento de indenização (deduzido de qualquer **Franquia** aplicável) deverá ser feito para, ou para a ordem das **Partes Contratantes**. Em relação a qualquer outro tipo de sinistro, o pagamento de indenização (deduzido de qualquer **Franquia** aplicável) deverá ser feito para tais partes como necessário para o reparo do **Equipamento**, a menos que de outra maneira seja acordado entre Seguradora, Segurado e **Partes Contratantes**, conforme necessário sob os termos do **Contrato**.

Tais pagamentos serão efetuados somente na condição em que estejam cumprindo com todas as leis e regulações aplicáveis.

- 1.2. A Seguradora será intitulada ao benefício dos Salvados em respeito a qualquer propriedade que tenha sido indenizada por um sinistro coberto.

2. Sob a Cobertura de Responsabilidade Civil da Aeronave (aplicável quando contratada):

- 2.1. Sujeito às provisões desta Cláusula, esta Cobertura deverá operar em todos os aspectos como se uma Apólice separada tivesse sido emitida cobrindo cada parte aqui segurada, mas esta provisão não deve operar para incluir nenhum sinistro de qualquer modo oriundo de perda ou dano ao **Equipamento** segurado sob as Coberturas de Casco ou Peças Sobressalentes do Segurado.

Não obstante o acima, a responsabilidade total da Seguradora em respeito a qualquer um e a todos os Segurados em conjunto não excederá os limites de responsabilidade previstos nesta Apólice.

- 2.2. A Cobertura aqui provisionada será primária e sem nenhum direito de contribuição de qualquer outra Apólice de seguro que possa estar disponível para as **Partes Contratantes**.
- 2.3. A presente Cláusula não ampara nenhuma cobertura para as **Partes Contratantes** em relação a sinistros originados de sua responsabilidade como fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou



prestador de serviços do **Equipamento**.

- 2.4. A Cobertura provisionada por esta Cláusula abrange a responsabilidade das **Partes Contratantes** em relação aos pilotos e tripulantes do **Equipamento** (excluindo responsabilidade aos pilotos e tripulantes empregados pelas **Partes Contratantes**), na base em que, para efeito da concessão de Cobertura sob esta Cláusula, tais pilotos e tripulantes serão considerados como passageiros.

3. Sob as Coberturas de Casco, Peças Sobressalentes e Responsabilidade Civil

- 3.1. As Partes Contratantes ficam incluídas como Segurados Adicionais.

- 3.2. A Cobertura garantida a cada Parte Contratante nesta Apólice pela inclusão desta Cláusula não será invalidada por qualquer ato ou omissão (incluindo falsa declaração e sigilo) de qualquer pessoa ou parte que resulte na violação de qualquer termo, condição ou garantia da Apólice, DESDE QUE as Partes Contratantes, sendo protegidas, não tenham causado, contribuído ou conscientemente tolerado tal ato ou omissão.

- 3.3. No entanto, nenhuma das **Partes Contratantes** terá o direito de reivindicar um sinistro por furto ou suposto roubo do **Equipamento** sob a Cobertura Casco em virtude de real ou suposta desapropriação ou recusa ou falha na devolução do **Equipamento** por parte do Segurado ou de quaisquer outras **Partes Contratantes**, mas esta disposição não excluem a reivindicação de uma das **Partes Contratantes** por motivo de perda ou dano ao equipamento (exceto perda de tal roubo/furto) durante o período desta Cobertura.

- 3.4. As provisões contidas nesta Cobertura aplicam-se exclusivamente a cada **Parte Contratante** em sua condição como financiador, arrendador, intermediador para o arrendamento ou gerente do **Contrato** identificado e não em relação a qualquer outra condição. O conhecimento de que qualquer **Parte Contratante** possa ter, adquirido ou ações que possa ter tomado ou falhado em tomar em relação a esta outra condição (nos termos de qualquer outro contrato ou de outra forma) não invalidarão a Cobertura provida por esta Cláusula. Para os propósitos deste parágrafo, "intermediador para o arrendamento ou gerente do **Contrato**" significa uma **Parte Contratante** que é nomeada por uma ou mais **Partes Contratantes** para prover serviços em conexão com o **Contrato** relacionado ao **Equipamento** (outros serviços que não os especificados no parágrafo 2.3 acima).

- 3.5. As **Partes Contratantes** não terão nenhuma responsabilidade por prêmios e a Seguradora deve dispensar qualquer direito de compensação ou reivindicação contra as **Partes Contratantes**, exceto em relação aos prêmios pendentes relativos ao **Equipamento**.

- 3.6. Após o pagamento de qualquer perda ou sinistro para, ou em nome de quaisquer **Partes Contratantes**, a Seguradora estará sub-rogada em todos os direitos legais e equitativos das **Partes Contratantes**, na extensão de e em respeito a tais pagamentos (mas não em ações contra as **Partes Contratantes**). A Seguradora não exercerá tais direitos sem o consentimento daqueles indenizados, desde que tal consentimento não seja revogado sem motivo. Às custas da Seguradora, tais **Partes Contratantes** devem fazer todo o razoavelmente necessário para assistir a Seguradora em exercer tais direitos.

- 3.7. Exceto em relação a qualquer provisão de cancelamento ou término automáticos presentes na Apólice ou em qualquer endosso integrante, a Cobertura provisionada por esta Cláusula só poderá ser cancelada ou materialmente alterada de maneira adversa aos interesses ditos ou dados das **Partes Contratantes** por notificação escrita às **Partes Contratantes** (via **Corretor Nomeado**, se for o caso) com prazo não inferior a 30 (trinta) dias. O início da contagem para o prazo da notificação deve ser considerado na data em que a notificação tenha sido enviada pela Seguradora. Tal notificação NÃO será, entretanto, dada na data de término previsto de vigência ou de qualquer Endosso.

EXCETO COMO ESPECIFICAMENTE ALTERADO OU PROVISIONADO PELOS TERMOS DESTA CLÁUSULA:



- 1. AS PARTES CONTRATANTES ESTÃO COBERTAS PELA APÓLICE SUJEITAS A TODOS OS TERMOS, CONDIÇÕES, LIMITAÇÕES, GARANTIAS, EXCLUSÕES E PROVISÕES DE CANCELAMENTO DESTA.**
- 2. ESTA APÓLICE NÃO DEVE VARIAR POR NENHUMA PROVISÃO CONTIDA NO CONTRATO QUE SUPONHA SERVIR COMO ENDOSSO OU ALTERAÇÃO A ESTA APÓLICE.**

**CLÁUSULA PARTICULAR - ACORDOS COM PROVEDORES DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS EM SOLO –
COM BASE NA LSW704**

Pela inclusão da presente Cláusula fica entendido e acordado a isenção e renúncia aos direitos de sub-rogação contra as empresas ou outras entidades contra as quais o Segurado tenha feito acordos contratuais a respeito de serviços aeronáuticos em solo de acordo com as práticas operacionais usuais.

CLÁUSULA PARTICULAR - AFIRMAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE)

1. Sujeito aos termos, condições, limites e exclusões da Apólice, na medida da garantia oferecida por esta Apólice, e em relação a reclamações causadas pelo uso ou incapacidade de usar o programa de computador (Software), a cobertura deverá ser oferecida de acordo com o limite de responsabilidade das Seguradoras, conforme declarado nesta Apólice.
2. Nenhum limite adicional de garantia será conferido pelo parágrafo 1 desta Cláusula.
3. Para os fins desta Cláusula, programa de computador (Software) significa programas, códigos-fonte, scripts, aplicativos e outras informações operacionais usados para instruir os computadores a executar uma ou mais tarefas.

LMA5450

5 de outubro de 2020

CLÁUSULA PARTICULAR - DESPESAS MÉDICAS E HUMANITÁRIAS

A cobertura conferida na Seção {inserir} desta Apólice aplica-se a todas as despesas razoáveis incorridas pelo ou em nome do Segurado para:

- (a) despesas médicas, cirúrgicas, ambulância, hospital, enfermagem profissional, repatriação e funeral para ou para cada pessoa que sofra Lesões Corporais causadas por uma Ocorrência.
- (b) identificação dos corpos.
- (c) transporte de um parente ou amigo de um ocupante da aeronave morto ou ferido em uma Ocorrência de e para um local próximo ao local da Ocorrência e despesas de manutenção necessárias incorridas pelo parente ou amigo durante a visita, desde que tais despesas sejam incorridas dentro de um ano a partir da data da Ocorrência.
- (d) serviços memoriais e construção de qualquer memorial para lembrar ocupantes mortos em uma Ocorrência.



A cobertura conferida por esta cláusula deve estar incluída, e não ultrapassar, o limite previsto em relação à Seção {inserir} desta Apólice.

No entanto, a cobertura oferecida nos termos dos parágrafos (c) e (d) estará sujeita a um sublimite de Ocorrência {inserir}.

A garantia aqui prevista será em excesso a qualquer outro seguro válido e cobrável disponível para o segurado.

GLOBAL 122
01.07.08

CLÁUSULA PARTICULAR - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR EVENTO DE DADOS ELETRÔNICOS

Esta Apólice exclui:

(1) qualquer forma de lesão mental, angústia mental, choque ou susto, a menos que resultante de lesão corporal, causada por:

- (a) atraso, cancelamento ou não fornecimento de transporte aéreo e serviços associados;
- (b) acesso não autorizado e/ou uso de informações confidenciais, particulares ou pessoais de uma pessoa ou organização;

(2) Danos patrimoniais aos Dados Eletrônicos decorrentes de um Evento de Dados.

No entanto, esta exclusão não se aplica a tais responsabilidades de outra forma cobertas pelas demais Seções desta Apólice, causadas por ou resultando em uma explosão decorrente de incêndio ou colisão ou uma emergência registrada em voo que cause a operação anormal da aeronave.

Conforme usado aqui:

"Evento de Dados" significa qualquer acesso, incapacidade de acesso, perda, perda de uso, dano, corrupção, alteração ou divulgação de Dados Eletrônicos.

"Dados Eletrônicos" significa informações, fatos ou programas armazenados, criados ou usados em, ou transmitidos para ou de software de computador, incluindo sistemas e softwares de aplicativos, discos rígidos ou disquetes, Discos Compactos (CD-ROMs), fitas, drives, células, dados dispositivos de processamento ou qualquer outra mídia que seja usada com equipamentos controlados eletronicamente.

Nada do aqui disposto deverá substituir qualquer outra cláusula de exclusão anexada ou que faça parte desta Apólice.

LIIBA AVIATION 001

12.09.2019

CLÁUSULA PARTICULAR - EXCLUSÃO DE RISCO DE NEGÓCIO

DEFINIÇÃO DE DANOS À PROPRIEDADE ESTENDIDA



“Danos Patrimoniais” significa:

- (a) danos físicos ou destruição de bens tangíveis, incluindo todas as perdas resultantes de uso de tais bens e/ou
- (b) perda de uso de bens tangíveis que não tenham sido fisicamente danificados ou destruídos, desde que tal perda de uso seja causada por uma Ocorrência.

EXCLUSÃO DE RISCO DE NEGÓCIO

Esta Apólice não se aplica à perda de uso de bens tangíveis que não tenham sido fisicamente danificados ou destruídos:

- (a) decorrente de um atraso ou falta de execução por ou em nome do Segurado de qualquer contrato ou acordo de acordo com seus termos;
- (b) decorrentes do desempenho impróprio ou inadequado de bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, consertados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado.

Entretanto, esta exclusão não se aplica à perda de uso de outra propriedade tangível decorrente de dano físico súbito e acidental ou destruição dos bens ou produtos do Segurado após terem sido colocados para o uso pretendido por alguém que não seja o Segurado.

GLOBAL049A
09.12.09

CLÁUSULA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

A cobertura conferida na Seção *{inserir}* desta Apólice estende-se à aplicação da responsabilidade civil do Segurado por danos arbitrados a qualquer pessoa decorrente de uma ou mais das seguintes infrações cometidas durante o período de vigência da Apólice, mas apenas quando tais infrações forem cometidas em conexão com a parte das operações aeronáuticas do Segurado ou interesses para os quais outra cobertura é conferida pela Apólice, conforme segue:

1. publicação oral e/ou escrita e/ou eletrônica de material que viole o direito de privacidade de uma pessoa;
2. publicação oral e/ou escrita e/ou eletrônica de material que calunie ou difame uma pessoa ou organização ou deprecie os bens, produtos, serviços ou negócios de uma pessoa ou organização;
3. apropriação indevida de ideias publicitárias e/ou estilo de fazer negócios;
4. violação de direitos autorais, título e/ou lema (*slogan*).

A cobertura conferida por esta cláusula não se aplica à responsabilidade:

- (a) decorrentes da publicação oral, escrita ou eletrônica de material, se feita por ou sob a direção do Segurado com o conhecimento de sua falsidade;



- (b) decorrentes da publicação oral, escrita ou eletrônica de material cuja primeira publicação ocorreu antes do início do período da Apólice;
- (c) decorrente de violação intencional de legislação ou regulamento penal cometida pelo ou com o consentimento do Segurado;
- (d) assumido pelo Segurado sob qualquer contrato ou acordo;
- (e) decorrentes de violação de contrato, exceto apropriação indevida de ideias de publicidade sob um contrato implícito;
- (f) decorrentes da falha de bens, produtos ou serviços em conformidade com a qualidade ou desempenho anunciados;
- (g) decorrentes da descrição incorreta do preço dos bens, produtos ou serviços.

O seguro oferecido por esta cláusula estará sujeito a um sublimite de *{inserir}* em relação a qualquer ofensa e no total, que deve ser incluído, sem extrapolar, o limite relativo à Seção *{inserir}* desta Apólice.

GLOBAL027B

09.12.09

CLÁUSULA PARTICULAR MODIFICADA– SEGURO ADICIONAL (RESPONSABILIDADE CIVIL) - com base na AVN53 (MODIFICADA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL AEROPORTUÁRIA)

Fica acordada a inclusão da(s) parte(s) especificada(s) na Apólice como Segurado(s) Adicional(is), mas somente na medida em que seus interesses sobrevenham em relação à operações previstas na apólice sob responsabilidade do Segurado principal.

Esta Cláusula não fornece cobertura ao Segurado Adicional em relação às reclamações oriundas de suas responsabilidades legais como administrador de aeroporto, fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou prestador de serviço e não poderá prejudicar os direitos da Seguradora de mover ação contra o Segurado Adicional na qualidade de administrador de aeroporto, fabricante, reparador/empresa de manutenção, fornecedor ou prestador de serviço, sempre que tais direitos existissem previamente à inclusão desta Cláusula.



CLÁUSULA ESPECÍFICA DE COBERTURA POR EMBARGOS E SANÇÕES

Fica entendido e acordado, que respeitando-se a Lei 13.810/2019, bem como todo o conteúdo das Condições Gerais, Coberturas Adicionais e Cláusulas Específicas do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de não cobertura ou suspensão de cobertura no pagamento, inclusive de quaisquer indenizações ou restituições devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado, seu(s) beneficiário(s), seu(s) local(is) for(em) ou estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito abaixo nas listas de embargos e sanções expedidas pelos órgãos internacionais e/ou nacionais: a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>; b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>; c) Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (Office of Foreign Assets Control – OFAC) : <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>; d) Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo - Gafi: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>. Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações expedidas pelos próprios órgãos internacionais e/ou nacionais.

Para fins de aplicabilidade da cláusula, obriga-se o proponente, na solicitação de cotação do seguro de transporte, a informar se ele ou seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino ou transbordo, estão inseridos em listas de embargos ou sanções, bem como a seguradora procederá com análises através de seus controles.

Havendo, em meio a vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino ou transbordo, nas listas de embargos e sanções, deverá o segurado informar tempestivamente à esta Seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de não cobertura de seguro.

Para as situações acima expostas, na hipótese de silêncio do Segurado e/ou seu representante, por culpa ou dolo, caso referida ação ou omissão possua nexos causal com o evento gerador do sinistro, considerar-se-á o risco não aceito e não coberto.

O Segurado perderá o direito à indenização se por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais houver ato doloso do segurado ou de seu representante legal e nexos causal com o evento gerador do sinistro.

Mediante a comunicação do Segurado, as coberturas desse seguro, bem como o pagamento de indenizações, estarão suspensas para o segurado e para seus beneficiários de indenização no período em que estes estiverem incluídos em listas de embargos e sanções desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual decisão judicial.

Cumprida a obrigação, no caso de aceite do risco pela seguradora, desde o início do risco até a liquidação de um



sinistro reclamado o direito a cobertura contratada não ficará prejudicado, entretanto o pagamento de indenizações ou reembolsos de despesas ficará suspenso até que ocorra a superação do referido embargo ou até que ocorra eventual decisão judicial referente ao procedimento que deverá ser adotado para esse fim. Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condições não modificados por esta Cláusula Específica.

CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS

Com a aquisição livre e voluntária deste Produto de Seguro, o cliente final e os diretamente envolvidos no Produto de Seguro, como Beneficiários, Cônjuges e/ou Tomadores (aqui denominados em conjunto de “clientes”) entendem que, a AXA SEGUROS S/A poderá, por si, por empresas de qualquer forma pertencentes e/ou marginais ao seu Grupo Econômico ou ainda, através de seus fornecedores e/ou parceiros homologados utilizar, manipular, armazenar, manusear, analisar, colher e/ou tratar os dados dos clientes para atividades que, de qualquer forma, sejam correlatas a manutenção deste Produto de Seguro, sua perfeita e completa execução de finalidade e/ou visem maximizar e melhorar a experiência dos clientes para com Produtos de Seguro, de acordo com seu perfil.

Os clientes concordam e entendem, que seus dados poderão ser utilizados para avaliações de funcionalidade base, testes, aplicativos, administrar políticas, forma de contato, tudo com a principal expectativa de aprimorar nossos produtos e serviços e gerenciar solicitações. Se os clientes não fornecerem as informações, talvez não seja possível o desempenho completo das atividades da AXA SEGUROS S/A.

Assim, ao nos fornecer os dados, os clientes concordam com a divulgação a terceiros e/ou coleta por terceiros de seus dados. Podemos divulgar seus dados, incluindo suas informações confidenciais, a terceiros relevantes e/ou outras seguradoras e resseguradoras, partes afetadas por reivindicações, órgãos governamentais, reguladores, órgãos policiais e conforme exigido por qualquer lei/norma vigente, inclusive no exterior. Antes de nos fornecer informações sobre outra pessoa, por favor, dê a eles uma cópia deste documento.

A Política de Privacidade da AXA está disponível para sua consulta em www.axa.com.br através do ambiente “Política de Privacidade”, em caso de dúvidas, solicitações, ou exercício do direito do titular dos dados, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato pelo canal oficial de Privacidade de Dados da AXA SEGUROS com o endereço eletrônico: dataprivacy.br@axa.com.



CLAUSULAS DE GRANDES RISCOS – ANUÊNCIA EXPRESSA DAS CONDIÇÕES DO SEGURO

As condições contratuais deste seguro foram devidamente negociadas e aceitas pelas Partes.

Nota: Caso a anuência física ou eletrônica desta proposta seja feita por representante legal, procurador ou corretor, este declara ter poderes para assinar este documento em nome do Segurado.

O signatário declara que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras e completas, estando ciente de que essas serão partes integrantes do contrato de seguro. Compromete-se, ainda, o signatário, a comunicar à Seguradora quaisquer alterações nestas informações, assim que elas ocorrerem, sob pena de perda do direito à indenização.

COBERTURA ESPECIAL DE DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO

1.OBJETO

De contratação obrigatória e acessória à cobertura principal, que garante o interesse do Contratante/Segurado contra os riscos contratados, esta COBERTURA ESPECIAL indeniza despesas realizadas pelo Segurado e/ou Terceiros que objetivem evitar a ocorrência de sinistro iminente ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, até o limite destacado nas Condições Contratuais.

2.São despesas de contenção e ou salvamento aquelas necessárias e úteis, imediatas e que não possam esperar providências e ou orientações da Seguradora para evitar sinistro iminente e ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, observada a obrigação de avisar prontamente à Seguradora de quaisquer dessas circunstâncias.

3.As despesas não imediatas e que sejam também necessárias e úteis para os fins desta COBERTURA ESPECIAL, a critério da Seguradora, serão por esta determinadas.

4.Por se tratar de uma Cobertura Acessória, esta Cobertura Especial inclui apenas as despesas que sejam realmente necessárias e úteis para atender ao interesse e ao risco coberto pelo seguro contratado. Não estão incluídas despesas relacionadas a eventos não cobertos, mesmo que feitas para tentar evitar um sinistro decorrente de um risco garantido.

5.Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer espécie de manutenção.

6.Não será considerada qualquer franquia para o pagamento das despesas devidas.

7.Havendo mais de uma apólice com idêntica garantia, esta Seguradora arcará proporcionalmente com a sua quota de responsabilidade, considerados os valores totais dos limites segurados por todas as apólices em vigor.

8.Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou revogados pelas



presentes Condições Especiais.

COBERTURA ADICIONAL DE CUSTO DE DEFESA DO SEGURADO

1 Fica entendido e acordado que a Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando o Segurado obrigado a assumir a sua própria defesa, nomeando advogado de sua escolha.

2 A Seguradora reembolsará, quando contratualmente previsto, as despesas efetuadas em foro cível, compreendendo, exclusivamente, custas processuais e os honorários do advogado nomeado pelo Segurado, sempre que tais honorários sejam prévia e expressamente aprovados pela Seguradora; e que, tanto os honorários como as referidas custas processuais decorram de ações judiciais movidas por terceiros e relacionadas com os riscos cobertos.

3 Fica ainda acordado que o valor do reembolso de custas e honorários advocatícios totais com o processo, será de até 10% (dez por cento) do valor dos pedidos cobertos pelo contrato de seguro, e/ou valor efetivamente pago, o que for menor, respeitado o Limite Máximo de Indenização da cobertura objeto da ação judicial.

4 Não serão reembolsados pela Seguradora eventuais honorários advocatícios de êxito ou quaisquer outras despesas decorrentes do acompanhamento da ação, tais como, mas não limitado a despesas com estadia, despesas de locomoção, alimentação, entre outros.

5 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil de Hangares e Operações Aeroportuárias, que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica.